

धोखाधड़ी की प्रकृति और प्रकार



सीखने के परिणाम

इस अध्याय का अध्ययन करने के बाद, आप निम्नलिखित के बारे में जानकारी प्राप्त करने और समझने में सक्षम होंगे:

- ❑ धोखाधड़ी की प्रकृति और प्रकार, पीड़ितों यानी व्यक्तियों, व्यवसायों, सरकार और समाज पर उनके प्रभाव को समझने में।
- ❑ खास तरह की धोखाधड़ी को कम करने या टालने के लिए अपनाए जा सकने वाले निवारक उपायों और कमी लाने वाली तकनीकों को समझने में।
- ❑ धोखाधड़ी की व्यापक कैटेगरी को समझने में यानी कि धोखाधड़ी की उन तीन व्यापक कैटेगरी को समझने में जिसमें उन्हें वर्गीकृत किया गया है जैसे व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी, कॉर्पोरेट्स के खिलाफ धोखाधड़ी और कॉर्पोरेट्स द्वारा धोखाधड़ी।
- ❑ विभिन्न क्षेत्रों/क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली धोखाधड़ी की प्रकृति को समझें, जैसे:
 - बैंकिंग धोखाधड़ी
 - कॉर्पोरेट धोखाधड़ी
 - बीमा धोखाधड़ी
 - प्रतिभूति धोखाधड़ी
 - कंज्यूमर धोखाधड़ी
 - बौद्धिक संपत्ति धोखाधड़ी

- ❑ कंपनियों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी की अवधारणा को समझने में, जैसे कि संगठन के भीतर के एसेट्स/रिसोर्स के दुरुपयोग से संबंधित व्यावसायिक धोखाधड़ी, वित्तीय विवरण धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार और इसके उप-प्रकार।
- ❑ आपको नीचे दिए गए कार्यक्षेत्रों के संबंध में मौजूद कुछ विशेष धोखाधड़ी योजनाओं के बारे में भी जानकारी मिलेगी, साथ ही इसके प्रभाव और रोकथाम के उपाय भी:
 - ऋण और उधार
 - पेंजी योजनाएँ
 - मनी लॉन्ड्रिंग
 - टैक्स धोखाधड़ी
- ❑ साइबर अपराध पर भी जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि डिजिटल अपराधों के लिए तो कोई भौगोलिक सीमा भी उपलब्ध नहीं है और इन्हीं कारणों के चलते वे काफी तेजी के साथ पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। यह भाग साइबर धोखाधड़ी की प्रकृति, उनके प्रकार, प्रभाव और रोकथाम के उपायों पर प्रकाश डालेगा।
- ❑ सहायक कंपनियों या शेल कंपनियों के निर्माण, संबंधित पार्टि लेनदेन को निष्पादित करने और ऑफ-शोर/विदेशी संस्थाओं के निर्माण के माध्यम से कुछ विशेष तरीकों से कॉर्पोरेट्स द्वारा अपनाए गए धोखाधड़ी तंत्र के बारे में ज्ञान।

अध्याय का अवलोकन



Broad Categories of Fraud



Nature of Frauds



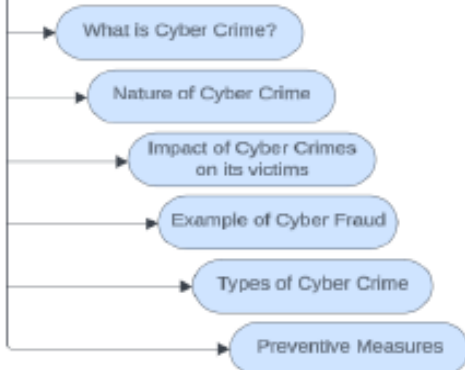
Occupational Fraud/ Fraud Tree



Specialised Areas/ Schemes of Fraud



3.5 Cyber Fraud/ Crime

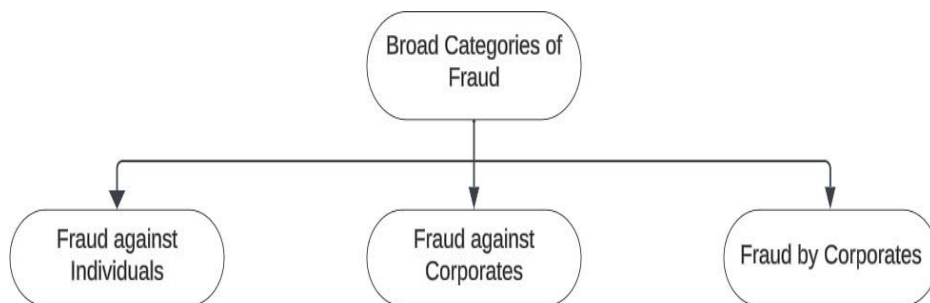




3.1 धोखाधड़ी की श्रेणियाँ

3.1.1 बैकग्राउंड

धोखाधड़ी को मोटे तौर पर तीन मुख्य कैटेगरी जैसे व्यक्तियों के विरुद्ध धोखाधड़ी, कंपनियों के विरुद्ध धोखाधड़ी और कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी में वर्गीकृत किया जा सकता है।



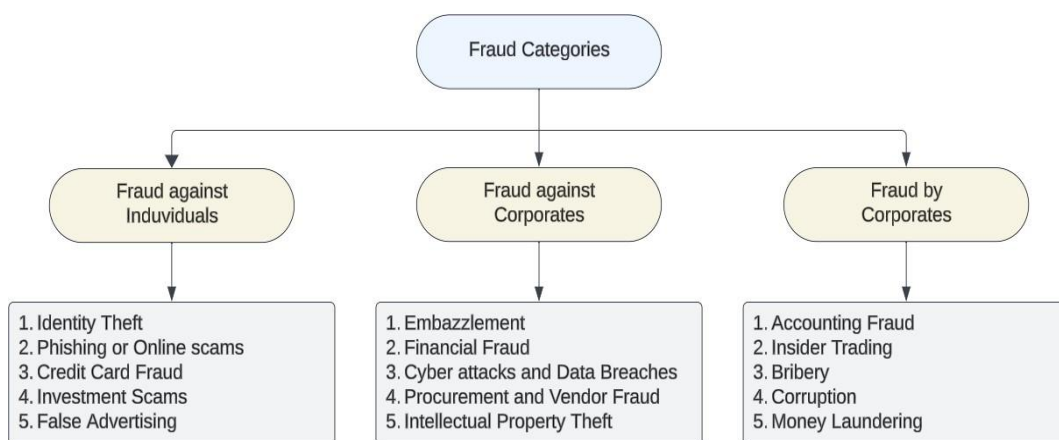
- (1) **व्यक्तियों के विरुद्ध धोखाधड़ी:** इसमें व्यक्तियों को टारगेट करके किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के घोटाले और धोखाधड़ी गतिविधियाँ शामिल हैं। कुछ सामान्य उदाहरणों में पहचान की चोरी, फ्रिशिंग घोटाले, इन्वेस्टमेंट धोखाधड़ी, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी और लॉटरी या विरासत घोटाले शामिल हैं। इन धोखाधड़ी का उद्देश्य व्यक्तियों को धोखा देना और उनकी व्यक्तिगत जानकारी, पैसे या प्रॉपर्टी को अवैध रूप से प्राप्त करना है।
- (2) **कॉर्पोरेट के विरुद्ध धोखाधड़ी:** इस कैटेगरी में खासतौर पर व्यवसायों या संगठनों को टारगेट करके की जाने वाली धोखाधड़ी गतिविधियाँ शामिल हैं। उदाहरणों में गबन, गलत बिलिंग, पेट्रोल धोखाधड़ी, प्रॉपर्टी का दुरुपयोग और बौद्धिक संपत्ति की चोरी शामिल हैं। ये धोखाधड़ी आमतौर पर कर्मचारियों, विक्रेताओं या बिजनेस पार्टनर द्वारा की जाती हैं और इसके परिणामस्वरूप कंपनी को महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान हो सकता है।
- (3) **कॉर्पोरेट द्वारा धोखाधड़ी:** इसमें कंपनियों द्वारा स्वयं की गई धोखाधड़ी गतिविधियाँ शामिल हैं। इसमें वित्तीय विवरण धोखाधड़ी, इनसाइडर ट्रेडिंग, रिश्वतखोरी, टैक्स चोरी और प्राइज़ फिक्सिंग जैसे विभिन्न गैरकानूनी अभ्यास शामिल हो सकते हैं। ये धोखाधड़ी आमतौर पर वित्तीय रिकॉर्ड में हेरफेर करने, इन्वेस्टर्स को धोखा देने, कानूनी दायित्वों से बचने या बाजार में अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती हैं।

व्यक्तियों और कंपनियों के लिए अलग-अलग प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में जागरूक होना और खुद को बचाने के लिए उचित उपाय करना महत्वपूर्ण है। इसमें मजबूत सुरक्षा उपायों को लागू करना, रेगुलर ऑडिट करना, कर्मचारियों को शिक्षित करना और संबंधित अधिकारियों को किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देना शामिल है।

ऊपर दी गई हर कैटेगरी के अंतर्गत धोखाधड़ी को अगले पैराग्राफ में समझाया गया है।

3.1.2 धोखाधड़ी के प्रकार

ऊपर दी गई तीन कैटेगरी में से प्रत्येक के अंतर्गत धोखाधड़ी के प्रकारों के उदाहरणों की विस्तृत सूची नीचे दी गई है:



3.1.3 धोखाधड़ी का प्रभाव और धोखाधड़ी को रोकने के उपाय:

1. **व्यक्तियों के विरुद्ध धोखाधड़ी:** नीचे व्यक्तियों के विरुद्ध धोखाधड़ी के प्रभाव और निवारक उपाय दिए गए हैं:

प्रभाव: धोखाधड़ी के शिकार होने गंभीर नतीजे हो सकते हैं, जो वित्तीय नुकसान से लेकर भावनात्मक संकट और डैमेज क्रेडिट स्कोर तक फैल सकते हैं। धोखाधड़ी के शिकार बने लोगों को अक्सर अपनी पहचान पुनः प्राप्त करने, धोखाधड़ी वाले लेन-देन को सुधारने और वित्तीय संस्थानों के साथ विश्वास को फिर से बनाने की एक कठिन प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है।

इसके अलावा, भावनात्मक रूप से काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, जिससे तनाव, चिंता और उल्लंघन की भावना पैदा होने का खतरा बना रहता है, खासकर उन मामलों में जब धोखाधड़ी के उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत संबंधों का शोषण किया जाता है।

निवारक उपाय: जागरूकता और सतर्कता धोखाधड़ी से खुद को बचाने के लिए महत्वपूर्ण हैं जैसे

- (a) **जागरूकता/शिक्षा:** आम धोखाधड़ी के तरीकों और ऑनलाइन सर्कुलेट होने वाले लेटेस्ट घोटालों के बारे में जानकारी रखें। व्यक्तिगत जानकारी लेने वाले अनचाहे कम्यूनिकेशन से सावधान रहें।

- (b) **सोर्स को वेरिफाई करें:** कोई भी व्यक्तिगत जानकारी शेयर करने या वित्तीय लेनदेन करने से पहले, इसे मांगने वाली संस्था या व्यक्ति की प्रामाणिकता को वेरिफाई करें। असंगतताओं को खोजने के लिए URL, ईमेल पते और संपर्क विवरण की दोबारा जाँच करें।
- (c) **पासवर्ड और डेटा सुरक्षित रखें:** भिन्न-भिन्न अकाउंट के लिए मजबूत, यूनिक पासवर्ड का इस्तेमाल करें और जब भी संभव हो द्वि-कारक प्रमाणीकरण सक्षम करें। मालवेयर से बचाव के लिए रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट करें और प्रतिष्ठित सुरक्षा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें।
- (d) **रिश्तों में सावधानी बरतें:** ऑनलाइन रिलेशनशिप बनाते समय सावधान रहें, खासकर तब जब वे जल्दी ही वित्तीय सहायता या व्यक्तिगत विवरण के अनुरोधों तक बढ़ जाते हों।

व्यक्तियों के साथ धोखाधड़ी प्रबल और लगातार विकसित होने वाला खतरा बनी हुई है। व्यक्तिगत जानकारी और वित्तीय संपत्तियों की सुरक्षा के लिए सक्रिय उपायों के साथ-साथ बढ़ी हुई जागरूकता इन जोखिमों को कम करने में महत्वपूर्ण है। जानकारी रखने और विवेकपूर्ण व्यवहार अपनाने से, व्यक्ति धोखाधड़ी वाली योजनाओं से खुद को बेहतर तरीके से बचा सकते हैं और व्यक्तिगत जीवन पर उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं।

2. कॉर्पोरेट के खिलाफ धोखाधड़ी: कंपनियों के खिलाफ धोखाधड़ी के प्रभाव और निवारक उपाय नीचे दिए गए हैं: -

प्रभाव: कंपनियों के खिलाफ धोखाधड़ी के नतीजे वित्तीय नुकसान से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। ऐसी धोखाधड़ी के कुछ प्रमुख परिणाम नीचे सूचीबद्ध हैं:

- (a) **साख को नुकसान:** किसी कॉर्पोरेट के खिलाफ की गई धोखाधड़ी का सबसे तात्कालिक प्रभाव उस कॉर्पोरेट की साख को नुकसान पहुंचाना है। कॉर्पोरेट के खिलाफ धोखाधड़ी ग्राहकों, हितधारकों और आम जनता के विश्वास को खत्म कर सकती है। इस तरह के भरोसे के नुकसान से साख पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है।
- (b) **वित्तीय परिणाम:** वित्तीय रूप से, धोखाधड़ी का बहुत बड़ा असर हो सकता है। कंपनियों को धोखाधड़ी वाले लेन-देन या पैसे के गबन के कारण वित्तीय नुकसान हो सकता है। इससे उनके मुनाफे में कमी, नकदी प्रवाह की समस्याएँ और गंभीर मामलों में दिवालियापन (बैंकरप्सी) भी हो सकती है। इसके अलावा, धोखाधड़ी की इन्वेस्टिगेशन और समाधान से जुड़ी लागतें जिनमें कानूनी शुल्क, फॉरेंसिक अकाउंटिंग और संभावित जुर्माना शामिल है काफी ज्यादा हो सकती है।
- (c) **कर्मचारी उत्पादकता और संतुष्टि पर प्रभाव:** धोखाधड़ी से कर्मचारी के मनोबल पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जब संगठन के भीतर धोखाधड़ी वाली गतिविधियों का पता चलता है, तो कर्मचारी हतोत्साहित और ठगा हुआ महसूस कर सकते हैं। जिसका परिणाम यह है कि उत्पादकता, टीमवर्क और समग्र कर्मचारी संतुष्टि में गिरावट दर्ज की जा सकती है।

- (d) **कानूनी और विनियामक परिणाम:** धोखाधड़ी वाली गतिविधियों के फलस्वरूप गैर-अनुपालन से कानूनी परिणाम, जुर्माना या विनियामक निकायों से प्रतिबंध लग सकते हैं। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अनुपालन आवश्यकताओं और विनियमों में भी वृद्धि हो सकती है।

निवारक उपाय: कंपनियों के खिलाफ धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं: -

- (a) **मजबूत आंतरिक नियंत्रण:** धोखाधड़ी की गतिविधियों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए कड़े आंतरिक नियंत्रण को लागू करना साथ ही नियमित रूप से वित्तीय प्रक्रियाओं की समीक्षा करना।
- (b) **कर्मचारी प्रशिक्षण:** जवाबदेही और पारदर्शिता की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए धोखाधड़ी के जोखिम, नैतिक मानकों और रिपोर्टिंग तंत्र के बारे में कर्मचारियों को शिक्षित करना।
- (c) **साइबर सुरक्षा उपाय:** मजबूत साइबर सुरक्षा प्रणालियों में इन्वेस्ट करना, नियमित रूप से सॉफ्टवेयर अपडेट करना, सुरक्षा ऑडिट करना और संभावित साइबर खतरों के बारे में कर्मचारियों को शिक्षित करना।
- (d) **पार्टनरशिप में उचित परिश्रम:** विक्रेताओं और पार्टनरों की पूरी तरह से जाँच, स्पष्ट संविदा स्थापित करना और सहमत शर्तों के पालन की निगरानी करना।

कॉर्पोरेट के खिलाफ धोखाधड़ी के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जिसमें साख की हानि, वित्तीय प्रभाव, विश्वास और ग्राहक आधार में कमी, कंपनी के मनोबल पर नकारात्मक प्रभाव और परिचालन चुनौतियाँ शामिल हैं।

कंपनियों के लिए धोखाधड़ी को रोकने और इसके प्रभाव को कम करने के लिए सक्रिय उपाय अपनाना महत्वपूर्ण है। इसमें मजबूत आंतरिक नियंत्रण लागू करना, नियमित ऑडिट करना, नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देना और पारदर्शिता और जवाबदेही की संस्कृति को अपनाना शामिल है।

3. **कॉर्पोरेट द्वारा धोखाधड़ी:** कॉर्पोरेट धोखाधड़ी में कंपनियों या उनके प्रतिनिधियों द्वारा किए जाने वाले अनैतिक अभ्यासों का एक स्पेक्ट्रम शामिल है। वित्तीय विवरणों में हेराफेरी करने से लेकर भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल होने तक, ये भ्रामक कार्य भरोसे को कमजोर करते हैं, मार्केट की अखंडता को खतरे में डालते हैं, जिनके दूरगामी परिणाम होते हैं। कंपनियों द्वारा की गई धोखाधड़ी के प्रभाव और निवारक उपाय नीचे दिए गए हैं: -

प्रभाव: कॉर्पोरेट धोखाधड़ी से कंपनी को अपनी साख गँवाने के साथ वित्तीय स्थिरता को लेकर भी विनाशकारी परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। इससे महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान, जुर्माना और मुकदमे हो सकते हैं, जो संगठन को पंगु बना सकते हैं। कंपनी को धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल लोगों के लिए लाइसेंस निरस्तीकरण, अभियोजन और कारावास का भी सामना करना पड़ सकता है।

इसके अलावा, कॉर्पोरेट धोखाधड़ी कंपनी की इमेज को भी नुकसान पहुंचाती है साथ ही ग्राहकों, इन्वेस्टर

और कर्मचारियों सहित अन्य हितधारकों के बीच के भरोसे को भी खत्म करने में सहयोग प्रदान करती है। भरोसे की इस कमी के कारण ग्राहक आधार में गिरावट आती है, इन्वेस्टर के विश्वास में कमी और नए व्यावसायिक अवसरों को आकर्षित करने में कठिनाइयाँ हो सकती हैं।

इसके अलावा, कॉर्पोरेट धोखाधड़ी से कर्मचारी के मनोबल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है जिससे कर्मचारी की उत्पादकता और वफादारी में गिरावट आ सकती है। कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के असर को कम करने के लिए, कंपनियों को धोखाधड़ी विरोधी नीतियों को लागू करना चाहिए, नियमित ऑडिट करना चाहिए, और कर्मचारियों को संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए तथा कानूनी विकास पर अपडेट होते रहना चाहिए।

निवारक उपाय:

- नैतिक नेतृत्व:** टॉप लीडरशिप से शुरूआत करके ईमानदारी और नैतिक आचरण की संस्कृति को बढ़ावा दें साथ में अनुपालन और नैतिक निर्णय लेने पर भी बल दें।
- मजबूत आंतरिक नियंत्रण:** संगठन के अंदर धोखाधड़ी की गतिविधियों को रोकने और उनका पता लगाने के लिए सख्त निगरानी तंत्र, रेगुलर ऑडिट और जाँच लागू करना।
- पारदर्शिता और जवाबदेही:** वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को बढ़ावा देकर, कंपनी के वित्तीय हेल्थ का सही और सटीक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।
- क्लिसल ब्लोअर की सुरक्षा:** कर्मचारियों या हितधारकों के लिए बदले की भावना के डर के बिना संदिग्ध धोखाधड़ी गतिविधियों की रिपोर्ट करने हेतु चैनल स्थापित करना।

कॉर्पोरेट धोखाधड़ी व्यवसायों, वित्तीय बाजारों और सार्वजनिक भरोसे की समग्रता के लिए महत्वपूर्ण खतरे पैदा करती है। इन जोखिमों को कम करने के लिए नैतिक शासन, कठोर निगरानी एवं पारदर्शिता के साथ जवाबदेही के प्रति वचनबद्धता से जुड़े एक ठोस प्रयास की आवश्यकता होती है। आधुनिक वित्तीय प्रणालियों की जटिलता और कपट धोखाधड़ी का पता लगाने और उसे रोकने में लगातार चुनौतियाँ पेश करता आया है।

नैतिक अभ्यास और सख्त नीतियों को अपनाकर, मजबूत नियंत्रण, तकनीकी प्रगति को लागू करके और समग्रता की संस्कृति को बढ़ावा देकर, कंपनियाँ कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की कपटी प्रकृति के खिलाफ खुद को मजबूत कर सकती हैं। कॉर्पोरेट जगत में धोखाधड़ी की गतिविधियों के नुकसानदेह प्रभावों से भरोसा कायम करने और सुरक्षा करने के लिए संगठनों के भीतर पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक आचरण की संस्कृति को बनाए रखना महत्वपूर्ण है।



3.2 धोखाधड़ी की प्रकृति

3.2.1 धोखाधड़ी की प्रकृति:

धोखाधड़ी की प्रकृति उन आधारभूत विशेषताओं और तत्वों को निर्दिष्ट करती है जिसमें धोखेबाज़ी या बेईमानी से जुड़ी गतिविधियाँ शामिल हैं। इसमें अपने फायदे के लिए या दूसरों को नुकसान पहुँचाने के लिए जानबूझकर

गलत बयानी, हेरफेर या जानकारी को छिपाना शामिल है।

धोखाधड़ी कई तरह की हो सकती है, जिसमें वित्तीय प्रणालियों, प्रौद्योगिकी, व्यक्तिगत जानकारी या विश्वास की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाया जाता है। इसका सार जानबूझकर धोखा देने में समाया हुआ है, जिसमें अक्सर झूठे वादे, गलत बयानी या गैरकानूनी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भरोसे का दुरुपयोग किया जाता है।

धोखाधड़ी की प्रकृति को समझने में उनकी विविध अभिव्यक्तियों, उद्देश्यों और तरीकों को पहचानना शामिल है, जो निवारक उपायों को लागू करने और इस तरह के गुमराह करने वाले अभ्यासों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। धोखाधड़ी कई रूपों और रूपों में आती है, जिनमें से प्रत्येक अपनी चुनौतियों और नतीजों का एक सेट प्रस्तुत करता है।

अक्सर अपराधी अपने गैरकानूनी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गलत बयानी, झूठे वादों या विश्वास के दुरुपयोग पर भरोसा करते हैं। धोखाधड़ी के विभिन्न तरीकों को पहचानना ऐसे गुमराह करने वाले व्यवहारों के विरुद्ध प्रभावी निवारक उपायों और सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण है। नीचे दिए गए फ्लो चार्ट में प्रदर्शित की गई कई प्रचारित धोखाधड़ी तकनीकों और योजनाओं की सूची मार्केट में देखी जा सकती है, जिसे अध्याय के आगे के पैराग्राफ में समझाया भी गया है:



3.2.2 बैंकिंग धोखाधड़ी:

बैंकिंग धोखाधड़ी से अभिप्राय यह है कि किसी व्यक्ति या समूह द्वारा किसी बैंक या उसके ग्राहकों से धोखाधड़ी के माध्यम से पैसा या प्रॉपर्टी प्राप्त करने के इरादे से की जाने वाली किसी भी धोखाधड़ी या अवैध गतिविधि से है। ये धोखाधड़ी गतिविधियाँ पहचान की चोरी, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, अकाउंट टेकओवर, फ्रिशिंग घोटाले या जाली दस्तावेज़ जैसे विभिन्न रूप ले सकती हैं।

धोखेबाज़ अक्सर बैंकिंग क्षेत्र में व्यक्तियों या प्रणालियों में हेरफेर या धोखा देने के लिए प्रगतिशील तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। वे अकाउंट तक पहुँचने, नकली पहचान बनाने या लोगों को गुमराह कर देने वाले ईमेल या वेबसाइटों के माध्यम से पासवर्ड या अकाउंट डिटेल जैसी संवेदनशील जानकारी प्रदान करने के लिए चोरी की गई व्यक्तिगत जानकारी का इस्तेमाल कर सकते हैं।

बैंकिंग धोखाधड़ी अलग-अलग स्वरूपों में सामने आ सकती है, जिनमें से प्रत्येक वित्तीय लेनदेन और ग्राहक अकाउंट के विभिन्न पहलुओं को टारगेट करना शामिल है। नीचे कुछ सामान्य प्रकार दिए गए हैं:

- (a) **पहचान की चोरी:** धोखेबाज़ व्यक्तियों की पहचान करने, अकाउंट खोलने या झूठी पहचान के तहत लेनदेन करने के लिए व्यक्तिगत जानकारी (जैसे सामाजिक सुरक्षा नंबर, पते या पासवर्ड) चुराते हैं।
- (b) **फ्रिशिंग घोटाले:** इसमें ईमेल, वेबसाइट या संदेशों के द्वारा एक भरोसेमंद इकाई होने का दिखावा करके संवेदनशील जानकारी (जैसे लॉगिन क्रेडेंशियल, क्रेडिट कार्ड विवरण) प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी के प्रयास शामिल हैं।
- (c) **अकाउंट टेकओवर:** हैकर्स अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति के लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त करके उसके बैंक खाते तक अनधिकृत पहुँच प्राप्त करते हैं और फिर अपने फायदे के लिए अकाउंट में हेरफेर करते हैं।
- (d) **क्रेडिट/डेबिट कार्ड धोखाधड़ी:** अपराधी अनधिकृत लेनदेन करने के लिए चोरी या क्लोन किए गए कार्ड का इस्तेमाल चाहे ऑनलाइन या भौतिक स्टोर दोनों पर करते हैं।
- (e) **ATM स्किमिंग:** अपराधी कार्ड की जानकारी चुराने के लिए ATMs पर डिवाइस लगाते हैं, जिसका इस्तेमाल वे नकली कार्ड बनाने या अनधिकृत लेनदेन करने के लिए करते हैं।
- (f) **चेक धोखाधड़ी:** इसमें नकली चेक बनाना या असली चेक में फेरबदल करके ऐसी धनराशि निकालना शामिल है, जो धोखेबाज़ की नहीं होती।
- (g) **ऋण धोखाधड़ी:** व्यक्ति ऋण या बंधक सुरक्षित करने के लिए गलत जानकारी या दस्तावेज़ उपलब्ध कराते हैं, जिसके फलस्वरूप अक्सर भुगतान न करना या चूक हो जाती है।
- (h) **इनसाइडर धोखाधड़ी:** वित्तीय संस्थानों के कर्मचारी अनधिकृत लेनदेन, डेटा चोरी या रिकॉर्ड में हेरफेर जैसी धोखाधड़ी गतिविधियों को करने के लिए अपनी पहुँच का दुरुपयोग करते हैं।

- (i) **निवेश धोखाधड़ी:** उच्च रिटर्न या लाभ का वादा करने वाली धोखाधड़ी योजनाएं व्यक्तियों को अपने पैसे का निवेश करने के लिए लुभाती हैं, जिसे तब गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है या वादे के अनुसार निवेश नहीं किया जाता है।
- (j) **मोबाइल बैंकिंग धोखाधड़ी:** मोबाइल बैंकिंग ऐप में कमजोरियों का फायदा उठाना या मोबाइल उपकरणों पर संग्रहीत गोपनीय जानकारी तक पहुंचने के लिए मैलवेयर का उपयोग करना।

निवारक उपाय: बैंकों और व्यक्तियों को सतर्क रहने, नियमित रूप से सुरक्षा उपायों को अपडेट करने और संवेदनशील जानकारी साझा करते समय या वित्तीय लेनदेन करते समय सतर्क रहने की आवश्यकता है। ग्राहकों को सतर्क रहने, अपनी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा करने, असामान्य गतिविधियों के लिए नियमित रूप से अपने खातों की निगरानी करने और अपने बैंकों को किसी भी संदिग्ध व्यवहार की तुरंत रिपोर्ट करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।

3.2.3 कॉर्पोरेट धोखाधड़ी:

कॉर्पोरेट धोखाधड़ी में किसी कंपनी के भीतर या उसके कर्मचारियों, अधिकारियों या अधिकारियों द्वारा अक्सर व्यक्तिगत लाभ के लिए या गैरकानूनी तरीके से संगठन को लाभ पहुंचाने के लिए भ्रामक या अवैध गतिविधियां शामिल होती हैं।

इस प्रकार की धोखाधड़ी कई रूप ले सकती है और कंपनी के संचालन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित कर सकती है।

- (a) **वित्तीय विवरण धोखाधड़ी:** यह कॉर्पोरेट धोखाधड़ी का सबसे आम प्रकार है जहां कंपनी निवेशकों, लेनदारों या अन्य हितधारकों को अपने वित्तीय प्रदर्शन को गलत तरीके से प्रस्तुत करती है। उदाहरणों में राजस्व या संपत्ति को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना, देनदारियों को कम करना या वित्तीय रिकॉर्ड में हेरफेर करना शामिल है।
- (b) **संपत्ति का दुरुपयोग:** गबन या चोरी जैसी योजनाओं के माध्यम से नकदी, इन्वेंट्री, बौद्धिक संपदा या अन्य संपत्ति सहित कंपनी के संसाधनों का अवैध उपयोग या चोरी।
- (c) **रिश्वत और भ्रष्टाचार:** इस प्रकार की धोखाधड़ी में व्यावसायिक लाभ के बदले कुछ मूल्य की पेशकश या प्राप्त करना शामिल है। इसमें सरकारी अधिकारियों, ग्राहकों या आपूर्तिकर्ताओं को अनुबंध या अनुकूल उपचार सुरक्षित करने के लिए रिश्वत देना शामिल हो सकता है।
- (d) **इनसाइडर ट्रेडिंग:** इस प्रकार की धोखाधड़ी में व्यक्तिगत लाभ के लिए स्टॉक ट्रेड करने के लिए किसी कंपनी के बारे में गोपनीय और गैर-सार्वजनिक जानकारी का उपयोग करना शामिल है, अक्सर कंपनी के अंदरूनी सूत्रों या विशेषाधिकार प्राप्त जानकारी वाले व्यक्तियों द्वारा। यह अवैध है और इसके परिणामस्वरूप गंभीर दंड हो सकता है।
- (e) **किकबैक और खरीद धोखाधड़ी:** व्यापार के अवसरों या अनुबंधों के बदले अनुचित भुगतान या एहसान की पेशकश करना या प्राप्त करना, जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं या पक्षपातपूर्ण निर्णय लेने लगते हैं।

- (f) **गबन:** यह व्यक्तिगत उपयोग के लिए किसी कर्मचारी या कार्यकारी द्वारा कंपनी के धन या संपत्ति की चोरी है। इसमें नकदी निकालना, व्यय रिपोर्ट में हेरफेर करना या व्यक्तिगत लाभ के लिए कंपनी की संपत्ति का उपयोग करना शामिल हो सकता है।
- (g) **बौद्धिक संपदा की चोरी:** इस प्रकार की धोखाधड़ी में व्यक्तिगत या प्रतिस्पर्धी लाभ के लिए कंपनी के व्यापार रहस्य, पेटेंट या अन्य बौद्धिक संपदा चोरी करना शामिल है।
- (h) **धन शोधन:** यह अवैध रूप से प्राप्त धन के स्रोत को वैध धन के रूप में प्रच्छन्न करके छिपाने की प्रक्रिया है। इसमें जटिल वित्तीय लेनदेन शामिल हो सकते हैं और अक्सर अन्य प्रकार की धोखाधड़ी की आय को छिपाने के लिए उपयोग किया जाता है।

निवारक उपाय: व्यवसाय की दुनिया में विश्वास और अखंडता बनाए रखने के लिए कॉर्पोरेट धोखाधड़ी को रोकना और पता लगाना आवश्यक है। धोखाधड़ी गतिविधियों को रोकने और पहचानने के लिए कंपनियों के पास मजबूत आंतरिक नियंत्रण, आचार संहिता और व्हिसलब्लोअर कार्यक्रम होने चाहिए। कर्मचारियों के लिए धोखाधड़ी के संकेतों से अवगत होना और किसी भी संदिग्ध व्यवहार की रिपोर्ट करना भी महत्वपूर्ण है।

3.2.4 बीमा धोखाधड़ी

बीमा धोखाधड़ी किसी बीमा प्रक्रिया से धोखाधड़ी के परिणाम प्राप्त करने के इरादे से किए गए किसी भी धोखेबाज या अवैध कार्य को संदर्भित करता है। इसमें पॉलिसीधारक, बीमा एजेंट या दलाल और यहां तक कि सेवा प्रदाता सहित विभिन्न पक्ष शामिल हो सकते हैं।

बीमा धोखाधड़ी बीमा उद्योग के भीतर एक व्यापक और महंगा मुद्दा का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें भ्रामक प्रथाओं की एक श्रृंखला शामिल है जो गैरकानूनी लाभ के लिए बीमा पॉलिसियों का शोषण करती हैं। यह बहुआयामी समस्या स्वास्थ्य सेवा और संपत्ति बीमा से लेकर जीवन और ऑटोमोबाइल कवरेज तक विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है।

नीचे बीमा धोखाधड़ी के कुछ सामान्य रूप दिए गए हैं:

- (a) **झूठे दावे:** व्यक्ति किसी बीमा कंपनी को उन घटनाओं के लिए झूठे या अतिरंजित दावे प्रस्तुत कर सकते हैं जो कभी नहीं हुई या उन नुकसानों के लिए जो बीमा पॉलिसी से संबंधित नहीं हैं।
- (b) **मंचित दुर्घटनाएं:** इस प्रकार की धोखाधड़ी में जानबूझकर दुर्घटना का कारण बनना या झूठे बीमा दावों को दर्ज करने के लिए दुर्घटना की गंभीरता को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना शामिल है।
- (c) **प्रीमियम धोखाधड़ी:** यह तब होता है जब कोई व्यक्ति या व्यवसाय कम बीमा प्रीमियम प्राप्त करने के लिए बीमाकर्ताओं को गलत जानकारी प्रदान करता है, जैसे कि कर्मचारियों की संख्या, उनके व्यवसाय की प्रकृति, वाहन का स्थान या जिस उद्देश्य के लिए इसका उपयोग किया जाता है, उसे गलत तरीके से प्रस्तुत करना।

- (d) **हेल्थकेयर धोखाधड़ी:** इस प्रकार की धोखाधड़ी में झूठे चिकित्सा दावों को प्रस्तुत करना, सेवाओं या उपचारों के लिए ओवरबिलिंग करना शामिल है जो प्रदान नहीं किए गए थे, चोट या बीमारी की गंभीरता को अतिरंजित करना या चिकित्सा सेवाओं के लिए किसी और की बीमा जानकारी का उपयोग करना।
- (e) **आगजनी:** यह बीमा धन इकट्ठा करने के लिए एक संपत्ति में आग लगाने का जानबूझकर कार्य है।
- (f) **जीवन बीमा धोखाधड़ी:** इसमें जीवन बीमा पॉलिसी को सुरक्षित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान जाली दस्तावेज तैयार करके या गलत जानकारी प्रदान करके किसी की मौत का नाटक करना या किसी की मृत्यु का कारण बनना शामिल हो सकता है।
- (g) **संपत्ति बीमा धोखाधड़ी:** किसी दावे में खोई हुई या क्षतिग्रस्त वस्तुओं के मूल्य को गलत तरीके से बढ़ाना, या बीमा धन एकत्र करने के उद्देश्य से जानबूझकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाना।
- (h) **बीमा एजेंट धोखाधड़ी:** इसमें बीमा एजेंट या दलाल नकली या धोखाधड़ी वाली नीतियां बेचते हैं या व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रीमियम को डायवर्ट करते हैं।
- (i) **श्रमिकों की क्षतिपूर्ति धोखाधड़ी:** मुआवजे के लाभ का दावा करने के लिए कार्यस्थल की चोटों को नकली या अतिरंजित करना।
- (j) **पहचान की चोरी:** यह तब होता है जब कोई व्यक्ति बीमा कवरेज प्राप्त करने या झूठे बीमा दावों को दर्ज करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की पहचान का उपयोग करता है।

प्रभाव: बीमा धोखाधड़ी से बीमा कंपनियों के लिए लागत बढ़ जाती है जिसके परिणामस्वरूप पॉलिसीधारकों के लिए उच्च प्रीमियम हो सकता है। बीमा कंपनियां धोखाधड़ी गतिविधियों का पता लगाने और रोकने के लिए जांच इकाइयों और डेटा एनालिटिक्स जैसी विभिन्न रणनीति अपनाती हैं। बीमा धोखाधड़ी के कानूनी परिणामों में जुर्माना, बहाली और यहां तक कि कारावास भी शामिल हो सकते हैं।

निवारक उपाय: बीमा धोखाधड़ी से निपटने के प्रयासों में सार्वजनिक जागरूकता अभियान, मजबूत नियम और कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बीमा कंपनियों के बीच धोखाधड़ी गतिविधियों की पहचान करने और मुकदमा चलाने के लिए सहयोग शामिल है।

3.2.5 प्रतिभूति धोखाधड़ी

प्रतिभूति धोखाधड़ी, जिसे निवेश धोखाधड़ी के रूप में भी जाना जाता है, निवेशकों को धोखा देने या व्यक्तिगत लाभ के लिए वित्तीय बाजारों में हेरफेर करने का अवैध अभ्यास है। इसमें आमतौर पर निवेशकों को प्रतिभूतियों को खरीदने या बेचने के लिए प्रेरित करने के लिए किसी कंपनी या निवेश के अवसर के बारे में गलत या भ्रामक जानकारी प्रदान करना शामिल है।

इसमें वित्तीय विवरणों को गलत तरीके से प्रस्तुत करना, इनसाइडर ट्रेडिंग, पोंजी योजनाएं और अन्य धोखाधड़ी गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। प्रतिभूति धोखाधड़ी न केवल व्यक्तिगत निवेशकों को परेशान करती है, बल्कि इसका समग्र अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यह एक गंभीर अपराध है जिस पर मुकदमा चलाया जाता है।

सरकारी एजेंसियों द्वारा और इसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण दंड और कारावास हो सकता है। प्रतिभूति धोखाधड़ी के कुछ सामान्य रूपों में शामिल हैं:

- (a) **इनसाइडर ट्रेडिंग:** तब होता है जब किसी कंपनी के बारे में गैर-सार्वजनिक, भौतिक जानकारी तक पहुंच वाले व्यक्ति अपनी प्रतिभूतियों का व्यापार करते हैं, लाभ के लिए अपनी विशेषाधिकार प्राप्त जानकारी का शोषण करते हैं। यह गतिविधि अवैध है क्योंकि यह सामान्य निवेश करने वाली जनता पर अंदरूनी ज्ञान वाले लोगों को गलत तरीके से लाभ पहुंचाती है।
- (b) **गलत बयानी या गलत बयान:** कंपनियां या व्यक्ति कृत्रिम रूप से स्टॉक की कीमतों को बढ़ाने या निवेशकों को धोखा देने के लिए कंपनी की वित्तीय स्थिति, प्रदर्शन या भविष्य की संभावनाओं के बारे में झूठी या भ्रामक जानकारी प्रदान कर सकते हैं।
- (c) **पोंजी योजनाएं:** धोखेबाज निवेशकों को उच्च रिटर्न का वादा करते हैं, नए निवेशकों से धन का उपयोग निवेश से वैध लाभ उत्पन्न करने के बजाय पहले के निवेशकों को रिटर्न देने के लिए करते हैं। चूंकि इस योजना को नए निवेशकों के निरंतर प्रवाह की आवश्यकता होती है, इसलिए यह अंततः ढह जाती है।
- (d) **बाजार में हेरफेर:** यह तब होता है जब व्यक्ति या संस्थाएं भ्रामक या धोखाधड़ी प्रथाओं के माध्यम से सुरक्षा की कीमत को कृत्रिम रूप से बढ़ाती या डिप्लेट करती हैं।
- (e) **लेखांकन धोखाधड़ी:** कंपनियां अपने वित्तीय स्वास्थ्य की झूठी या भ्रामक तस्वीर पेश करने के लिए वित्तीय विवरणों या लेखांकन रिकॉर्ड में हेरफेर करती हैं, जैसे कि राजस्व बढ़ाना या देनदारियों को कम करना।
- (f) **पंप और डंप योजनाएं:** यह तब होता है जब व्यक्ति या संस्थाएं कृत्रिम रूप से झूठी या भ्रामक जानकारी फैलाकर सुरक्षा की कीमत को बढ़ाती हैं, और फिर अपने शेयरों को बढ़ी हुई कीमत पर बेच देती हैं।
- (g) **मंथन:** यह एक अभ्यास है जहां एक ब्रोकर ग्राहक के सर्वोत्तम हित में कार्य करने के बजाय खुद के लिए कमीशन उत्पन्न करने के लिए ग्राहक के खाते में अत्यधिक व्यापार करता है।
- (h) **फ्रंट रनिंग:** यह तब होता है जब कोई ब्रोकर या ट्रेडर ग्राहक के लंबित व्यापार के बारे में जानकारी का उपयोग ग्राहक के सामने अपना व्यापार करने के लिए करता है, ताकि बाजार की चाल का लाभ उठाया जा सके।
- (i) **उच्च उपज निवेश घोटाले:** इसमें निवेशकों को कम या बिना किसी जोखिम के अपने निवेश पर उच्च रिटर्न का वादा करना, निवेशकों को धोखाधड़ी योजनाओं में निवेश करने के लिए लुभाना, लेकिन वैध निवेश के बजाय व्यक्तिगत लाभ के लिए धन का उपयोग करना शामिल है।

- (j) **अपंजीकृत पेशकशें या धोखाधड़ी वाली प्रतिभूतियां:** ऐसी प्रतिभूतियां प्रदान करना जो ठीक से पंजीकृत नहीं हैं या निवेशकों को धोखा देने के लिए निवेश की प्रकृति को गलत तरीके से प्रस्तुत करती हैं।

प्रभाव: इस प्रकार की प्रतिभूति धोखाधड़ी निवेशकों को नुकसान पहुंचाती है, उनके आत्मविश्वास को नुकसान पहुंचाती है, बाजार की अखंडता को नष्ट करती है, और इसके दूरगामी वित्तीय परिणाम हो सकते हैं।

निवारक उपाय: सख्त नियमों और कानूनों के प्रवर्तन जैसे उपाय प्रतिभूति धोखाधड़ी को रोकने और निवेशकों को इन नकारात्मक प्रभावों से बचाने में मदद कर सकते हैं। कंपनियां पारदर्शिता बढ़ाने और निवेशकों को सटीक जानकारी प्रदान करने, विश्वास बनाने और धोखाधड़ी की संभावना को कम करने के लिए भी कदम उठा सकती हैं। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे पूरी तरह से शोध करें, प्रतिष्ठित वित्तीय पेशेवरों से सलाह लें और इन धोखाधड़ी योजनाओं के शिकार होने से बचने के लिए सतर्क रहें।

3.2.6 उपभोक्ता धोखाधड़ी:

उपभोक्ता धोखाधड़ी भ्रामक या बेईमान प्रथाओं को संदर्भित करती है जो व्यक्तियों या उपभोक्ताओं को लक्षित करती हैं, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के खर्च पर अनुचित लाभ या वित्तीय लाभ प्राप्त करना है। इसमें गलत या भ्रामक प्रतिनिधित्व, महत्वपूर्ण जानकारी की चूक, या माल, सेवाओं या जानकारी की बिक्री में अन्य भ्रामक रणनीति शामिल है।

उपभोक्ता धोखाधड़ी खुदरा, बैंकिंग, बीमा और दूरसंचार जैसे विभिन्न उद्योगों में हो सकती है, और पीड़ितों के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिसमें वित्तीय नुकसान और उनके क्रेडिट और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को नुकसान शामिल है।

उपभोक्ता धोखाधड़ी के सामान्य रूपों में शामिल हैं:

- (a) **झूठे विज्ञापन:** ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए किसी उत्पाद या सेवा की सुविधाओं, लाभों या प्रदर्शन के बारे में भ्रामक या झूठे दावे।
- (b) **फ़िशिंग घोटाले:** फ़िशिंग स्कैम में एक धोखेबाज शामिल होता है जो एक वैध कंपनी या संगठन के रूप में प्रस्तुत होता है और व्यक्तियों को उनकी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे लॉगिन क्रेडेंशियल या क्रेडिट कार्ड नंबर प्राप्त करने के लिए ईमेल या संदेश भेजता है।
- (c) **पहचान की चोरी:** धोखाधड़ी या अन्य अपराध करने के लिए नकली ईमेल, वेबसाइट या फोन कॉल के माध्यम से नाम, पता, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर या सामाजिक सुरक्षा नंबर जैसी व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के भ्रामक प्रयास।
- (d) **टेलीमार्केटिंग धोखाधड़ी:** भ्रामक टेलीमार्केटिंग प्रथाएं जो लोगों को झूठे बहाने के तहत खरीदारी करने या वित्तीय जानकारी प्रदान करने का लालच देती हैं।

- (e) **ऑनलाइन शॉपिंग घोटाले:** ये तब होते हैं जब कोई उपभोक्ता ऑनलाइन सामान या सेवाएं खरीदता है, लेकिन विक्रेता वादा किए गए उत्पाद को वितरित नहीं करता है या नकली या घटिया उत्पाद वितरित करता है।
- (f) **पिरामिड योजनाएं:** धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाएं जहां प्रतिभागियों को वैध व्यावसायिक गतिविधियों के बजाय योजना में दूसरों की भर्ती के लिए उच्च रिटर्न का वादा किया जाता है।
- (g) **नकली उत्पाद:** ब्रांडेड उत्पादों की नकली या अनधिकृत प्रतिकृतियां बेचना, अक्सर कम कीमतों पर, उपभोक्ताओं को यह विश्वास करने में गुमराह करना कि वे वास्तविक आइटम खरीद रहे हैं।
- (h) **बैट-एंड-स्विच रणनीति:** उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए आकर्षक कीमत पर किसी उत्पाद या सेवा का विज्ञापन करना, फिर यह दावा करना कि यह अनुपलब्ध है और अधिक महंगे विकल्प को बढ़ावा देना।
- (i) **धोखाधड़ी वाली बिलिंग या कीमत:** उपभोक्ताओं से अघोषित शुल्क या सेवाओं के लिए शुल्क लेना या उचित प्रकटीकरण के बिना चेकआउट के समय कीमतों में हेरफेर करना।
- (j) **क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी:** क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी तब होती है जब कोई व्यक्ति खरीदारी करने या नकदी निकालने के लिए आपकी अनुमति के बिना आपके क्रेडिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की जानकारी का उपयोग करता है। यह विभिन्न तरीकों से हो सकता है, जैसे कि आपका भौतिक कार्ड चोरी करना या ऑनलाइन आपकी जानकारी का उपयोग करना।
- (k) **चिकित्सा धोखाधड़ी:** अनावश्यक या गैर-प्रदान की गई चिकित्सा सेवाओं के लिए बिलिंग, नकली दवाएं बेचना, या धोखाधड़ी वाले चिकित्सा दावों के माध्यम से बीमा कंपनियों से धन प्राप्त करना।
- (l) **धोखेबाज घोटाले:** स्कैमर्स वैध संगठनों के प्रतिनिधियों के रूप में पोज देते हैं, जैसे कि सरकारी एजेंसियां या तकनीकी सहायता, व्यक्तियों को व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करने या भुगतान करने के लिए बरगलाने के लिए।

प्रभाव: उपभोक्ता धोखाधड़ी के व्यक्तियों के लिए गंभीर वित्तीय और भावनात्मक परिणाम हो सकते हैं, जिससे मौद्रिक नुकसान हो सकता है, व्यक्तिगत जानकारी से समझौता हो सकता है, या घटिया या असुरक्षित उत्पादों की खरीद हो सकती है।

निवारक उपाय: नियामक एजेंसियों और उपभोक्ता संरक्षण कानूनों का उद्देश्य उपभोक्ता धोखाधड़ी को रोकना और संबोधित करना, धोखाधड़ी वाले व्यवसायों या व्यक्तियों पर जुर्माना लगाना और प्रभावित उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अवसर प्रदान करना है। सूचित रहना, व्यक्तिगत जानकारी से सतर्क रहना और ऑफ़र और उत्पादों की वैधता की पुष्टि करना उपभोक्ता धोखाधड़ी से खुद को बचाने के लिए आवश्यक कदम हैं।

3.2.7 बौद्धिक संपदा धोखाधड़ी:

बौद्धिक संपदा धोखाधड़ी से तात्पर्य किसी और के विचारों, आविष्कारों या रचनात्मक कार्यों के अनधिकृत उपयोग या चोरी से है, बिना उनकी अनुमति के। इसमें कॉपीराइट उल्लंघन, ट्रेडमार्क उल्लंघन, पेटेंट उल्लंघन और व्यापार रहस्य चोरी शामिल हो सकते हैं।

बौद्धिक संपदा धोखाधड़ी न केवल संपत्ति के सही मालिक को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि कानूनों और विनियमों का भी उल्लंघन करती है, प्रतिस्पर्धा और नवाचार को कमजोर करती है और इसके परिणामस्वरूप व्यक्तियों और व्यवसायों दोनों के लिए वित्तीय नुकसान हो सकता है। आज के डिजिटल युग में यह एक बढ़ती हुई समस्या है, क्योंकि ऑनलाइन जानकारी साझा करने और वितरित करने में आसानी ने धोखेबाजों के लिए दूसरों की बौद्धिक संपदा का शोषण और लाभ उठाना आसान बना दिया है।

बौद्धिक संपदा धोखाधड़ी के कई रूप हैं जिन्हें नीचे समझाया गया है:

1. **पेटेंट उल्लंघन:** यह तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी उत्पाद या तकनीक का आविष्कार या पेटेंट कराने का झूठा दावा करता है, या जब वे अवैध रूप से अपने लाभ के लिए किसी और के पेटेंट आविष्कार का उपयोग करते हैं।
2. **ट्रेडमार्क उल्लंघन:** इसमें लोगो, ब्रांड नाम या चिह्नों का अनधिकृत उपयोग शामिल है जो पंजीकृत ट्रेडमार्क के समान या समान हैं, जिससे वस्तुओं या सेवाओं के स्रोत के बारे में उपभोक्ता भ्रम पैदा होता है।
3. **कॉपीराइट उल्लंघन:** कॉपीराइट धारक की अनुमति के बिना संगीत, फिल्मों, साहित्य, सॉफ्टवेयर या कलाकृति जैसी कॉपीराइट सामग्री का अनधिकृत उपयोग, पुनरुत्पादन, वितरण या बिक्री।
4. **व्यापार गुप्त चोरी:** इसमें कंपनी के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के लिए अनधिकृत प्रकटीकरण या गोपनीय और मालिकाना जानकारी, जैसे सूत्र, डिजाइन या प्रक्रियाओं का उपयोग शामिल है।
5. **डोमेन नाम धोखाधड़ी:** इसमें उन डोमेन नामों को पंजीकृत करना शामिल है जो ग्राहकों को धोखा देने और उनके भ्रम से लाभ प्राप्त करने के लिए लोकप्रिय ब्रांडों या कंपनियों के समान हैं।
6. **जालसाजी:** मूल ट्रेडमार्क स्वामी की अनुमति के बिना कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स आदि सहित ब्रांडेड वस्तुओं की नकली या अनधिकृत प्रतिकृतियां बनाना या बेचना, जो मूल ब्रांड के बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।
7. **साहित्यिक चोरी:** यह तब होता है जब कोई उचित एट्रिब्यूशन या अनुमति के बिना किसी और के काम को अपने रूप में प्रस्तुत करता है।

8. **पायरेसी:** यह व्यावसायिक लाभ के लिए कॉपीराइट सामग्री, जैसे फिल्मों, संगीत और सॉफ्टवेयर का अनधिकृत पुनरुत्पादन और वितरण है।
9. **उत्पादों की गलत बयानी:** इसमें उपभोक्ताओं को धोखा देने और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए किसी उत्पाद या सेवा की एक निश्चित गुणवत्ता, उत्पत्ति या समर्थन का झूठा दावा करना शामिल है।
10. **साइबरस्क्वाटिंग:** यह एक डोमेन नाम को सही मालिक को उच्च कीमत पर बेचने या उपभोक्ताओं को भ्रमित करने या धोखा देने के लिए उपयोग करने के इरादे से पंजीकृत करने का कार्य है। साइबरस्क्वाटिंग डोमेन नाम बेचने या वैध ट्रेडमार्क स्वामी के व्यवसाय को बाधित करने के उद्देश्य से की जाती है।

प्रभाव: बौद्धिक संपदा धोखाधड़ी वैध रचनाकारों, व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक और प्रतिष्ठित जोखिम पैदा करती है। यह नवाचार को कमजोर करता है, अनुसंधान और विकास में निवेश को हतोत्साहित करता है, और बाजार प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करता है।

निवारक उपाय: सरकारें, कानून प्रवर्तन एजेंसियां और अंतर्राष्ट्रीय संगठन बौद्धिक संपदा धोखाधड़ी का मुकाबला करने के लिए कानूनी ढांचे को लागू करके, जांच करके और बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाकर मिलकर काम करते हैं। व्यवसाय अपने नवाचारों और कृतियों को धोखाधड़ी के शोषण से बचाने के लिए ट्रेडमार्क, पेटेंट और कॉपीराइट जैसी रणनीतियों को भी नियोजित करते हैं।

3.3 व्यावसायिक धोखाधड़ी - धोखाधड़ी का पेड़

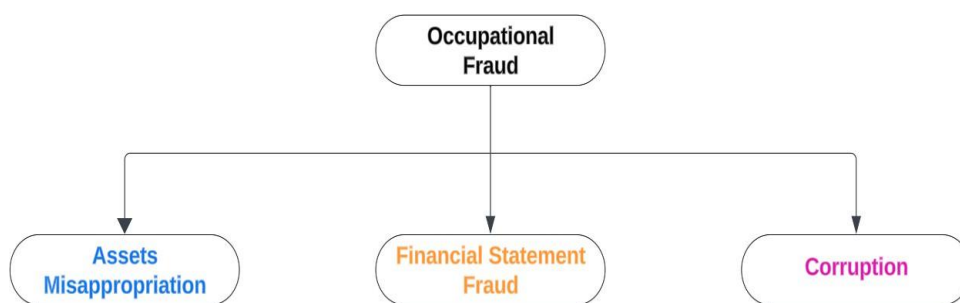
3.3.1 पृष्ठभूमि:

व्यावसायिक धोखाधड़ी से तात्पर्य व्यक्तियों द्वारा उनके नियोक्ता के खिलाफ की गई किसी भी धोखेबाज या धोखाधड़ी गतिविधि से है। ये धोखाधड़ी के कार्य विभिन्न रूप ले सकते हैं, जिसमें गबन, कंपनी की संपत्ति का दुरुपयोग या कार्यस्थल के भीतर होने वाली किसी अन्य प्रकार की धोखाधड़ी गतिविधि शामिल है।

व्यावसायिक धोखाधड़ी आमतौर पर उन कर्मचारियों या प्रबंधकों द्वारा की जाती है जिनके पास कंपनी के संसाधनों तक पहुंच होती है और व्यक्तिगत लाभ के लिए कंपनी को धोखा देने या धोखा देने के लिए अपनी स्थिति का उपयोग करते हैं। इसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय नुकसान हो सकता है और इसकी प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है।

व्यावसायिक धोखाधड़ी की तीन प्राथमिक श्रेणियां हैं:

1. **संपत्ति का दुरुपयोग**
2. **भ्रष्टाचार**
3. **वित्तीय विवरण धोखाधड़ी**



3.3.2 संपत्ति का दुरुपयोग:

संपत्ति का दुरुपयोग संगठन के भीतर व्यक्तियों द्वारा किसी संगठन के संसाधनों या परिसंपत्तियों के धोखाधड़ी और अनधिकृत उपयोग या चोरी को संदर्भित करता है। यह व्यावसायिक धोखाधड़ी की प्राथमिक श्रेणियों में से एक है और इसमें आमतौर पर कर्मचारियों या अंदरूनी सूत्रों को व्यक्तिगत लाभ के लिए कंपनी के संसाधनों में हेरफेर या चोरी करना शामिल होता है। उदाहरणों में नकदी, इन्वेंट्री, या बौद्धिक संपदा की चोरी, साथ ही झूठी चालान या व्यय प्रतिपूर्ति योजनाएं शामिल हैं। यह अक्सर रडार के नीचे होता है, कार्यस्थल के भीतर आंतरिक नियंत्रण और विश्वास में अंतराल का शोषण करता है।

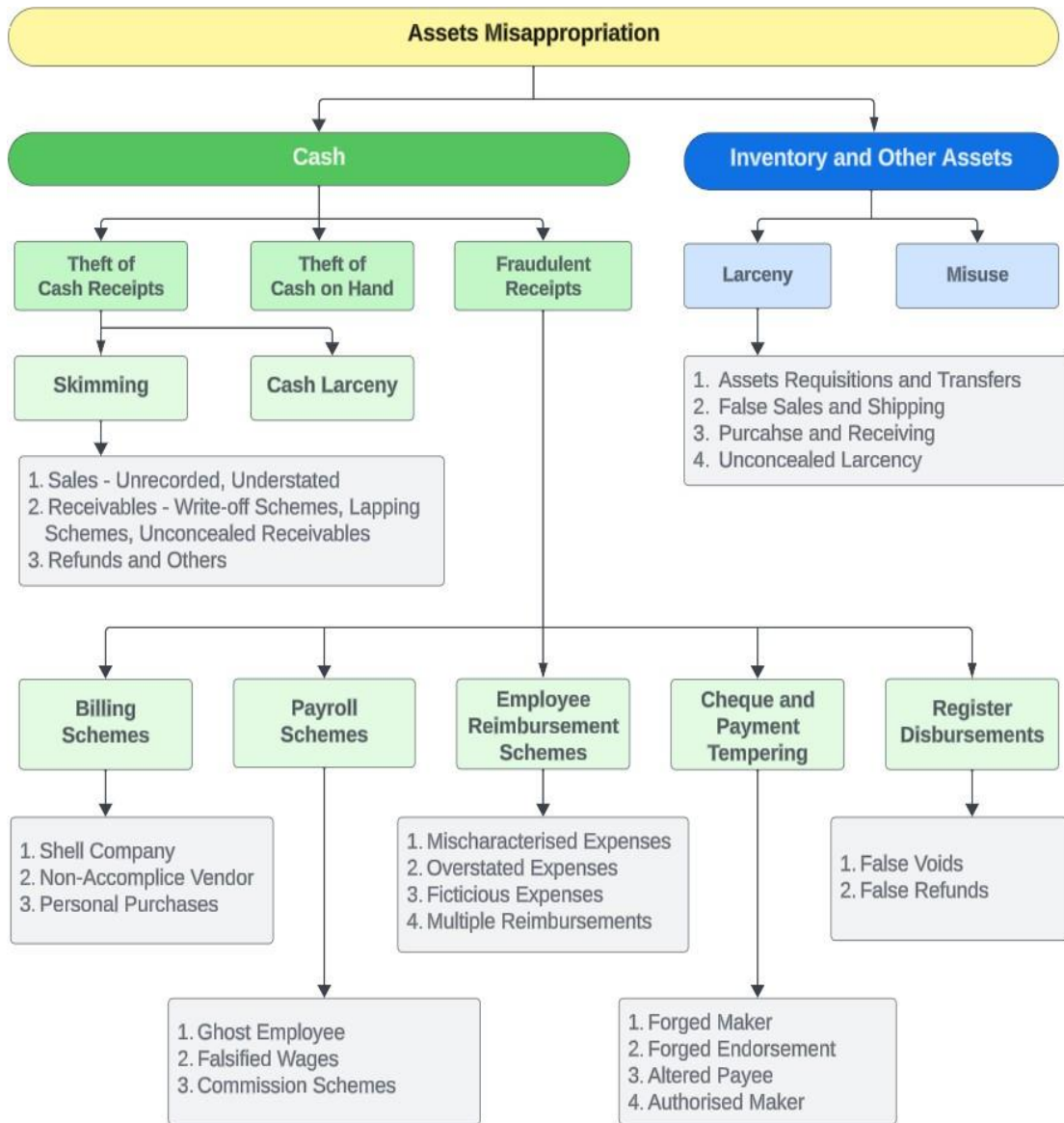
यह धोखेबाज आचरण न केवल कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य को प्रभावित करता है बल्कि विश्वास को भी मिटा देता है, संगठनात्मक संस्कृति और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है।

परिसंपत्ति के दुरुपयोग में नियोजित योजनाएं विविध और अनुकूलनीय हैं, जिससे पता लगाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। कर्मचारी लेखांकन प्रणालियों में कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं, रिकॉर्ड में हेरफेर कर सकते हैं या धन या संसाधनों को हटाने के लिए बाहरी पार्टियों के साथ सांठगांठ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, व्यक्ति काल्पनिक विक्रेता बना सकते हैं, फुलाए गए चालान जमा कर सकते हैं, या व्यय रिपोर्ट बना सकते हैं जिससे व्यक्तिगत उपयोग के लिए धन निकाल दिया जा सकता है।

इन योजनाओं की सूक्ष्मता और विविधता धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण की मांग करती है, जिसके लिए मजबूत आंतरिक नियंत्रण, नियमित ऑडिट और अनियमितताओं के लिए सतर्क नजर की आवश्यकता होती है।

परिसंपत्ति के दुरुपयोग को रोकने और संबोधित करने के लिए एक बहुस्तरीय रणनीति की आवश्यकता होती है जो पारदर्शिता और जवाबदेही की संस्कृति के साथ निवारक उपायों को जोड़ती है। परिसंपत्तियों तक पहुंच पर सख्त नियंत्रण स्थापित करना, कर्तव्यों को अलग करना और व्हिसलब्लोअर हॉटलाइन या रिपोर्टिंग तंत्र को लागू करना सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समान रूप से महत्वपूर्ण एक कार्य वातावरण को बढ़ावा देना है जहां नैतिक व्यवहार को प्रोत्साहित किया जाता है और कर्मचारियों को धोखाधड़ी के जोखिमों के बारे में शिक्षित किया जाता है। एक मजबूत नैतिक नींव स्थापित करके और कड़े नियंत्रणों को लागू करके, संगठन संपत्ति के दुरुपयोग के तरीकों के शिकार होने की संभावना को काफी कम कर सकते हैं।

विभिन्न प्रकार के एसेट मिसविनियोग नीचे दिए गए फ़्लोचार्ट में प्रस्तुत किए गए हैं:



1. नकद दुरुपयोग:

(a) **नकद प्राप्तियों की चोरी:** नकद प्राप्तियों की चोरी संपत्ति के दुरुपयोग का एक रूप है जहां एक संगठन के भीतर व्यक्ति अवैध रूप से कंपनी के लिए नकदी का साइफ-ऑफ करते हैं। इस प्रकार की धोखाधड़ी में अलग-अलग तरीके नियोजित होते हैं।

(i) **स्किमिंग:** स्किमिंग में आधिकारिक तौर पर दर्ज होने से पहले नकदी चोरी करना शामिल है, अक्सर बिक्री के बिंदु पर किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी ग्राहकों से नकद भुगतान कर सकता है

कंपनी की पुस्तकों में लेनदेन रिकॉर्ड किए बिना। विभिन्न क्षेत्रों के तहत विभिन्न प्रकार की स्किमिंग तकनीकों को नीचे समझाया गया है:

A. बिक्री

- ❖ **रिकॉर्ड न की गई बिक्री:** रिकॉर्ड न की गई बिक्री में कंपनी के रिकॉर्ड से लेनदेन की जानबूझकर चूक शामिल होती है, जिससे धोखेबाज को लेखांकन प्रणाली में किसी भी निशान के बिना नकदी जेब में रखने की अनुमति मिलती है। स्किमिंग का यह रूप तब होता है जब व्यवसाय द्वारा की गई बिक्री जानबूझकर दर्ज या प्रलेखित नहीं होती है।

विधि: एक कर्मचारी सीधे ग्राहकों से नकदी प्राप्त कर सकता है और जानबूझकर उन बिक्री को कंपनी की पुस्तकों या पॉइंट-ऑफ-सेल सिस्टम में रिकॉर्ड करने में विफल हो सकता है। लेन-देन का दस्तावेजीकरण न करके, धोखेबाज चोरी किए गए धन का पता लगाने से बचता है।

प्रभाव: रिकॉर्ड न की गई बिक्री के परिणामस्वरूप कंपनी के राजस्व को सीधा नुकसान होता है। लापता लेनदेन वित्तीय रिकॉर्ड को विकृत करते हैं, जिससे गलत वित्तीय रिपोर्टिंग होती है और झूठी या अधूरी जानकारी के आधार पर व्यावसायिक निर्णयों को संभावित रूप से प्रभावित किया जाता है।

- ❖ **कम बिक्री:** कम बिक्री में बिक्री रिकॉर्ड में हेरफेर करना शामिल है ताकि व्यवसाय वास्तव में जो कमाता है उससे कम राजस्व के आंकड़ों को प्रतिबिंबित किया जा सके। यह तकनीक धोखेबाज को तत्काल संदेह पैदा किए बिना प्राप्त नकदी के एक हिस्से को पॉकेट में डालने की अनुमति देती है, जिससे ऐसा लगता है कि व्यवसाय ने कम राजस्व उत्पन्न किया है।

विधि: एक कर्मचारी जानबूझकर कम बिक्री की रिपोर्ट करके या लेखांकन प्रणाली में बिक्री के आंकड़ों को बदलकर कंपनी के बिक्री रिकॉर्ड में हेरफेर करता है। यह हेरफेर उत्पन्न राजस्व की सही राशि को छुपाता है, जिससे धोखेबाज धन का दुरुपयोग कर सकता है।

प्रभाव: कम आंकी गई बिक्री वास्तविक बिक्री की तुलना में कम राजस्व दिखाकर वित्तीय विवरणों को विकृत करती है, जिससे भ्रामक वित्तीय प्रदर्शन संकेतक होते हैं। यह हेरफेर कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और लाभप्रदता को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है।

B. प्राप्य

- ❖ **राइट-ऑफ योजनाएं:** राइट-ऑफ योजनाओं में प्राप्य खातों के कपटपूर्ण राइट-ऑफ शामिल होते हैं, जहां एक कर्मचारी वैध प्राप्ति में हेरफेर करता है या लिखता है

कंपनी की किताबों से। वे निधियों के दुवनियोजन को कवर करने के लिए काल्पनिक बढ़े खाते में डालने या बढ़े खाते डालने की प्रक्रिया में हेरफेर कर सकते हैं।

विधि: एक कर्मचारी नकली क्रेडिट मेमो या राइट-ऑफ दस्तावेज़ बना सकता है, यह दावा करते हुए कि कुछ प्राप्य अप्राप्य हैं या निपटाए गए हैं, जब वास्तव में, वे नहीं हैं। ये झूठे राइट-ऑफ प्रभावी रूप से नकदी की चोरी को छिपाते हैं।

प्रभाव: इस योजना के परिणामस्वरूप कंपनी के राजस्व और परिसंपत्तियों को सीधा नुकसान होता है। राइट-ऑफ को गलत साबित करके, अपराधी तत्काल संदेह को उठाए बिना धन की चोरी कर सकता है, क्योंकि यह योजना एक साधारण लेखांकन समायोजन प्रतीत होती है।

- ❖ **लैपिंग योजनाएं:** लैपिंग में नकदी की चोरी को कवर करने के लिए प्राप्य खातों में हेरफेर करना शामिल है। सीधे नकदी जेब में डालने के बजाय, जालसाज प्रारंभिक चोरी के कारण होने वाली कमी को कवर करने के लिए अन्य स्रोतों से बाद के भुगतानों का उपयोग करके अपने ट्रैक को कवर करता है।

विधि: अपराधी बाद के ग्राहकों से भुगतान लेता है और उन भुगतानों को पूर्व लेनदेन से लापता धन को कवर करने के लिए लागू करता है। वे शुरुआती दुवनियोजन को छिपाने के लिए भुगतान को स्थानांतरित करने के इस चक्र को जारी रखते हैं।

प्रभाव: लैपिंग योजनाएँ जटिल और लंबी हो सकती हैं। वे लापता धन की खोज में देरी करते हैं, क्योंकि नए ग्राहकों से भुगतान का उपयोग विसंगतियों को कवर करने के लिए किया जाता है, जिससे प्राप्य अभिलेखों की करीबी जांच के बिना अनियमितताओं का पता लगाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

C. धनवापसी और अन्य क्षेत्र

- ❖ **धनवापसी धोखाधड़ी:** धनवापसी धोखाधड़ी में अवैध रूप से नकदी प्राप्त करने के लिए धनवापसी प्रक्रिया में हेरफेर करना शामिल है जो कंपनी पर बकाया नहीं है। कर्मचारी व्यक्तिगत लाभ के लिए फर्जी रिफंड बनाकर या रिफंड प्रोसेसिंग करके पैसे कमाने के लिए रिफंड प्रक्रियाओं का फायदा उठाते हैं।

विधि: एक धोखेबाज कर्मचारी कंपनी के सिस्टम में नकली धनवापसी लेनदेन उत्पन्न कर सकता है, गैर-मौजूद रिटर्न के लिए रिफंड संसाधित कर सकता है या धन को अपनी जेब में बदलने के लिए वैध धनवापसी अनुरोधों में हेरफेर कर सकता है।

प्रभाव: रिफंड धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप कंपनी को सीधे वित्तीय नुकसान होता है। गलत रिफंड वित्तीय रिकॉर्ड को विकृत करते हैं और लेखांकन पुस्तकों में अशुद्धियों का कारण बन सकते हैं, वित्तीय रिपोर्टिंग और लाभप्रदता आकलन को प्रभावित कर सकते हैं।

❖ **अन्य स्किमिंग तकनीकें:** अधिक सामान्य तरीकों के अलावा, कई अन्य तकनीकें हैं जो नकद रसीदों की चोरी से संबंधित स्किमिंग के अंतर्गत आती हैं:

- **अतिरंजित खर्च:** कर्मचारी व्यावसायिक खर्चों को बढ़ा सकते हैं और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति को जेब में डाल सकते हैं, कंपनी द्वारा प्रतिपूर्ति किए जाने वाले झूठे या अतिरंजित खर्चों के साथ व्यय रिपोर्ट को पैडिंग कर सकते हैं।
- **काल्पनिक छूट:** कर्मचारी ग्राहकों को अनधिकृत छूट प्रदान करने के लिए काल्पनिक छूट बना सकते हैं या छूट नीतियों में हेरफेर कर सकते हैं, वास्तविक छूट और रिपोर्ट की गई राशि के बीच अंतर को जेब में डाल सकते हैं।
- **अनधिकृत राइट-ऑफ:** कर्मचारी उचित प्राधिकरण के बिना वैध ऋण या प्राप्य खातों को लिख सकते हैं, नकदी को डायवर्ट कर सकते हैं और चोरी को गलत तरीके से अप्राप्य घोषित करके छिपा सकते हैं।

प्रभाव: इन स्किमिंग तकनीकों के परिणामस्वरूप वित्तीय नुकसान, वित्तीय रिकॉर्ड का विरूपण और कंपनी की वित्तीय स्थिति की गलत व्याख्या हो सकती है। वे बजट और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

(ii) **नकद चोरी:** एक अन्य विधि में लार्सी शामिल है, जहां दर्ज होने के बाद नकदी चोरी हो जाती है, जैसे कि लेनदेन के दस्तावेज के बाद कैश रजिस्टर या तिजोरी से पैसे लेना।

निवारक उपाय: नकद प्राप्तियों की चोरी को रोकने के लिए मजबूत आंतरिक नियंत्रणों को लागू करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि कर्तव्यों को अलग करना, नियमित रूप से नकद खातों का मिलान करना और औचक ऑडिट करना।

इसके अतिरिक्त, पर्याप्त प्रशिक्षण और निरीक्षण प्रदान करने के साथ-साथ पारदर्शिता और जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा देना, ऐसी धोखाधड़ी गतिविधियों के खिलाफ निवारक के रूप में कार्य कर सकता है। सख्त नियंत्रण लागू करना और नियमित जांच और संतुलन का संचालन करना एक संगठन के भीतर नकद प्राप्तियों की चोरी के जोखिम को काफी कम कर सकता है **(ए) हाथ पर नकदी की चोरी**

हाथ पर नकदी की चोरी भौतिक मुद्रा या नकदी होल्लिंग के अनधिकृत और गैरकानूनी लेने को संदर्भित करती है जो एक संगठन ने व्यवसाय के लिए आसानी से उपलब्ध कराई है

कार्रवाई। इस प्रकार की चोरी में कंपनी के परिसर, तिजोरियों या किसी भी स्थान से सीधे नकदी चोरी करना शामिल है जहां नकदी संग्रहीत की जाती है।

तरीके: कर्मचारी या अंदरूनी सूत्र शारीरिक रूप से कैश रजिस्टर, पेटी कैश ड्रॉअर, तिजोरी, या अन्य स्थानों से जुड़े कैश ड्रॉअर से नकदी ले सकते हैं जहां नकदी संग्रहीत की जाती है। यह विभिन्न माध्यमों से हो सकता है, जैसे कि पैसे लेना जब कोई नहीं देख रहा हो, सुरक्षा उपायों को ओवरराइड करना, या नकदी भंडार तक पहुंचने के लिए अंदरूनी ज्ञान का उपयोग करना।

प्रभाव: हाथ पर नकदी की चोरी सीधे कंपनी की तरलता और वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करती है। इसके परिणामस्वरूप धन की तत्काल हानि होती है और दिन-प्रतिदिन के कार्यों को करने की क्षमता प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त, चोरी व्यावसायिक गतिविधियों को बाधित कर सकती है और संगठन के भीतर विश्वास को खत्म कर सकती है।

रोकथाम के उपाय: हाथ पर नकदी की चोरी को रोकने में निगरानी प्रणाली, नकदी भंडारण क्षेत्रों तक सीमित पहुंच, सुरक्षित तिजोरियों का उपयोग करने और नकदी होल्डिंग के नियमित सामंजस्य और ऑडिट आयोजित करने सहित मजबूत सुरक्षा उपायों को लागू करना शामिल है। जवाबदेही की संस्कृति बनाना, जहां कई व्यक्ति नकदी प्रबंधन प्रक्रियाओं की देखरेख और सत्यापन करते हैं, ऐसी चोरी के लिए एक निवारक के रूप में कार्य कर सकते हैं।

कर्मचारियों को कैश हैंडलिंग प्रोटोकॉल का पालन करने के महत्व के बारे में शिक्षित करना और किसी भी संदिग्ध व्यवहार की रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करना भी ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद कर सकता है।

(a) **धोखाधड़ी वाली रसीदें:** धोखाधड़ी वाली रसीदें मनगढ़ंत या परिवर्तित दस्तावेजों को संदर्भित करती हैं जो लेनदेन या भुगतान का झूठा प्रतिनिधित्व करते हैं जो कभी नहीं हुए या कंपनी के आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज किए गए से अलग थे। ये रसीदें धोखाधड़ी गतिविधियों को धोखा देने और कवर करने, धन के दुरुपयोग, या व्यक्तिगत लाभ के लिए वित्तीय रिकॉर्ड में हेरफेर करने या अवैध कार्यों को छिपाने के लिए बनाई गई हैं।

धोखाधड़ी रसीदों के लक्षण:

- (i) **निर्माण:** धोखाधड़ी वाली रसीदें पूरी तरह से लेनदेन, राशि या पार्टियों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए गढ़ी या बदल दी जाती हैं। वे वास्तविक रसीदों के पूरी तरह से काल्पनिक या परिवर्तित संस्करण हो सकते हैं।
- (ii) **गलत बयानी:** ये रसीदें लेन-देन के विवरणों को गलत तरीके से बताती हैं या पूरी तरह से गढ़ती हैं, जैसे कि भुगतान की गई राशि, प्रदान की गई वस्तुएं या सेवाएं, या इसमें शामिल पक्ष। उन्हें गैर-मौजूद सेवाओं के लिए भुगतान या प्रदान की गई सेवाओं के लिए बढ़ी हुई राशि दिखाने के लिए बनाया जा सकता है।

- (iii) **धोखा:** धोखाधड़ी रसीदों का प्राथमिक उद्देश्य लेखांकन परीक्षकों, प्रबंधन, या अन्य हितधारकों को लेनदेन की प्रकृति या अस्तित्व के बारे में धोखा देना है, धन या संपत्ति के वास्तविक प्रवाह को छिपाना है।

प्रभाव: धोखाधड़ी वाली रसीदें वित्तीय रिकॉर्ड को महत्वपूर्ण रूप से विकृत कर सकती हैं, जिससे गलत वित्तीय रिपोर्टिंग, खर्चों या राजस्व की गलत बयानी हो सकती है, और इसके परिणामस्वरूप संगठन को वित्तीय नुकसान हो सकता है। ये मनगढ़ंत या परिवर्तित दस्तावेज़ कानूनी नतीजों को भी ट्रिगर कर सकते हैं, कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं और हितधारकों के बीच विश्वास को नष्ट कर सकते हैं।

निवारक उपाय: धोखाधड़ी वाली रसीदों को रोकने में सख्त आंतरिक नियंत्रण, कर्तव्यों का पृथक्करण, नियमित ऑडिट और प्राप्ति और लेनदेन की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए दस्तावेज़ीकरण की गहन जांच को लागू करना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, एक नैतिक संस्कृति को बढ़ावा देने और धोखाधड़ी जागरूकता पर प्रशिक्षण प्रदान करने से कर्मचारियों को रसीदों से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधियों को पहचानने और रिपोर्ट करने में मदद मिल सकती है।

- (ii) **बिलिंग योजनाएं:** बिलिंग योजनाएं धोखाधड़ी संवितरण का एक रूप हैं जहां एक संगठन के भीतर व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ या अन्य अनधिकृत उद्देश्यों के लिए धन को हटाने के लिए बिलिंग सिस्टम में हेरफेर करते हैं। इन योजनाओं में शेल कंपनियां, गैर-सहयोगी विक्रेता, या कंपनी को धोखा देने और अवैध रूप से धन प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत खरीद शामिल हो सकती है।

A. मुखौटा कंपनियां: मुखौटा कंपनियों से जुड़ी बिलिंग योजनाओं में धोखेबाज फर्जी इकाइयां बनाते हैं जो वैध लगती हैं लेकिन उनका कोई वास्तविक कारोबार नहीं होता है। ये शेल कंपनियां पीड़ित संगठन को उन सामानों या सेवाओं के लिए चालान जमा करती हैं जो कभी प्रदान नहीं किए गए थे। जालसाज इन धोखाधड़ी वाले चालानों के भुगतान को मंजूरी देता है, शेल कंपनी को धन निर्देशित करता है, जिसे अक्सर अपराधी या साथी द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

B. गैर-सहयोगी विक्रेता: इस योजना में झूठे चालान उत्पन्न करने या वैध लोगों को बढ़ाने के लिए संगठन के बाहर एक वास्तविक विक्रेता के साथ मिलीभगत शामिल है। विक्रेता प्रदान की गई वस्तुओं या सेवाओं के लिए ओवरबिल कर सकता है, और संगठन के भीतर धोखेबाज इन भुगतानों को मंजूरी देता है। अतिरिक्त भुगतान तब धोखेबाज को वापस कर दिया जाता है, या तो नकद में या अन्य माध्यमों से, किकबैक या गबन का एक रूप बनाता है।

C. व्यक्तिगत खरीद: कुछ मामलों में, व्यक्ति कंपनी के फंड का उपयोग करके व्यक्तिगत खरीदारी करने के लिए कंपनी के भीतर अपनी स्थिति का दुरुपयोग करते हैं। इसमें व्यक्तिगत वस्तुओं के लिए झूठे या फुलाए गए चालान जमा करना शामिल हो सकता है, यह दावा करते हुए कि वे

व्यवसाय से संबंधित खर्च हैं। धोखाबाज तब भुगतान को मंजूरी देता है, प्रभावी रूप से व्यक्तिगत लाभ के लिए कंपनी के संसाधनों का उपयोग करता है।

इन बिलिंग योजनाओं में धन को डायवर्ट करने के लिए भुगतान प्रक्रिया में हेरफेर करना शामिल है, चाहे नकली चालान, फुलाए गए बिलों के माध्यम से, या व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए कंपनी के संसाधनों का दुरुपयोग करना।

रोकथाम के उपाय: ऐसी योजनाओं को रोकने के लिये मज़बूत आंतरिक नियंत्रण, कर्तव्यों का पृथक्करण, नियमित ऑडिट और खरीद एवं भुगतान प्रक्रियाओं की कड़ी निगरानी की आवश्यकता होती है।

इसके अतिरिक्त, विक्रेताओं पर उचित परिश्रम करना और कर्मचारियों को धोखाधड़ी के जोखिमों और नैतिक प्रथाओं के बारे में शिक्षित करना इन धोखाधड़ी संवितरणों का पता लगाने और रोकने में महत्वपूर्ण है।

- (ii) **पेरोल योजनाएं:** पेरोल योजनाओं में एक कंपनी के भीतर कर्मचारी मुआवजे से संबंधित विभिन्न धोखाधड़ी प्रथाएं शामिल हैं। ये योजनाएं अक्सर व्यक्तिगत लाभ के लिए पेरोल प्रणाली में कमजोरियों का फायदा उठाती हैं।

प्रभाव: ये योजनाएं व्यक्तिगत संवर्धन के लिए कंपनी के धन को डायवर्ट करती हैं, अक्सर जटिल साधनों के माध्यम से जिसमें पेरोल प्रणाली में हेरफेर करना शामिल होता है।

निवारक उपाय: ऐसी योजनाओं को रोकने के लिए मज़बूत आंतरिक नियंत्रण, नियमित ऑडिट, कर्तव्यों का पृथक्करण और धोखाधड़ी गतिविधियों का पता लगाने और रोकने के लिए पेरोल प्रक्रियाओं की सख्त निगरानी की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, इस तरह के शोषणकारी व्यवहारों को रोकने के लिए संगठन के भीतर नैतिकता और जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा देना आवश्यक है।

- (iii) **व्यय प्रतिपूर्ति योजनाएं:** व्यय प्रतिपूर्ति योजनाओं में व्यक्तिगत खर्चों या गैर-व्यवसाय से संबंधित खर्चों के लिए धोखाधड़ी से धन प्राप्त करने के लिए एक संगठन के भीतर प्रतिपूर्ति प्रक्रिया में हेरफेर करना शामिल है। ये योजनाएं गलत खर्च, अतिरंजित खर्च, काल्पनिक खर्च और कई प्रतिपूर्ति सहित विभिन्न रूप ले सकती हैं।

A. गलत व्यय: इसमें कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति के लिए वैध व्यावसायिक खर्चों के रूप में व्यक्तिगत खर्चों को गलत तरीके से प्रस्तुत करना शामिल है। उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी व्यक्तिगत भोजन व्यय को ग्राहक मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत कर सकता है या गैर-व्यवसाय से संबंधित खर्चों के लिए प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए व्यक्तिगत छुट्टियों को व्यावसायिक यात्राओं के रूप में लेबल कर सकता है।

- B. अतिरंजित व्यय:** इसमें उच्च प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए वैध व्यावसायिक खर्चों की वास्तविक लागत को बढ़ाना शामिल है। उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी एक व्यापार रात्रिभोज या सम्मेलन के खर्चों की लागत को बढ़ा सकता है, रसीदें या चालान जमा कर सकता है जो वास्तव में खर्च किया गया था।
- C. काल्पनिक खर्च:** धोखेबाज पूरी तरह से झूठे खर्च करते हैं जो कभी नहीं हुए और उन्हें प्रतिपूर्ति के लिए जमा करते हैं। वे उन सेवाओं या उत्पादों के लिए नकली रसीदें या चालान बना सकते हैं जिन्हें कभी खरीदा या प्राप्त नहीं किया गया था, व्यय रिपोर्टिंग और अनुमोदन प्रक्रिया में कमजोरियों का फायदा उठाते हुए।
- D. एकाधिक प्रतिपूर्ति:** इसमें एक ही खर्च के लिए डुप्लिकेट या एकाधिक प्रतिपूर्ति अनुरोध जमा करना शामिल है। एक कर्मचारी विभिन्न विभागों से या विभिन्न तरीकों का उपयोग करके एक ही खर्च के लिए प्रतिपूर्ति का दावा कर सकता है, प्रभावी रूप से एक ही खर्च के लिए कई बार प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है।

ये व्यय प्रतिपूर्ति योजनाएं व्यक्तिगत लाभ के लिए संगठन के धन का दोहन करने या अनधिकृत प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए प्रतिपूर्ति प्रक्रिया में हेरफेर करती हैं। इस तरह के धोखाधड़ी संवितरण को रोकने के लिए सख्त व्यय नीतियों, विस्तृत दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं, पूर्व-अनुमोदन प्रक्रियाओं और खर्चों के गहन सत्यापन को लागू करने की आवश्यकता होती है। इन धोखाधड़ी गतिविधियों का पता लगाने और रोकने के लिए नियमित ऑडिट, कर्तव्यों का पृथक्करण, और नैतिक आचरण और धोखाधड़ी जागरूकता पर कर्मचारी प्रशिक्षण आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, अंतर्निहित नियंत्रणों के साथ स्वचालित व्यय प्रबंधन प्रणालियों का उपयोग प्रतिपूर्ति धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है।

- (iv) **चेक और पेमेंट टेम्परिंग:** इन योजनाओं में भुगतान साधनों में हेरफेर या परिवर्तन शामिल हैं, जैसे कि धोखाधड़ी से धन प्राप्त करने या व्यक्तिगत लाभ के लिए भुगतान को डायवर्ट करने के लिए चेक। इन योजनाओं में जाली निर्माता, जाली समर्थन, परिवर्तित भुगतानकर्ता और अधिकृत निर्माता योजनाओं सहित विभिन्न तरीके शामिल हैं।

- A. जाली निर्माता:** इसमें एक अनधिकृत व्यक्ति शामिल होता है जो एक वैध खाताधारक या कंपनी के नाम और खाते के विवरण का उपयोग करके एक धोखाधड़ी चेक बनाता है। अपराधी चेक के निर्माता के रूप में खाताधारक के हस्ताक्षर को जाली बनाता है, इसे अपने लाभ के लिए या खाताधारक के ज्ञान या सहमति के बिना किसी और के लाभ के लिए जारी करता है।

- B. जाली समर्थन:** धोखेबाज वैध रूप से जारी किए गए चेकों को रोकते हैं और इच्छित भुगतानकर्ता के समर्थन हस्ताक्षर को जाली बनाते हैं। ऐसा करके, वे भुगतान को स्वयं या किसी साथी को पुनर्निर्देशित करते हैं। यह चेक जारी होने के बाद या चेक के ट्रांज़िट के दौरान हो सकता है।
- C. परिवर्तित आदाता:** इसमें धोखेबाज द्वारा इच्छित प्राप्तकर्ता को बदलने के लिए वैध आदाता के साथ एक अधिकृत चेक को इंटरसेप्ट करना और बदलना शामिल है। अपराधी चेक पर आदाता की जानकारी को बदल देता है और भुगतान को स्वयं या किसी अन्य पार्टी को भेज देता है।
- D. अधिकृत निर्माता:** इसमें संगठन के भीतर एक व्यक्ति शामिल होता है, आमतौर पर हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी के साथ, धोखाधड़ी से चेक जारी करना या व्यक्तिगत लाभ के लिए भुगतान को अधिकृत करना। अपराधी चेक जारी करने या भुगतान को मंजूरी देने के लिए अपने वैध प्राधिकरण का उपयोग करता है, लेकिन अनधिकृत उद्देश्यों के लिए धन को स्वयं या किसी साथी को डायवर्ट करता है।

प्रभाव: ये छेड़छाड़ योजनाएं व्यक्तिगत लाभ या अनधिकृत उद्देश्यों के लिए भुगतान में हेरफेर करने के लिए चेक जारी करने, हैंडलिंग और अनुमोदन प्रक्रियाओं में कमजोरियों का फायदा उठाती हैं।

निवारक उपाय: इस तरह के कपटपूर्ण संवितरण को रोकने के लिये मज़बूत आंतरिक नियंत्रणों को लागू करने की आवश्यकता होती है, जिसमें कर्तव्यों का पृथक्करण, भुगतान के लिये दोहरा प्राधिकरण, नियमित समाधान और भुगतान साधनों का गहन सत्यापन शामिल है।

इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों को धोखाधड़ी के जोखिमों और नैतिक प्रथाओं के बारे में शिक्षित करना, नियमित ऑडिट करने और धोखाधड़ी का पता लगाने वाली तकनीकों को नियोजित करने के साथ-साथ इन धोखाधड़ी गतिविधियों का पता लगाने और रोकने में मदद कर सकता है।

- (v) **रजिस्टर संवितरण:** रजिस्टर संवितरण योजनाओं में धोखाधड़ी की गतिविधियां शामिल होती हैं जहां एक संगठन के भीतर व्यक्ति धन का दुरुपयोग करने के लिए कैश रजिस्टर या पॉइंट-ऑफ-सेल सिस्टम में हेरफेर करते हैं। ये योजनाएं संगठन से अवैध रूप से धन प्राप्त करने के तरीकों के रूप में झूठे शून्य और झूठे रिफंड को शामिल कर सकती हैं।

- A. झूठी शून्यता:** एक झूठी शून्य योजना में, एक कर्मचारी वैध बिक्री का काल्पनिक रद्दीकरण बनाने के लिए कैश रजिस्टर या पॉइंट-ऑफ-सेल सिस्टम में शून्य लेनदेन फ़ंक्शन का शोषण करता है। वास्तव में किसी लेनदेन को रद्द करने के बजाय, धोखेबाज झूठी बिक्री को रद्द कर देता है और नकदी को जेब में डाल देता है या धन को कहीं और मोड़ने के लिए लेनदेन को बदल देता है।

विधि: अपराधी ग्राहक के साथ लेनदेन कर सकता है, भुगतान प्राप्त कर सकता है, फिर बाद में सिस्टम में लेनदेन को रद्द कर सकता है। हालांकि, जालसाज ग्राहक को पैसे वापस करने के बजाय नकदी को निजी इस्तेमाल के लिए रख लेता है।

प्रभाव: झूठी रिक्तियों से वैध बिक्री रिकॉर्ड गायब हो जाते हैं और कंपनी के लिए राजस्व का स्पष्ट नुकसान होता है। वे नकदी की चोरी को छिपाते हैं, ऐसा लगता है कि लेनदेन रद्द कर दिया गया था, जब वास्तव में, धन जेब में था।

B. झूठी वापसी: झूठे रिफंड में लेनदेन के लिए धोखाधड़ी प्रतिपूर्ति बनाने के लिए धनवापसी प्रक्रियाओं में हेरफेर करना शामिल है जो कभी नहीं हुआ या पहले भुगतान किया गया था। ग्राहकों को रिफंड जारी करने के बजाय, जालसाज झूठे रिफंड लेनदेन उत्पन्न करता है और व्यक्तिगत लाभ के लिए रिफंड की गई राशि रखता है।

विधि: अपराधी कंपनी के सिस्टम में धनवापसी लेनदेन कर सकता है, किसी उत्पाद या सेवा के लिए ग्राहक को वापस करने का दावा कर सकता है। हालांकि, ग्राहक ने कभी भी आइटम वापस नहीं किया या इसे कभी नहीं खरीदा, और रिफंड की गई राशि सीधे धोखेबाज के पास जाती है।

प्रभाव: झूठे रिफंड के परिणामस्वरूप कंपनी को फाइनेंशियल नुकसान होता है क्योंकि फंड गलत तरीके से डिस्बर्स किए जाते हैं। वे वित्तीय रिकॉर्ड को विकृत करते हैं और रिपोर्ट किए गए राजस्व और वास्तविक लेनदेन के बीच विसंगति पैदा करते हैं।

निवारक उपाय: रजिस्टर संवितरण योजनाओं को रोकना, जैसे कि झूठे शून्य और झूठे रिफंड, में कड़े नियंत्रण और नकदी प्रबंधन प्रक्रियाओं की निगरानी को लागू करना शामिल है।

इसमें कर्तव्यों को अलग करना, रिक्तियों और धनवापसी के लिए दोहरे प्राधिकरण को लागू करना, लेनदेन के नियमित सामंजस्य का संचालन करना और पॉइंट-ऑफ-सेल सिस्टम के माध्यम से लेनदेन की बारीकी से निगरानी करना शामिल है।

धोखाधड़ी जागरूकता और नैतिक आचरण पर कर्मचारी प्रशिक्षण भी इन धोखाधड़ी संवितरणों को रोकने और पता लगाने में महत्वपूर्ण है।

2. इन्वेंट्री और अन्य परिसंपत्तियों का दुरुपयोग:

(a) दुरुपयोग: इन्वेंट्री और अन्य परिसंपत्तियों का दुरुपयोग संपत्ति के दुरुपयोग का एक रूप है जिसमें एक संगठन के भीतर व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ, अनधिकृत उद्देश्यों या गैर-व्यवसाय से संबंधित गतिविधियों के लिए कंपनी के संसाधनों का दुरुपयोग या दुरुपयोग करते हैं। इस कदाचार में विभिन्न शामिल हैं

संगठन के वित्तीय स्वास्थ्य और परिचालन दक्षता को प्रभावित करने वाली इन्वेंट्री या परिसंपत्तियों का शोषण और डायवर्ट करने के तरीके।

(i) **इन्वेंट्री का दुरुपयोग:**

- A. गबन की चोरी:** कर्मचारी व्यक्तिगत उपयोग या पुनर्विक्रय के लिए इन्वेंट्री आइटम या कच्चे माल की चोरी कर सकते हैं, जिससे कंपनी को सीधा नुकसान हो सकता है।
- B. व्यक्तिगत उपयोग:** कर्मचारी व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए कंपनी की सूची का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि प्राधिकरण के बिना कार्यालय की आपूर्ति, उपकरण या उत्पादों को घर ले जाना।
- C. अपव्यय या खराब:** इन्वेंट्री का जानबूझकर या लापरवाह गलत प्रबंधन जिससे खराब या बर्बादी होती है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय नुकसान होता है।

(ii) **अन्य संपत्तियों का दुरुपयोग:**

- A. कंपनी के वाहनों या उपकरणों का व्यक्तिगत उपयोग:** कर्मचारी हो सकते हैं प्राधिकरण के बिना व्यक्तिगत कार्यों या व्यावसायिक घंटों के बाहर कंपनी के वाहनों या उपकरणों का उपयोग करें।
- B. संपत्ति की अनधिकृत बिक्री या पट्टे:** कर्मचारी उचित प्राधिकरण के बिना कंपनी की संपत्ति बेच या पट्टे पर दे सकते हैं, व्यक्तिगत लाभ के लिए आय को डायवर्ट कर सकते हैं।
- C. बौद्धिक संपदा का दुरुपयोग:** व्यक्तिगत या बाहरी उद्देश्यों के लिए कंपनी के स्वामित्व वाली बौद्धिक संपदा, जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, या मालिकाना जानकारी का अनधिकृत उपयोग या विनियोजन।

प्रभाव: इन्वेंट्री और परिसंपत्तियों का दुरुपयोग कंपनी को कई तरीकों से प्रभावित करता है। यह वित्तीय नुकसान की ओर जाता है, संचालन को बाधित करता है, वित्तीय रिकॉर्ड को विकृत करता है, कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है, और हितधारकों के बीच विश्वास को मिटा देता है। इसके अतिरिक्त, यह परिचालन दक्षता में बाधा डाल सकता है और उत्पादों या सेवाओं को वितरित करने की कंपनी की क्षमता को प्रभावित कर सकता है।

निवारक उपाय: इन्वेंट्री और परिसंपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने में मजबूत आंतरिक नियंत्रण, नियमित इन्वेंट्री ऑडिट, कर्तव्यों का पृथक्करण और परिसंपत्ति उपयोग की सख्त निगरानी को लागू करना शामिल है।

कर्मचारी गतिविधियों की निगरानी करना, औचक जांच करना और संवेदनशील परिसंपत्तियों के लिए एक्सेस कंट्रोल लागू करना संपत्ति के दुरुपयोग को रोकने और पता लगाने में महत्वपूर्ण है।

इसके अलावा, कर्मचारी प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से संगठन के भीतर नैतिकता, अखंडता और जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा देना संपत्ति के दुरुपयोग से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए आवश्यक है।

(b) **लार्सी:** लार्सी में व्यक्तिगत लाभ या अनधिकृत उद्देश्यों के लिए कंपनी के संसाधनों की प्रत्यक्ष चोरी या दुरुपयोग शामिल है। इस संदर्भ में, चोरी को अंजाम देने के लिए विभिन्न तरीकों को नियोजित किया जाता है, जिन्हें नीचे समझाया गया है:

- (i) **संपत्ति की माँग और स्थानान्तरण:** कर्मचारी माँग और हस्तांतरण प्रक्रियाओं में हेरफेर कर सकते हैं ताकि इन्वेंट्री या संपत्ति का दुरुपयोग किया जा सके। इसमें इन्वेंट्री, उपकरण या सामग्री के लिए झूठी माँग उत्पन्न करना और इन वस्तुओं को अनधिकृत प्राप्तकर्ताओं या व्यक्तिगत उपयोग के लिए डायवर्ट करना शामिल हो सकता है।
- (ii) **झूठी बिक्री और शिपिंग:** धोखेबाज इन्वेंट्री या संपत्ति चोरी करने के लिए बिक्री आदेश या शिपिंग रिकॉर्ड बनाते हैं या हेरफेर करते हैं। वे नकली बिक्री आदेश बना सकते हैं, शिपिंग दस्तावेजों में हेरफेर कर सकते हैं, या वैध ग्राहकों के लिए इच्छित शिपमेंट को अनधिकृत व्यक्तियों या व्यक्तिगत लाभ के लिए स्थानों पर मोड़ सकते हैं।
- (iii) **खरीदना और प्राप्त करना:** इस योजना में, कर्मचारी बाहरी पक्षों के साथ मिलीभगत कर सकते हैं या धोखाधड़ी खरीद आदेश या चालान उत्पन्न करने के लिए काल्पनिक विक्रेता बना सकते हैं। वे तब सामान या सेवाएं प्राप्त करते हैं जिन्हें कभी वितरित नहीं किया गया था या प्राप्त मात्रा को बढ़ा दिया गया था, व्यक्तिगत उपयोग या पुनर्विक्रय के लिए अतिरिक्त इन्वेंट्री या संपत्ति को हटा दिया गया था।
- (iv) **अनछुई चोरी:** कभी-कभी, व्यक्ति चोरी को छिपाने का प्रयास किए बिना सीधे इन्वेंट्री या संपत्ति चुरा लेते हैं। इसमें प्राधिकरण के बिना गोदाम, भंडारण, या कंपनी परिसर से आइटम लेना या उन्हें व्यक्तिगत सामान में छिपाना शामिल हो सकता है।

प्रभाव: कंपनी के संसाधनों की चोरी कंपनी के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय नुकसान की ओर ले जाती है। यह संचालन को बाधित करता है, इन्वेंट्री रिकॉर्ड को विकृत करता है, आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित करता है, और कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है।

निवारक उपाय: इन्वेंट्री और परिसंपत्तियों की चोरी को रोकने के लिए मजबूत आंतरिक नियंत्रणों को लागू करने की आवश्यकता होती है, जैसे कर्तव्यों का पृथक्करण, नियमित ऑडिट और इन्वेंट्री प्रबंधन प्रक्रियाओं की सख्त निगरानी।

इसमें खरीद आदेशों की पुष्टि करना, इन्वेंट्री रिकॉर्ड को समेटना, औचक जांच करना और भंडारण क्षेत्रों तक पहुंच की निगरानी करना शामिल है।

नैतिक आचरण के महत्व पर कर्मचारियों को शिक्षित करना, विक्रेताओं पर पृष्ठभूमि की जांच करना, और अखंडता और जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा देना एक संगठन के भीतर लार्सी से संबंधित धोखाधड़ी को रोकने और पता लगाने के लिए आवश्यक है।

इन बिलिंग योजनाओं में धन को डायवर्ट करने के लिए भुगतान प्रक्रिया में हेरफेर करना शामिल है, चाहे नकली चालान, फुलाए गए बिलों के माध्यम से, या व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए कंपनी के संसाधनों का दुरुपयोग करना। ऐसी योजनाओं को रोकने के लिए मजबूत आंतरिक नियंत्रण, कर्तव्यों को अलग करने, नियमित ऑडिट और लागू करने की आवश्यकता होती है।

खरीद और भुगतान प्रक्रियाओं की कड़ी निगरानी। इसके अतिरिक्त, विक्रेताओं पर उचित परिश्रम करना और कर्मचारियों को धोखाधड़ी के जोखिमों और नैतिक प्रथाओं के बारे में शिक्षित करना इन धोखाधड़ी संवितरणों का पता लगाने और रोकने में महत्वपूर्ण है। फॉर्म का शीर्ष

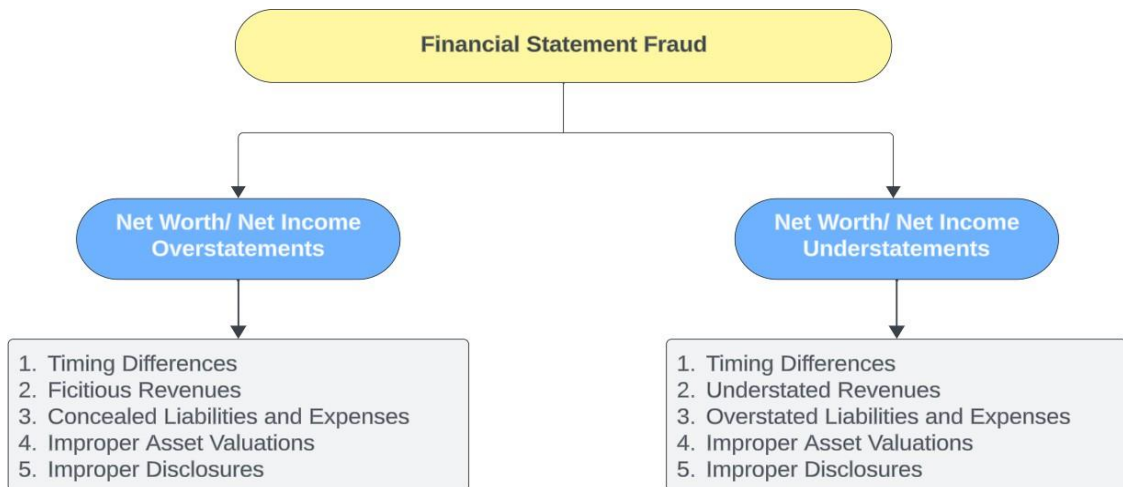
3.3.3 वित्तीय विवरण धोखाधड़ी:

वित्तीय विवरण धोखाधड़ी में कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन, स्थिति या नकदी प्रवाह को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए जानबूझकर वित्तीय विवरणों में हेरफेर करना शामिल है। इसमें वित्तीय रिपोर्टों में हेरफेर करना शामिल है या तो ओवरस्टेट या अंडरस्टेट नेट वर्थ या नेट इनकम है।

निवल मूल्य या आय को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना, खर्चों को कम करना, या वास्तविकता की तुलना में एक स्वस्थ वित्तीय तस्वीर को चित्रित करने के लिए संपत्ति का अनुचित मूल्यांकन करना शामिल है। यह भ्रामक प्रतिनिधित्व निवेशकों को आकर्षित कर सकता है, स्टॉक की कीमतों को बढ़ा सकता है, और कंपनी की फाइनेंशियल ताकत की झूठी भावना प्रदान कर सकता है।

इसके विपरीत, निवल मूल्य या आय को कम करने में राजस्व छिपाना, खर्चों को बढ़ा-चढ़ाकर बताना या कमजोर वित्तीय स्थिति पेश करने के लिए संपत्ति का मूल्यांकन करना शामिल है। इस हेरफेर के परिणामस्वरूप कर देनदारियों में कमी आ सकती है, हितधारकों को गुमराह किया जा सकता है, या वित्तीय कठिनाइयों को छुपाया जा सकता है, निवेशक विश्वास, नियामक अनुपालन और समग्र व्यावसायिक स्थिरता को प्रभावित किया जा सकता है।

विभिन्न प्रकार के वित्तीय विवरण धोखाधड़ी नीचे दिए गए फ्लोचार्ट में प्रस्तुत किए गए हैं:



1. नेट वर्थ/नेट इनकम ओवरस्टेटमेंट

(a) **समय अंतर:** इसमें रिपोर्टिंग अवधि के बीच उन्हें स्थानांतरित करने के लिए राजस्व या व्यय की मान्यता में हेरफेर करना शामिल है। उदाहरण के लिए, राजस्व रिकॉर्ड करना या फुलाना

पहले की अवधि में लाभ, बाद की अवधि के लिए खर्चों को स्थगित या कम करते हुए, शुद्ध आय में एक कृत्रिम वृद्धि बनाता है।

- I. **काल्पनिक राजस्व:** धोखेबाज राजस्व बनाते हैं या बढ़ाते हैं जो वास्तविक बिक्री या प्रदान की गई सेवाओं के अनुरूप नहीं होते हैं। इन काल्पनिक राजस्व को रिपोर्ट की गई आय को बढ़ाने के लिए वित्तीय विवरणों में दर्ज किया जाता है, जिससे कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य का गलत प्रभाव पड़ता है।
- II. **छिपी हुई देनदारियां और व्यय:** कुछ देनदारियों या खर्चों को छिपाना जिन्हें वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किया जाना चाहिए। इसमें कंपनी को वास्तव में अधिक लाभदायक दिखाने के लिए ऋण या खर्चों को छिपाना शामिल हो सकता है।
- III. **अनुचित परिसंपत्ति मूल्यांकन:** परिसंपत्तियों के मूल्यांकन में हेरफेर, जैसे कि इन्वेंट्री या संपत्ति के मूल्य को बढ़ा-चढ़ाकर बताना, एक बढ़ी हुई निवल संपत्ति का कारण बन सकता है। ओवरवैल्यूड एसेट कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति और लाभप्रदता को गलत तरीके से बढ़ा सकते हैं।
- IV. **अनुचित प्रकटीकरण:** आवश्यक जानकारी का खुलासा करने में विफलता, जैसे कि ऑफ-बैलेंस शीट देनदारियां या कंपनी द्वारा सामना किए जाने वाले महत्वपूर्ण जोखिम, निवेशकों या हितधारकों को कंपनी की वास्तविक वित्तीय स्थिति के बारे में गुमराह कर सकते हैं।

प्रभाव: वित्तीय विवरणों में निवल मूल्य या शुद्ध आय को बढ़ा-चढ़ाकर बताने से निवेशकों, लेनदारों और अन्य हितधारकों को गुमराह किया जा सकता है, जिससे कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य का गलत आकलन हो सकता है। इसके परिणामस्वरूप स्टॉक की कीमतें बढ़ सकती हैं, उधार लेने की लागत बढ़ सकती है, या गुमराह इन्वेस्टमेंट निर्णय हो सकते हैं।

निवारक उपाय: वित्तीय विवरण धोखाधड़ी को रोकने में मजबूत आंतरिक नियंत्रण लागू करना, नियमित ऑडिट करना और वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करना शामिल है।

इसमें राजस्व और व्यय का गहन सत्यापन, परिसंपत्तियों का स्वतंत्र मूल्यांकन, देनदारियों और जोखिमों का व्यापक प्रकटीकरण और संगठन के भीतर नैतिक आचरण और जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा देना शामिल है।

वित्तीय विवरणों की व्याख्या करने और वित्तीय डेटा के प्रति संदेह को प्रोत्साहित करने के तरीके पर हितधारकों को शिक्षित करना भी वित्तीय विवरण धोखाधड़ी के उदाहरणों को रोकने और उनका पता लगाने में मदद कर सकता है।

2. नेट वर्थ/नेट इनकम अंडरस्टेटमेंट्स

- (a) **समय अंतर:** निवल मूल्य को अधिक बताने के समान, समय के अंतर का उपयोग शुद्ध आय को कम करने के लिए किया जा सकता है। खर्चों में तेजी आ सकती है, इससे पहले दर्ज किया जा सकता है

आवश्यक, या राजस्व बाद की अवधि के लिए स्थगित कर दिया गया, जिससे रिपोर्ट की गई आय में कृत्रिम कमी आई।

- (b) **कम राजस्व** : जानबूझकर बिक्री लेनदेन को मान्यता नहीं देने या बाद की अवधि के लिए राजस्व की मान्यता को स्थगित करने जैसे तरीकों के माध्यम से प्राप्त वास्तविक आंकड़ों से कम राजस्व दर्ज करना। यह रिपोर्ट की गई आय को कम करता है और कंपनी के फाइनेंशियल स्वास्थ्य को वास्तव में कमजोर बनाता है।
- (c) **अतिरंजित देनदारियां और व्यय**: धोखेबाज देनदारियों या खर्चों को बढ़ा-चढ़ाकर बता सकते हैं, उदाहरण के लिए, देनदारियों की दर्ज राशि को बढ़ाकर, जानबूझकर संपत्ति को कम करके, या लागतों को कम करके आंका जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप रिपोर्ट की गई शुद्ध आय में कमी आती है।
- (d) **अनुचित परिसंपत्ति मूल्यांकन**: परिसंपत्तियों के मूल्यांकन में नीचे की ओर हेरफेर करना, जैसे कि इन्वेंट्री या संपत्ति का कम मूल्यांकन करना, रिपोर्ट किए गए निवल मूल्य या आय में कमी के परिणामस्वरूप, कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य के बारे में हितधारकों को गुमराह करना।
- (e) **अनुचित प्रकटीकरण**: कुछ देनदारियों, जोखिमों या भौतिक जानकारी का पूरी तरह से खुलासा नहीं करने से निवल मूल्य या आय को कम करके आंका जा सकता है। यह हितधारकों को कंपनी की वास्तविक वित्तीय स्थिति या प्रदर्शन के बारे में गुमराह कर सकता है।

प्रभाव: यह निवेशकों, लेंडर और हितधारकों को गुमराह कर सकता है, जिससे कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति को कम करके आंका जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप स्टॉक की कीमतें कम हो सकती हैं, निवेशकों का विश्वास कम हो सकता है, या अधूरी या गलत वित्तीय जानकारी के आधार पर अपर्याप्त निर्णय हो सकते हैं।

निवारक उपाय: निवल मूल्य या शुद्ध आय को कम करने से रोकने में मजबूत आंतरिक नियंत्रण लागू करना, नियमित ऑडिट करना और सटीक और पारदर्शी वित्तीय रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना शामिल है। इसमें व्यय और राजस्व का गहन सत्यापन, परिसंपत्तियों का स्वतंत्र मूल्यांकन, देनदारियों और जोखिमों का व्यापक प्रकटीकरण और एक नैतिक और जवाबदेह संगठनात्मक संस्कृति को बढ़ावा देना शामिल है।

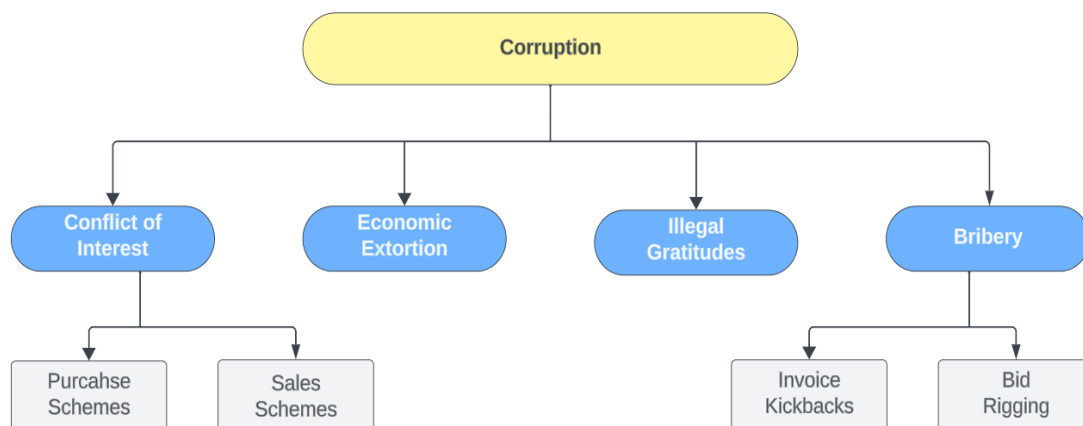
वित्तीय विवरणों के बारे में हितधारकों को शिक्षित करना और रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को बढ़ावा देना वित्तीय विवरण धोखाधड़ी के मामलों को रोकने और उनका पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है।

3.3.4 भ्रष्टाचार:

भ्रष्टाचार का तात्पर्य व्यक्तिगत लाभ के लिए सत्ता या अधिकार का दुरुपयोग करना है, जो अक्सर अनैतिक या अवैध तरीकों से किया जाता है। इसमें रिश्वतखोरी, भाई-भतीजावाद, हितों का टकराव, अवैध अनुग्रह और दुरुपयोग जैसे कार्य शामिल हैं। भ्रष्टाचार का तात्पर्य व्यक्तिगत लाभ के लिए सत्ता या अधिकार का दुरुपयोग करना है, जो अक्सर अनैतिक या अवैध तरीकों से किया जाता है। इसमें रिश्वतखोरी, भाई-भतीजावाद, हितों का

टकराव, अवैध अनुग्रह और दुरुपयोग जैसे कार्य शामिल हैं। भ्रष्टाचार निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों को कमजोर करता है, और व्यक्तियों, समुदायों और देशों पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है। यह आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सुशासन के लिए एक बड़ी बाधा है।

व्यावसायिक धोखाधड़ी को रोकने और पता लगाने के लिए, संगठन मजबूत आंतरिक नियंत्रण, नियमित ऑडिट, नैतिकता और धोखाधड़ी जागरूकता पर कर्मचारी शिक्षा, व्हिसलब्लोअर हॉटलाइन और कंपनी की नीतियों और आचार संहिता के सख्त प्रवर्तन जैसे उपायों को लागू करते हैं।



1. हितों का टकराव

हितों का टकराव एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां किसी व्यक्ति या संगठन के प्रतिस्पर्धी हित या वफादारी होती है जो संभावित रूप से उनके कार्यों या निर्णयों को अनैतिक या भ्रष्ट तरीके से प्रभावित कर सकती है। यह तब हो सकता है जब सत्ता या अधिकार की स्थिति में किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत, वित्तीय या व्यावसायिक हित होते हैं जो दूसरों के सर्वोत्तम हित में कार्य करने के लिए अपनी जिम्मेदारियों या कर्तव्यों के साथ संघर्ष करते हैं, जैसे कि उनके नियोक्ता या जनता। यह एक ऐसा वातावरण भी बना सकता है जहां भ्रष्ट आचरण होने की अधिक संभावना होती है और उनका पता नहीं चलता है।

खरीद और बिक्री योजनाओं के संदर्भ में, हितों का टकराव तब उत्पन्न हो सकता है जब खरीद या बिक्री प्रक्रिया में शामिल किसी व्यक्ति या संगठन का लेनदेन में व्यक्तिगत या वित्तीय हित होता है जो उनके निर्णय लेने को प्रभावित कर सकता है। ऐसे परिदृश्यों में, हितों के टकराव एक संगठन के भीतर निष्पक्ष व्यवहार और अखंडता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

(a) खरीद योजनाओं में हितों का टकराव:

- I. **आपूर्तिकर्ता पूर्वाग्रह:** खरीद के लिए जिम्मेदार व्यक्ति व्यक्तिगत संबंधों या प्राप्त लाभों के कारण कुछ आपूर्तिकर्ताओं का पक्ष ले सकते हैं, कंपनी के लिए बेहतर विकल्पों की अनदेखी कर सकते हैं।
 - II. **किकबैक और रिश्तखोरी:** इस योजना में, एक विक्रेता खरीदार के एजेंट को बिक्री मूल्य के प्रतिशत जैसे वित्तीय प्रोत्साहन की पेशकश कर सकता है, ताकि उन्हें दूसरों पर बिक्री लेनदेन को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। कर्मचारियों को अनुबंध देने या खरीदारी करने के बदले आपूर्तिकर्ताओं से किकबैक या रिश्त मिल सकती है, जो संगठन के बजाय खुद को लाभ पहुंचाने के निर्णयों को प्रभावित करते हैं।
 - III. **बढ़ी हुई कीमत:** हितों के टकराव से आपूर्तिकर्ताओं से बढ़ी हुई कीमतों को स्वीकार किया जा सकता है, जिससे व्यक्तियों को कंपनी को वित्तीय नुकसान पहुंचाते हुए व्यक्तिगत रूप से लाभ प्राप्त करने की अनुमति मिलती है।
 - IV. **रेफरल फीस:** किकबैक के समान, इसमें एक रियल एस्टेट एजेंट शामिल होता है जो किसी ग्राहक को किसी विशेष संपत्ति या एजेंट को संदर्भित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करता है, संभावित रूप से पक्षपातपूर्ण सिफारिशों के लिए अग्रणी होता है।
- (b) **बिक्री योजनाओं में हितों का टकराव:**
- I. **पक्षपात:** विक्रेता उन ग्राहकों या ग्राहकों को बेचने को प्राथमिकता दे सकते हैं, जिनके साथ उनके व्यक्तिगत संबंध हैं, अन्य पार्टियों के साथ संभावित लाभकारी सौदों की उपेक्षा करते हैं।
 - II. **अनैतिक व्यवहार:** कर्मचारी बिक्री रिकॉर्ड में हेरफेर कर सकते हैं, अनधिकृत छूट प्रदान कर सकते हैं, या बिक्री को सुरक्षित करने के लिए रिश्त में संलग्न हो सकते हैं, जिससे कंपनी के लिए अनुचित लाभ या वित्तीय नुकसान हो सकता है।
 - III. **अघोषित समझौते:** व्यक्ति ग्राहकों या ग्राहकों के साथ किए गए विशेष सौदों या समझौतों को छुपा सकते हैं, कंपनी को उचित प्रकटीकरण के बिना व्यक्तिगत लाभ के लिए कुछ पार्टियों का पक्ष ले सकते हैं।
 - IV. **चैनल स्टीफिंग:** बिक्री लक्ष्यों को पूरा करने या राजस्व को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के लिए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वितरकों या ग्राहकों पर अतिरिक्त इन्वेंट्री को धकेलकर बिक्री में तेजी लाना।

प्रभाव: खरीद और बिक्री योजनाओं में हितों का टकराव निष्पक्षता, पारदर्शिता और संगठन की वित्तीय भलाई से समझौता कर सकता है। यह विश्वास को कम करता है, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को विकृत करता है, और कंपनी को वित्तीय नुकसान, कानूनी देनदारियों और प्रतिष्ठित क्षति के लिए उजागर करता है।

निवारक उपाय: संघर्षों को संबोधित करने वाली मजबूत नीतियों और आचार संहिताओं को स्थापित और लागू करके, नैतिक प्रथाओं पर नियमित प्रशिक्षण प्रदान करना और कर्मचारियों को संभावित संघर्षों का खुलासा करने के लिए प्रोत्साहित करना।

पारदर्शी खरीद और बिक्री प्रक्रियाओं को लागू करना, कर्तव्यों को अलग करना, ऑडिट करना और नैतिक निर्णय लेने और पारदर्शिता की संस्कृति को बढ़ावा देना खरीद और बिक्री योजनाओं में हितों के टकराव को कम करने में महत्वपूर्ण हैं।

नियमित निगरानी और निरीक्षण संभावित संघर्षों को धोखाधड़ी या भ्रष्ट प्रथाओं में बढ़ने से पहले पता लगाने और संबोधित करने में मदद करते हैं।

आर्थिक जबरन वसूली:

आर्थिक जबरन वसूली से तात्पर्य किसी से धन या अन्य संसाधन प्राप्त करने के लिए धमकियों या बल का उपयोग करने से है। इसमें शारीरिक हिंसा, धमकी, या आर्थिक प्रणालियों में हेरफेर शामिल हो सकता है ताकि व्यक्तियों या संगठनों को अपनी संपत्ति देने के लिए मजबूर किया जा सके। यह आपराधिक गतिविधि का एक रूप है जो अक्सर संगठित अपराध समूहों या भ्रष्ट व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, और इसका व्यक्तियों, व्यवसायों और अर्थव्यवस्थाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

आर्थिक जबरन वसूली के तरीके:

- (a) **शक्ति का दुरुपयोग:** आधिकारिक पदों पर बैठे व्यक्ति, जैसे सरकारी अधिकारी, सेवाएं प्रदान करने या अनुमति देने के बदले रिश्वत या किकबैक मांगने के लिए अपने अधिकार का दुरुपयोग कर सकते हैं।
- (b) **धमकी और धमकी:** जबरन वसूली करने वाले व्यक्तियों या कंपनियों को भुगतान या एहसान के लिए उनकी मांगों का पालन करने के लिए मजबूर करने के लिए नुकसान, कानूनी कार्रवाई या व्यवसाय संचालन में व्यवधान की धमकियों का उपयोग करते हैं।
- (c) **जबरदस्ती अनुबंध:** अनुबंध की शर्तों में हेरफेर करना या दबाव में पार्टियों से अतिरिक्त भुगतान या लाभ निकालने के लिए संविदात्मक दायित्वों का लाभ उठाना।
- (d) **प्रभाव पेडलिंग:** वित्तीय मुआवजे के बदले प्रभावशाली संपर्कों, राजनीतिक कनेक्शनों या निर्णय निर्माताओं तक पहुंच प्रदान करना।
- (e) **संरक्षण रैकेटियरिंग:** यह जबरन वसूली का एक रूप है जिसमें अपराधी नियमित भुगतान के बदले व्यवसायों या व्यक्तियों को "सुरक्षा" प्रदान करते हैं।
- (f) **ब्लैकमेल:** यह तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति या संगठन के बारे में हानिकारक जानकारी प्रकट करने की धमकी देता है जब तक कि वे पैसे का भुगतान नहीं करते।

आर्थिक जबरन वसूली का प्रभाव:

- (a) **वित्तीय नुकसान:** जबरन वसूली पीड़ितों को महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, अत्यधिक रकम का भुगतान करना या उनके संचालन में नुकसान या व्यवधान से बचने के लिए अनुचित लाभ प्रदान करना।
- (b) **व्यापार में व्यवधान:** आर्थिक जबरन वसूली भय और धमकी का माहौल पैदा कर सकती है जिससे व्यवसायों और व्यक्तियों के लिये स्वतंत्र रूप से काम करना मुश्किल हो जाता है। यह विदेशी निवेश को भी हतोत्साहित कर सकता है और समग्र कारोबारी माहौल को नुकसान पहुंचा सकता है।
- (c) **निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को कम करना:** जबरन वसूली बेहतर उत्पादों या सेवाओं की पेशकश करने वालों के बजाय मांगों का पालन करने के इच्छुक लोगों के पक्ष में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को विकृत करती है।
- (d) **कानून के शासन को कमजोर करना:** जब आर्थिक जबरन वसूली प्रचलित हो जाती है, तो यह कानून के शासन को कमजोर कर सकती है और सरकार एवं कानून प्रवर्तन एजेंसियों में जनता के विश्वास को खत्म कर सकती है।
- (e) **आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव:** आर्थिक उद्घापन का आर्थिक वृद्धि और विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यह उद्यमिता और नवाचार को हतोत्साहित कर सकता है और संसाधनों को उत्पादक गतिविधियों से दूर भी कर सकता है।

रोकथाम और शमन:

- (a) **मजबूत कानूनी ढांचे:** जबरन वसूली और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कानूनों और नियमों को लागू करना और लागू करना।
- (b) **पारदर्शिता और निरीक्षण:** पारदर्शी प्रक्रियाओं की स्थापना करना, ऑडिट करना और जबरन वसूली के उदाहरणों को रोकने और उनका पता लगाने के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देना।
- (c) **नैतिकता प्रशिक्षण:** व्यक्तियों और संगठनों को नैतिक प्रथाओं, व्हिसलब्लोइंग तंत्र और जबरन वसूली में संलग्न होने के परिणामों के बारे में शिक्षित करना।
- (d) **संस्थानों को मजबूत बनाना:** मजबूत संस्थानों का निर्माण, अखंडता की संस्कृति को बढ़ावा देना और उन कमजोरियों को कम करना जिनका जबरन वसूली के लिये उपयोग किया जा सकता है।

अवैध कृतज्ञता:

अवैध ग्रेच्युटी से जुड़े भ्रष्टाचार से तात्पर्य उन स्थितियों से है जहां व्यक्ति, अक्सर सार्वजनिक अधिकारी या सत्ता के पदों पर कर्मचारी, उन कार्यों के लिए मूल्य या एहसान की वस्तुओं को स्वीकार करते हैं या प्राप्त करते हैं जिनसे उन्हें अपने आधिकारिक कर्तव्यों के हिस्से के रूप में प्रदर्शन करने की उम्मीद होती है। ये कार्य अक्सर कानूनी या उनकी जिम्मेदारियों के भीतर होते हैं, लेकिन ग्रेच्युटी की पेशकश या स्वीकृति हितों का टकराव पैदा करती है या निर्णय लेने को प्रभावित करती है।

अवैध कृतज्ञता के लक्षण:

- (a) **भविष्य के पक्ष के लिए प्रभाव:** रिश्ततखोरी के विपरीत, जहां प्रत्यक्ष किड प्रो को है, अवैध ग्रेच्युटी में इस उम्मीद के साथ कुछ मूल्य प्रदान करना शामिल है कि प्राप्तकर्ता भविष्य में बिना किसी विशिष्ट समझौते के दाता का पक्ष लेगा।
- (b) **अनुकूल उपचार को प्रेरित करना:** कृतज्ञता के पीछे का इरादा प्राप्तकर्ता को उनकी आधिकारिक क्षमता में पहले से लिए गए या प्रत्याशित निर्णयों या कार्यों के लिए प्रभावित करना या पुरस्कृत करना है।
- (c) **सार्वजनिक आधिकारिक भागीदारी:** इसमें अक्सर सार्वजनिक अधिकारी या प्राधिकरण के पदों को धारण करने वाले व्यक्ति शामिल होते हैं जो प्रस्तावित ग्रेच्युटी के बदले में निर्णयों या कार्यों को प्रभावित करने के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं।
- (d) **पारदर्शिता की कमी:** अवैध कृतज्ञता में अक्सर व्यक्तियों के बीच गुप्त या छिपे हुए समझौते शामिल होते हैं, जिसमें कोई आधिकारिक रिकॉर्ड या विनिमय का प्रकटीकरण नहीं होता है। पारदर्शिता की यह कमी इस तरह के कार्यों का पता लगाना और रोकना मुश्किल बना सकती है।

अवैध कृतज्ञता के उदाहरण:

- (a) **उपहार या लाभ:** सार्वजनिक अधिकारियों को उनके कार्यों या निर्णयों को प्रभावित करने के लिए किए गए उपहार, सेवाओं, छूट, या अन्य लाभों की पेशकश।
- (b) **एहसान या मनोरंजन:** सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने या पुरस्कृत करने के इरादे से मुफ्त यात्रा, घटनाओं के टिकट, मनोरंजन, या अन्य लाभ प्रदान करना।

प्रभाव: भ्रष्टाचार में अवैध ग्रेच्युटी का प्रभाव गहरा है, जो सार्वजनिक अधिकारियों के बीच हितों का टकराव और निष्पक्षता से समझौता करता है। इन ग्रेच्युटी की स्वीकृति निर्णय लेने में बाधा डाल सकती है, जिससे पक्षपातपूर्ण कार्य हो सकते हैं जो लाभ प्रदान करने वालों का पक्ष लेते हैं। निष्पक्षता का यह क्षरण शासन और सार्वजनिक संस्थानों की अखंडता को कमजोर करता है, जिससे नागरिकों के बीच अविश्वास का माहौल पैदा होता है।

नैतिक निहितार्थों से परे, अवैध ग्रेच्युटी अक्सर कानूनी मानकों का उल्लंघन करती है, संभावित रूप से दाता और प्राप्तकर्ता दोनों के लिए कानूनी परिणाम होते हैं, जिसमें जुर्माना, कारावास या प्रतिष्ठित क्षति शामिल है। इन कार्यों को रोकने के लिए सार्वजनिक सेवा की अखंडता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए मजबूत नैतिक प्रशिक्षण, स्पष्ट नीतियों, पारदर्शिता उपायों और कठोर निरीक्षण की आवश्यकता होती है।

निवारक उपाय: अवैध ग्रेच्युटी को रोकना व्यापक निवारक उपायों को स्थापित करने और संस्थानों के भीतर नैतिक आचरण की संस्कृति को बढ़ावा देने पर निर्भर करता है। इसमें सार्वजनिक अधिकारियों के लिए कठोर नैतिकता प्रशिक्षण, स्वीकार्य उपहारों और लाभों को चित्रित करने वाली स्पष्ट और कठोर नीतियां स्थापित करना, प्राप्त उपहारों के लिए पारदर्शी प्रकटीकरण तंत्र को लागू करना और निरीक्षण ढांचे को मजबूत करना शामिल है।

रिश्वतखोरी:

रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार के संदर्भ में, अक्सर व्यक्तिगत लाभ के लिए या अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए, शक्ति या जिम्मेदारी की स्थिति में किसी व्यक्ति के कार्यों को प्रभावित करने के लिए मूल्य की किसी चीज की पेशकश, देने, प्राप्त करने या याचना शामिल है। रिश्वत के दो सामान्य रूप चालान किकबैक और बोली में हेराफेरी हैं।

(a) चालान किकबैक

इनवॉइस किकबैक तब होता है जब कोई कर्मचारी या ठेकेदार अपने संगठन द्वारा खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के लिए चालान या कीमतों को बढ़ाने के बाद विक्रेता या आपूर्तिकर्ता से भुगतान या किकबैक प्राप्त करता है। यह कृत्रिम रूप से संगठन की लागत को बढ़ाता है, और अंतर को कर्मचारी या ठेकेदार को किकबैक या रिश्वत के रूप में वापस भेज दिया जाता है।

उदाहरण: एक कंपनी का कर्मचारी एक विक्रेता के साथ सांठगांठ करता है और आपूर्ति के लिए चालान को बढ़ाता है। विक्रेता बाजार दर से अधिक शुल्क लेता है, और अतिरिक्त राशि कर्मचारी को किकबैक के रूप में वापस कर दी जाती है।

(b) बोली में हेराफेरी

बोली में हेराफेरी में प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के परिणाम में हेरफेर करने के लिए बोली प्रक्रिया में प्रतियोगियों के बीच साजिश करना शामिल है। निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय, व्यक्ति या कंपनियां विजेता को पूर्व निर्धारित करने, कृत्रिम रूप से कीमतों को बढ़ाने, या यह तय करने के लिए सांठगांठ करती हैं कि विजेता बोली कौन प्रस्तुत करेगा, जिससे एक पक्ष वैध प्रतिस्पर्धा के बिना अनुबंध जीत सके।

उदाहरण: कई कंपनियां पहले से सहमत होती हैं कि उनमें से सबसे कम बोली कौन जमा करेगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि एक नामित कंपनी अनुबंध जीतती है। वे प्रतिस्पर्धा की उपस्थिति देने के लिए फुलाए गए बोलियों को प्रस्तुत करने के लिए भी सहमत हो सकते हैं, जबकि यह सुनिश्चित करते हुए कि एक विशिष्ट कंपनी अनुबंध को सुरक्षित करती है।

प्रभाव: चालान किकबैक और बोली में हेराफेरी के माध्यम से रिश्वत निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को विकृत करती है, लागत को बढ़ाती है और खरीद प्रक्रियाओं की अखंडता को कम करती है। यह संगठनों के लिए वित्तीय नुकसान की ओर जाता है, पारदर्शिता से समझौता करता है, और व्यावसायिक प्रथाओं की निष्पक्षता में विश्वास को नुकसान पहुंचाता है।

निवारक उपाय: रिश्वतखोरी को रोकने में मजबूत रिश्वतखोरी विरोधी नीतियों को लागू करना, विक्रेताओं और ठेकेदारों पर पूरी तरह से उचित परिश्रम करना, पारदर्शी खरीद प्रक्रियाओं की स्थापना करना और नैतिकता और अखंडता की संस्कृति को बढ़ावा देना शामिल है। व्हिसलब्लोइंग को प्रोत्साहित करना, ऑडिट करना और रिश्वत के अपराधों के लिए सख्त दंड लागू करना चालान किकबैक और बोली में हेराफेरी का पता लगाने और उसे रोकने, अनुचित और पारदर्शी व्यापारिक व्यवहार सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है।



3.4 धोखाधड़ी के विशिष्ट क्षेत्र/योजनाएं

पृष्ठभूमि:

धोखाधड़ी योजना का अर्थ है धोखाधड़ी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धोखेबाजों द्वारा उपयोग की जाने वाली विशिष्ट रणनीति और रणनीति। इन विशेष योजनाओं को धन, सामान, सेवाओं या संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों, व्यवसायों या संगठनों को धोखा देने और हेरफेर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

अगले पैरा में, हम नीचे दिए गए क्षेत्रों के संबंध में कुछ सामान्य विशेष धोखाधड़ी योजनाओं को समझेंगे:

1. ऋण और उधार
2. पोंजी योजनाएं
3. काले धन को वैध बनाना
4. कर धोखाधड़ी

ऋण और उधार:

ऋण और उधार से संबंधित धोखाधड़ी की योजनाएं विभिन्न भ्रामक प्रथाओं को शामिल करती हैं जिनका उद्देश्य उधार प्रक्रियाओं में हेरफेर करना, वित्तीय जानकारी को गलत तरीके से प्रस्तुत करना या अवैध रूप से धन प्राप्त करना है। कुछ विशिष्ट योजनाओं में शामिल हैं:

(a) ऋण धोखाधड़ी:

- **ऋण आवेदन धोखाधड़ी:** ऋण को सुरक्षित करने के लिए ऋण आवेदन पर गलत जानकारी प्रदान करना या वित्तीय विवरण को गलत तरीके से प्रस्तुत करना शामिल है। इसमें आय बढ़ाना, संपत्ति को गलत बताना या देनदारियों को छिपाना शामिल हो सकता है।
- **ऋण फ्लिपिंग:** ऋण फ्लिपिंग घोटालों में एक ऋणदाता शामिल होता है जो एक उधारकर्ता को ऋण की पेशकश करता है, लेकिन फिर बार-बार ऋण को पुनर्वित्त या 'फ्लिप' करता है, हर बार उच्च शुल्क और ब्याज दरें वसूलता है। यह उधारकर्ता को बहुत बड़े ऋण के साथ छोड़ सकता है, जितना कि वे शुरू में सहमत हुए थे, और अक्सर असहनीय मासिक भुगतान के साथ।
- **उधार ली गई धनराशि का दुरुपयोग:** अनधिकृत उद्देश्यों के लिए ऋण निधि का धोखाधड़ी से उपयोग करना, इच्छित व्यवसाय या निवेश के लिए उसी का उपयोग करने के बजाय व्यक्तिगत उपयोग के लिए धन को डायवर्ट करना।
- **पहचान की चोरी:** धोखेबाज ऋण के लिए आवेदन करने के लिए चोरी या नकली पहचान का उपयोग करते हैं, गैरकानूनी रूप से क्रेडिट प्राप्त करने के लिए दूसरों की व्यक्तिगत जानकारी का शोषण करते हैं।

(b) **बंधक धोखाधड़ी:** ऊपर बिंदु (ए) में उल्लिखित 'ऋण आवेदन धोखाधड़ी' और 'ऋण फ्लिपिंग' के अलावा, बंधक धोखाधड़ी में शामिल हैं:

- **संपत्ति फ्लिपिंग:** इस योजना में संपत्तियों को खरीदना, झूठे मूल्यांकन या नवीनीकरण के माध्यम से कृत्रिम रूप से उनके मूल्य को बढ़ाना, और अक्सर धोखाधड़ी वाले ऋणों का उपयोग करके उन्हें फुलाए हुए मूल्य पर जल्दी से पुनर्विक्रय करना शामिल है।
- **स्ट्रॉ खरीदार योजनाएं:** एक धोखेबाज उधारकर्ता ऋण सुरक्षित करने के लिए बेहतर क्रेडिट के साथ "स्ट्रॉ खरीदार" (एक व्यक्ति जो किसी और की ओर से संपत्ति के स्पष्ट खरीदार के रूप में कार्य करता है) का उपयोग करता है। वास्तविक उधारकर्ता को योग्य क्रेडिट या आय की कमी हो सकती है, लेकिन वित्तपोषण प्राप्त करने के लिए पुआल खरीदार की जानकारी का उपयोग करता है।

(c) *बिज़नेस लोन धोखाधड़ी:*

- **गलत वित्तीय विवरण धोखाधड़ी:** व्यवसाय उधारदाताओं को प्रस्तुत वित्तीय विवरणों में हेरफेर कर सकते हैं, राजस्व या परिसंपत्तियों को अधिक बता सकते हैं और बड़े ऋण या बेहतर शर्तों को सुरक्षित करने के लिए देनदारियों या खर्चों को कम कर सकते हैं।
- **फैंटम कर्मचारी या ग्राहक:** उधारदाताओं को धोखा देने वाली व्यावसायिक गतिविधि और वित्तीय स्वास्थ्य की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए खाते की पुस्तकों में काल्पनिक कर्मचारी या ग्राहक बनाए जा सकते हैं।

(d) *तनख्वाह के दिन ऋण धोखाधड़ी:*

- **ओवरचार्जिंग और छिपे हुए शुल्क:** पे-डे लोन, जो अल्पकालिक, उच्च-ब्याज वाले ऋण होते हैं, आमतौर पर उधारकर्ता के अगले वेतन दिवस पर चुकाने के लिए होते हैं, ने भारत सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोकप्रियता हासिल की है। इस प्रकार की योजनाओं में अक्सर छिपे हुए शुल्क शामिल होते हैं, जिनका खुलासा शुरू में संवितरण के समय नहीं किया जाता है।
- **अनधिकृत निकासी:** ऐसे उदाहरण सामने आए जहां उधारदाताओं ने स्पष्ट शर्तों या निरीक्षण की कमी का फायदा उठाते हुए ऋण का भुगतान करने के बाद भी उधारकर्ता के खाते से धन निकालना जारी रखा था।

पे-डे लोन धोखाधड़ी का प्रभाव: भारत में पे-डे लोन धोखाधड़ी के उदाहरणों में अक्सर अनैतिक उधार प्रथाएं शामिल होती हैं, जैसे अत्यधिक ब्याज दरें, छिपी हुई फीस और उत्पीड़न या बैंक खातों से अनधिकृत निकासी के लिए व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग।

(e) *ऋण सेवा धोखाधड़ी:*

- **भुगतानों का गलत उपयोग:** ऋणदाता या सेवादार उधारकर्ता भुगतानों को अनुचित तरीके से आवंटित कर सकते हैं, जिससे गलत विलंब शुल्क या अपराध रिपोर्ट हो सकती है।

- **फौजदारी बचाव घोटाले:** ये धोखाधड़ी योजनाएं हैं जहां एक तीसरा पक्ष घर के मालिकों का शिकार करता है जो फौजदारी का सामना कर रहे हैं या बंधक भुगतान के साथ संघर्ष कर रहे हैं। स्कैमर्स परामर्शदाताओं या कंपनियों के रूप में बंधक शर्तों को संशोधित करने के लिए उधारदाताओं के साथ बातचीत करने की पेशकश कर सकते हैं, शुल्क या संपत्ति के शीर्षक के हस्तांतरण के बदले सहायता की पेशकश कर सकते हैं।

प्रभाव: ये धोखाधड़ी प्रथाएं उधार प्रणालियों में विश्वास को कम करती हैं, उधारदाताओं और उधारकर्ताओं दोनों को नुकसान पहुंचाती हैं, और इसमें शामिल व्यक्तियों और संस्थानों के लिए कानूनी नतीजे पैदा कर सकती हैं।

निवारक उपाय: ऋण लेनदेन में भ्रामक प्रथाओं का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिये मज़बूत सत्यापन प्रक्रियाओं, नियामक निरीक्षण और उपभोक्ता शिक्षा की आवश्यकता होती है।

पोंजी योजना:

यह एक प्रकार की निवेश धोखाधड़ी है जो निवेशकों को उच्च रिटर्न के कपटपूर्ण वादे पर काम करती है। इसका नाम चार्ल्स पोंजी के नाम पर रखा गया है, जो 20 वीं शताब्दी की शुरुआत में इस पद्धति का उपयोग करने के लिए कुख्यात हो गए थे। पोंजी योजनाएं अक्सर शुरुआत में वैध लगती हैं, शुरुआती निवेशकों को कभी-कभी वादा किए गए रिटर्न प्राप्त होते हैं। सफलता का यह भ्रम अधिक निवेशकों को आकर्षित कर सकता है, चक्र को बनाए रख सकता है।

पोंजी योजना की विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

- (a) **झूठे वादे:** यह योजना निवेशकों को उनके निवेश पर उच्च रिटर्न का वादा करती है, जो आमतौर पर पारंपरिक निवेश की तुलना में बहुत अधिक है। ये रिटर्न अक्सर बाजार की स्थितियों की परवाह किए बिना सुसंगत दिखाई देते हैं।
- (b) **कोई वैध व्यवसाय नहीं:** वैध निवेशों के विपरीत, पोंजी योजनाएं व्यवहार्य व्यावसायिक गतिविधियों या निवेशों के माध्यम से वास्तविक लाभ उत्पन्न नहीं करती हैं। इसके बजाय, वे पहले के निवेशकों को रिटर्न का भुगतान करने के लिए नए निवेशकों से धन का उपयोग करते हैं।
- (c) **अस्थिर मॉडल:** चूंकि यह योजना पहले के निवेशकों को रिटर्न देने के लिये नए निवेशकों की निरंतर आमद पर निर्भर करती है, यह केवल तब तक ही खुद को बनाए रख सकती है जब तक कि नए धन का निरंतर प्रवाह हो। जब नए निवेशक शामिल होना बंद कर देते हैं या मौजूदा निवेशक अपने पैसे वापस मांगते हैं, तो योजना ढह जाती है।

प्रभाव: जब योजना रिटर्न का भुगतान करने या निकासी की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नए निवेशकों की भर्ती नहीं कर सकती है, तो यह ढह जाती है, जिससे अधिकांश निवेशकों को महत्वपूर्ण नुकसान होता है।

निवारक उपाय: यह सलाह दी जाती है कि व्यक्तियों को निवेश के अवसरों से सावधान रहना चाहिए जो कम या बिना जोखिम के असामान्य रूप से उच्च रिटर्न का वादा करते हैं। पूरी तरह से शोध करना, निवेश को समझना, और किसी भी चीज़ से सावधान रहना जो सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है, पोंजी योजना का शिकार होने से बचने के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं।

धन शोधन:

धन शोधन अवैध रूप से प्राप्त धन की उत्पत्ति को वैध व्यवसायों या बैंक खातों के माध्यम से स्थानांतरित करके छिपाने की प्रक्रिया है। यह धन को कानूनी साधनों के माध्यम से प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

धन शोधन अक्सर विभिन्न आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी होती है, जैसे मादक पदार्थों की तस्करी, रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और संगठित अपराध। धन शोधन का उद्देश्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पता लगाने और अभियोजन से बचना और अंततः अवैध रूप से प्राप्त धन को वैध वित्तीय प्रणाली में एकीकृत करना है। यह अपराधियों को संदेह पैदा किए बिना अपनी अवैध गतिविधियों की आय का आनंद लेने की अनुमति देता है। धन शोधन एक गंभीर अपराध है जो समग्र रूप से अर्थव्यवस्था और समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

धन शोधन में अक्सर अपराधियों, वित्तीय संस्थानों, कानूनी पेशेवरों और अन्य मध्यस्थों जैसे कई दलों के बीच सहयोग शामिल होता है, जिससे यह एक जटिल अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है जिसके लिए प्रभावी रोकथाम और अभियोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होती है।

धन शोधन से जुड़ी कुछ प्रमुख विशेषताएं और तत्व नीचे सूचीबद्ध हैं:

(a) लेयरिंग:

- **प्लेसमेंट:** अवैध रूप से प्राप्त धन को विभिन्न तरीकों से वित्तीय प्रणाली में पेश किया जाता है, जैसे कि नकद जमा, निवेश, या खरीद, अपने आपराधिक स्रोत से धन को दूर करने के लिए।
- **लेयरिंग:** धन को तब विभिन्न खातों, न्यायालयों या वित्तीय संस्थानों में जटिल वित्तीय लेनदेन के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है ताकि इसकी उत्पत्ति को छिपाया जा सके और ट्रेसिंग को और अधिक कठिन बनाया जा सके।
- **एकीकरण:** एक बार पर्याप्त रूप से स्तरित होने के बाद, धन को वैध लेनदेन में अर्थव्यवस्था में पुनः पेश किया जाता है, जिससे वैध और अवैध धन के बीच अंतर करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

(b) भयसूचक चिह्न

- **बड़े नकद लेनदेन:** उचित स्पष्टीकरण के बिना अचानक बड़ी नकदी जमा या निकासी धन शोधन के प्रयासों का संकेत हो सकती है।
- **बार-बार अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण:** स्पष्ट व्यावसायिक उद्देश्य के बिना विभिन्न देशों या न्यायालयों से जुड़े कई लेनदेन धन शोधन का संकेत हो सकते हैं।

- **असामान्य खाता गतिविधियाँ:** बैंक खाते के व्यवहार में अचानक परिवर्तन, जैसे कि खातों के बीच धन की तीव्र आवाजाही या खाते के सामान्य पैटर्न के साथ असंगत उच्च मात्रा वाले लेनदेन, संदिग्ध हो सकते हैं।

(c) विधियाँ

- **संरचना:** रिपोर्टिंग आवश्यकताओं या पहचान से बचने के लिए बड़ी रकम को छोटी, कम विशिष्ट मात्रा में तोड़ना।
- **व्यापार-आधारित लॉन्ड्रिंग:** कीमतों, मात्राओं या चालान में हेरफेर करके सीमाओं के पार अवैध धन को स्थानांतरित करने के लिए व्यापार-संबंधी लेनदेन का उपयोग करना।
- **शेल कंपनियाँ:** काल्पनिक कंपनियों की स्थापना करना या धन के मूल या गंतव्य को छिपाने के लिए वैध संस्थाओं का उपयोग करना।

नियामक चोरी और कानूनी परिणाम:

धन शोधन करने वाले एंटी-धन शोधन (एएमएल) और नो योर कस्टमर (केवाईसी) नियमों में कमजोरियों का फायदा उठाकर या तो परिष्कृत तरीकों का उपयोग करके या अनुपालन प्रक्रियाओं में अंतराल का लाभ उठाकर पता लगाने से बचने का प्रयास करते हैं।

अधिकांश न्यायालयों में धन शोधन अवैध है और इसमें गंभीर कानूनी दंड है। विश्व स्तर पर प्राधिकरण धन शोधन से निपटने के लिए नियमों और प्रवर्तन को लगातार बढ़ा रहे हैं, वित्तीय संस्थानों और व्यवसायों को कड़े एएमएल उपायों को लागू करने की आवश्यकता है।

कर धोखाधड़ी:

कर धोखाधड़ी से तात्पर्य जानबूझकर मिथ्याकरण, छुपाना, या करों से संबंधित जानकारी में हेरफेर करना है ताकि अवैध रूप से कर देयता को कम किया जा सके, करों का भुगतान करने से बचा जा सके, या व्यक्तियों या व्यवसायों द्वारा अनुचित धनवापसी का दावा किया जा सके। इसमें कर दायित्वों को पूरा करने से बचने के लिए जानबूझकर धोखा शामिल है। कर धोखाधड़ी के अपराधियों और समाज दोनों के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

1. कर धोखाधड़ी के प्रकार:

- (a) **अंडररिपोर्टिंग income:** यह सबसे आम प्रकार की कर धोखाधड़ी है जहां व्यक्ति या व्यवसाय जानबूझकर कम कर का भुगतान करने के लिए वेतन, निवेश या व्यावसायिक लाभ जैसे विभिन्न स्रोतों से अर्जित अपनी सभी आय की रिपोर्ट करने में विफल रहते हैं।
- (b) **कटौती को बढ़ा-चढ़ाकर बताना:** करदाता अपनी कर योग्य आय को कम करने और कम कर का भुगतान करने के लिए झूठी या बढ़ी हुई कटौती का दावा कर सकते हैं।
- (c) **झूठे धर्मार्थ दान:** करदाता अपनी कर देयता को कम करने के लिए धर्मार्थ संगठनों को झूठे दान का दावा कर सकते हैं।

- (d) **संपत्ति या आय छिपाना:** संपत्ति या आय को छिपाना या स्वामित्व को छिपाने के लिए जटिल संरचनाओं का उपयोग करना, जिससे कर अधिकारियों के लिए कर योग्य संपत्तियों की पहचान करना मुश्किल हो जाता है।
- (e) **झूठे दावे:** टैक्स क्रेडिट, रिफंड या लाभ का दावा करने के लिए झूठे या मनगढ़ंत दस्तावेज़ या जानकारी सबमिट करना।

2. कर धोखाधड़ी का प्रभाव:

- (a) **सरकार को राजस्व की हानि:** कर धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप सरकार को राजस्व का महत्वपूर्ण नुकसान होता है, जिससे बजट की कमी हो सकती है और अर्थव्यवस्था और करदाताओं को प्रभावित करते हुए आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं, बुनियादी ढाँचे और सामाजिक कार्यक्रमों के प्रावधान को प्रभावित किया जा सकता है।
- (b) **ईमानदार करदाताओं पर अनुचित बोझ:** कर धोखाधड़ी ईमानदार करदाताओं पर अनुचित बोझ डालती है जो खोए हुए राजस्व की भरपाई के लिए अधिक करों का भुगतान करते हैं।
- (c) **सार्वजनिक सेवाओं का कम वित्तपोषण:** कर धोखाधड़ी के कारण राजस्व का नुकसान शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढाँचे के विकास जैसी सार्वजनिक सेवाओं के कम वित्तपोषण का कारण बन सकता है।
- (d) **विकृत प्रतिस्पर्धा:** कर धोखाधड़ी में संलग्न व्यवसायों का ईमानदार व्यवसायों पर अनुचित लाभ होता है, जो बाजार की प्रतिस्पर्धा को विकृत कर सकता है।
- (e) **कानूनी नतीजे:** कर धोखाधड़ी से जुर्माना, कारावास और प्रतिष्ठित क्षति सहित गंभीर दंड हो सकता है।
- (f) **अर्थव्यवस्था को नुकसान:** कर धोखाधड़ी उपभोक्ता विश्वास को कम करके, निवेश को सीमित करके और आर्थिक विकास में बाधा डालकर अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।

3. निवारक उपाय:

- (a) **प्रवर्तन में वृद्धि:** सरकारों के पास व्यक्तियों और व्यवसायों को कर धोखाधड़ी करने से रोकने के लिये सख्त कानून और दंड होने चाहिये जैसे ऑडिट करना और कर धोखाधड़ी का पता लगाने और उसे रोकने के लिये संदिग्ध गतिविधियों की जाँच करना।
- (b) **पारदर्शी रिपोर्टिंग:** पारदर्शी कर रिपोर्टिंग प्रणाली को लागू करना, आय की कम रिपोर्टिंग या गलत रिपोर्टिंग को रोकने के लिए सटीक और समय पर प्रकटीकरण को प्रोत्साहित करना।
- (c) **शिक्षा और जागरूकता:** करदाताओं और व्यवसायों को कर दायित्वों, नैतिक प्रथाओं और अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए कर धोखाधड़ी के परिणामों के बारे में शिक्षित करना।

- (d) **सहयोग और सूचना साझाकरण:** जानकारी साझा करने और संभावित कर धोखाधड़ी योजनाओं की पहचान करने के लिए कर अधिकारियों, वित्तीय संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के बीच सहयोग बढ़ाना।
- (e) **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक का उपयोग कर अधिकारियों को संभावित कर धोखाधड़ी की पहचान करने और अनुपालन लागू करने में मदद कर सकता है।
- (f) **विधायी सुधार:** अनुपालन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करते हुए कर चोरी और धोखाधड़ी को हतोत्साहित करने के लिए कड़े कानूनों, विनियमों और दंड को लागू करना।

कर धोखाधड़ी को रोकने में एक बहुआयामी दृष्टिकोण शामिल है जो नियामक उपायों, प्रवर्तन प्रयासों, शिक्षा और हितधारकों के बीच सहयोग को जोड़ता है। पारदर्शिता बढ़ाना, नैतिक प्रथाओं और अनुपालन तंत्र एक निष्पक्ष कर प्रणाली में योगदान करते हैं और धोखाधड़ी गतिविधियों के कारण राजस्व हानि को रोकने में मदद करते हैं।



3.5 साइबर धोखाधड़ी/अपराध

पृष्ठभूमि

साइबर अपराध आपराधिक गतिविधियों को संदर्भित करता है जो डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किए जाते हैं, आमतौर पर कंप्यूटर, नेटवर्क, इंटरनेट या अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे वेबसाइट, ईमेल, सोशल मीडिया या मोबाइल ऐप शामिल होते हैं।

इसमें अवैध कार्यों का एक व्यापक स्पेक्ट्रम शामिल है, जिसमें हैकिंग, मेलवेयर वितरण, पहचान की चोरी, ऑनलाइन वित्तीय घोटाले, डेटा उल्लंघन और ऑनलाइन धोखाधड़ी के विभिन्न रूप शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

ऑनलाइन धोखेबाजों का लक्ष्य अक्सर अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने, व्यक्तिगत डेटा चोरी करने या वित्तीय घोटालों को अंजाम देने के लिए डिजिटल सिस्टम में कमजोरियों का फायदा उठाना होता है, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ितों के लिए वित्तीय नुकसान, पहचान की चोरी या अन्य हानिकारक परिणाम होते हैं। साइबर अपराध डिजिटल मुद्राओं या डिजिटल धन की महत्वपूर्ण भूमिका से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं।

डिजिटल मनी उस मुद्रा को संदर्भित करता है जो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूप में मौजूद है, जिससे लेनदेन को भौतिक नकदी या पारंपरिक बैंकिंग मध्यस्थों के बिना इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयोजित किया जा सकता है। इसमें डिजिटल मुद्राओं (जैसे बिटकोइन), डिजिटल वॉलेट और भुगतान ऐप जैसे विभिन्न रूप शामिल हो सकते हैं। डिजिटल मुद्राओं का उपयोग अवैध गतिविधियों जैसे मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों की बिक्री और कथित गुमनामी के कारण डार्क वेब पर अन्य अवैध लेनदेन के लिए किया जाता है।

साइबर अपराध में डिजिटल पैसे की भूमिका इसकी ऑनलाइन और अक्सर गुमनाम प्रकृति के कारण बहुआयामी है। यह निम्नलिखित के माध्यम से साइबर अपराधों की सुविधा प्रदान करता है: -

- (a) **गुमनामी:** कुछ डिजिटल मुद्राएं गुमनामी की एक डिग्री प्रदान करती हैं, जो इसे साइबर अपराधियों के लिए अवैध लेनदेन, धन शोधन, या डार्क वेब पर अवैध सामान/सेवाएं खरीदने के लिए आकर्षक बनाती हैं।
- (b) **अपरिवर्तनीय लेनदेन:** एक बार डिजिटल मुद्रा लेनदेन हो जाने के बाद, यह आमतौर पर अपरिवर्तनीय होता है, जिससे धोखाधड़ी लेनदेन या घोटालों के मामले में धन की वसूली करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

साइबर धोखाधड़ी/अपराध की प्रकृति

साइबर अपराध की प्रकृति लगातार प्रौद्योगिकी प्रगति के रूप में विकसित हो रही है, जिससे इसका मुकाबला करना चुनौतीपूर्ण हो गया है।

1. **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** साइबर अपराध डिजिटल तकनीक, जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन और इंटरनेट का उपयोग करके किए जाते हैं। इससे अपराधियों के लिए बड़ी संख्या में पीड़ितों को निशाना बनाना और दुनिया भर में कहीं से भी अपनी गतिविधियों को अंजाम देना आसान हो जाता है।
2. **गुमनामी:** प्रौद्योगिकी का उपयोग अपराधियों को गुमनाम रहने और अपनी पहचान छिपाने की अनुमति देता है, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिये उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है।
3. **वैश्विक पहुंच:** साइबर अपराधों की वैश्विक पहुंच है, क्योंकि वे दुनिया में कहीं से भी किए जा सकते हैं और विभिन्न देशों के पीड़ितों को प्रभावित कर सकते हैं।
4. **गति:** साइबर अपराध जल्दी और बड़े पैमाने पर किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक हैकर कुछ ही मिनटों में हजारों लोगों की संवेदनशील जानकारी तक पहुंच सकता है और चोरी कर सकता है।
5. **भौतिक साक्ष्य का अभाव:** पारंपरिक अपराधों के विपरीत, साइबर अपराध भौतिक साक्ष्य को पीछे नहीं छोड़ते हैं। इससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए जांच करना और सबूत इकट्ठा करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
6. **लगातार विकसित हो रहा है:** साइबर अपराधी सुरक्षा उपायों से आगे रहने के लिए अपने तरीकों को लगातार अपना रहे हैं और विकसित कर रहे हैं। इससे अधिकारियों के लिए इन अपराधों को बनाए रखना और रोकना मुश्किल हो जाता है।
7. **अभियोजन में कठिनाई:** साइबर अपराधों की वैश्विक और अनाम प्रकृति के कारण, अपराधियों पर मुकदमा चलाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यह विशेष रूप से सच है यदि वे अलग-अलग कानूनों और विनियमों के साथ एक अलग देश में स्थित हैं।
8. **लक्ष्यों की विस्तृत श्रृंखला:** साइबर अपराधी व्यक्तियों, व्यवसायों और यहाँ तक कि सरकारों को भी निशाना बना सकते हैं। संभावित लक्ष्यों की यह विस्तृत श्रृंखला उनके लिए कमजोर पीड़ितों को ढूँढना आसान बनाती है।

9. **वित्तीय प्रेरणा:** कई साइबर अपराध आर्थिक रूप से प्रेरित होते हैं, और बड़े मुनाफे की संभावना अपराधियों के लिए एक महत्वपूर्ण ड्राइविंग कारक हो सकती है।
10. **परिष्कार:** साइबर अपराधी अक्सर अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उन्नत तकनीकों और उपकरणों का उपयोग करते हैं। इसके लिए एक निश्चित स्तर की तकनीकी विशेषज्ञता और ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिससे गैर-विशेषज्ञों के लिए इन हमलों से बचाव करना मुश्किल हो जाता है।

साइबर अपराध/धोखाधड़ी का प्रभाव

1. **वित्तीय नुकसान:** साइबर अपराध के परिणामस्वरूप व्यक्तियों, संगठनों और सरकारों को महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान हो सकता है। इसमें चोरी की गई धनराशि, अनधिकृत शुल्क और वित्तीय जानकारी से समझौता किया जाना शामिल हो सकता है।
2. **प्रतिष्ठा को नुकसान:** साइबर हमले व्यक्तियों और व्यवसायों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी कंपनी का ग्राहक डेटा चोरी हो जाता है, तो इससे विश्वास की हानि हो सकती है और उनकी ब्रांड छवि को नुकसान हो सकता है।
3. **सेवाओं में व्यवधान:** साइबर हमले महत्वपूर्ण सेवाओं और संचालन को बाधित कर सकते हैं, जिससे ग्राहकों को असुविधा हो सकती है और व्यवसायों की उत्पादकता में कमी आ सकती है। उदाहरण के लिए, एक DDoS (डिस्ट्रिब्यूटेड डिनायल-ऑफ-सर्विस) हमला एक वेबसाइट को बंद कर सकता है, जिससे ग्राहकों को इसे एक्सेस करने से रोका जा सकता है।
4. **पहचान की चोरी:** साइबर अपराधी पहचान की चोरी करने के लिए व्यक्तिगत जानकारी, जैसे सामाजिक सुरक्षा नंबर और क्रेडिट कार्ड विवरण चुरा सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय नुकसान हो सकता है और किसी व्यक्ति के क्रेडिट स्कोर को नुकसान हो सकता है।
5. **साइबर बदमाशी और उत्पीड़न:** इंटरनेट साइबर बुलियों और उत्पीड़कों को अपने पीड़ितों को गुमनाम रूप से लक्षित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इससे व्यक्तियों पर गंभीर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे अवसाद, चिंता और यहां तक कि आत्महत्या भी हो सकती है।
6. **डेटा उल्लंघन:** साइबर हमलों के परिणामस्वरूप संवेदनशील डेटा, जैसे व्यक्तिगत जानकारी, व्यापार रहस्य और बौद्धिक संपदा की चोरी या जोखिम हो सकता है। कानूनी कार्रवाइयों और वित्तीय दंड सहित व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
7. **मैलवेयर का प्रसार:** साइबर अपराधी कंप्यूटर को संक्रमित करने और डेटा चोरी करने के लिए वायरस और रैंसमवेयर जैसे मैलवेयर का उपयोग कर सकते हैं। इससे कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान हो सकता है और संचालन बाधित हो सकता है, जिससे वित्तीय नुकसान और उत्पादकता का नुकसान हो सकता है।
8. **राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरा:** साइबर अपराध राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये भी खतरा पैदा कर सकता है। हैकर्स सरकारी एजेंसियों, सैन्य प्रणालियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को लक्षित कर सकते हैं, जिससे किसी देश को महत्वपूर्ण नुकसान और व्यवधान हो सकता है।

9. **रोकथाम और पुनर्प्राप्ति की लागत:** व्यवसायों और व्यक्तियों को अक्सर साइबर हमलों से रोकने और पुनर्प्राप्त करने के लिए साइबर सुरक्षा उपायों में निवेश करना पड़ता है। यह एक महत्वपूर्ण वित्तीय बोझ हो सकता है, खासकर छोटे व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए।
10. **अंतर्राष्ट्रीय चिंता:** साइबर अपराध किसी विशिष्ट देश या क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं। वे विश्व स्तर पर हो सकते हैं, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए अपराधियों को ट्रैक करना और उन पर मुकदमा चलाना एक चुनौती बन जाता है। इससे अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा कानूनों को विनियमित और लागू करना भी मुश्किल हो जाता है।

उदाहरण:

संगठनों के लिए, नतीजे स्मारकीय हो सकते हैं। बड़े निगमों में डेटा उल्लंघन संवेदनशील ग्राहक जानकारी को उजागर कर सकते हैं, जिससे मुकदमे, प्रतिष्ठित क्षति और विश्वास की हानि हो सकती है।

2017 इकिफैक्स ब्रीच क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसी इकिफैक्स पर साइबर हमले को संदर्भित करता है जो मई और जुलाई 2017 के बीच हुआ था। इसके परिणामस्वरूप लगभग 147 मिलियन लोगों की व्यक्तिगत जानकारी से समझौता किया गया, जिसमें नाम, सामाजिक सुरक्षा संख्या, जन्म तिथि, पते और, कुछ मामलों में, क्रेडिट कार्ड नंबर और ड्राइवर का लाइसेंस नंबर शामिल हैं। इस उल्लंघन को इतिहास में सबसे बड़े और सबसे हानिकारक डेटा उल्लंघनों में से एक माना जाता है।

साइबर अपराध के प्रकार

साइबर अपराधों में डिजिटल माध्यमों से संचालित अवैध गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। साइबर धोखाधड़ी के कुछ प्रमुख प्रकार नीचे दिए गए हैं:

1. **फ़िशिंग:** साइबर अपराधी भ्रामक ईमेल या संदेशों का उपयोग करके लोगों को पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर जैसी संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए बरगलाते हैं। उदाहरण के लिए, एक वैध बैंक से होने का दिखावा करने वाला फ़िशिंग ईमेल उपयोगकर्ताओं को नकली वेबसाइट पर अपना लॉगिन विवरण अपडेट करने के लिए कह सकता है।
2. **मैलवेयर:** सिस्टम को नुकसान पहुंचाने, बाधित करने या अनधिकृत एक्सेस प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया सॉफ़्टवेयर। वायरस, रैसमवेयर और स्पाइवेयर शामिल हैं।
3. **पहचान की चोरी:** किसी का प्रतिरूपण करने या उनके वित्त तक पहुंचने के लिए व्यक्तिगत जानकारी चोरी करना। 2013 में याहू से लाखों उपयोगकर्ता खातों की चोरी ने दुनिया भर में व्यक्तियों को प्रभावित किया, संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा को उजागर किया।
4. **डिस्ट्रिब्यूटेड डिनायल-ऑफ सर्विस (DDoS):** अत्यधिक ट्रैफ़िक वाले सिस्टम या वेबसाइट को भारी करना, जिससे वह क्रैश हो जाती है या पहुंच से बाहर हो जाती है।
5. **साइबरबुलिंग:** डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके उत्पीड़न, धमकी या अपमान।

6. **वित्तीय धोखाधड़ी:** अवैध रूप से वित्तीय खातों तक पहुंचना या ऑनलाइन धोखाधड़ी लेनदेन करना।
7. **हैकिंग:** कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में अनधिकृत पहुंच।
8. **सोशल इंजीनियरिंग:** गोपनीय जानकारी प्रकट करने या सुरक्षा से समझौता करने वाले कार्य करने के लिए व्यक्तियों में हेरफेर करना।
9. **साइबरस्टॉकिंग:** ऑनलाइन किसी व्यक्ति की लगातार निगरानी या उत्पीड़न। साइबरस्टॉकिंग कई रूप ले सकती है, जैसे धमकी भरे या परेशान करने वाले ईमेल भेजना, सोशल मीडिया पर गलत जानकारी पोस्ट करना या पीड़ित को लगातार अवांछित संदेश भेजना। साइबर-स्टॉकर्स पीड़ित की गतिविधियों को ट्रैक करने, उनकी ऑनलाइन गतिविधि की निगरानी करने या उनके बारे में व्यक्तिगत जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकते हैं। इससे पहचान की चोरी या ऑनलाइन उत्पीड़न के अन्य रूप हो सकते हैं।
10. **डेटा उल्लंघन:** संगठनों या व्यक्तियों द्वारा संग्रहीत संवेदनशील या गोपनीय डेटा तक अनधिकृत पहुंच।
11. **रैंसमवेयर हमले:** रैंसमवेयर हमले में, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता की फ़ाइलों को एन्क्रिप्ट करता है, और हमलावर डिक्रिप्शन कुंजी के लिए फिरोती की मांग करता है। 2017 के वानाक्राई हमले ने दुनिया भर के कंप्यूटरों को निशाना बनाया, जिससे ब्रिटेन में एनएचएस जैसे संगठन प्रभावित हुए, फिरोती का भुगतान होने तक उनके सिस्टम को अपंग कर दिया।
12. **सोशल इंजीनियरिंग:** साइबर अपराधी व्यक्तियों या कर्मचारियों को गोपनीय जानकारी प्रकट करने या सुरक्षा से समझौता करने वाले कार्यों को करने के लिए बरगलाने के लिए मानव मनोविज्ञान में हेरफेर करते हैं। उदाहरण के लिए, एक हैकर संवेदनशील कंपनी डेटा तक पहुंच प्राप्त करने के लिए एक विश्वसनीय सहयोगी का प्रतिरूपण कर सकता है।

ये अपराध लगातार प्रौद्योगिकी प्रगति के रूप में विकसित हो रहे हैं, साइबर सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां पेश कर रहे हैं।

जैसे-जैसे तकनीक विकसित होती है, वैसे-वैसे साइबर अपराध के तरीके और परिष्कार भी होते हैं। इसके विभिन्न रूपों और संभावित प्रभाव को समझना आवश्यक है। सतर्कता, मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय और जन जागरूकता इस लगातार विकसित होते खतरे का मुकाबला करने और हमारे डिजिटल युग में साइबर अपराध के खतरों से बचाव करने में महत्वपूर्ण हैं।

निवारक उपाय

पेशेवर संस्थाएं, कानून प्रवर्तन और साइबर सुरक्षा पेशेवर तकनीकी समाधान, नियमों और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी से जुड़े जोखिमों को रोकने, जांच करने और कम करने के लिए लगन से काम करते हैं।

व्यापक साइबर खतरों वाले युग में, साइबर धोखाधड़ी के खतरों से बचाने के लिए निवारक उपाय आवश्यक हैं। मजबूत साइबर सुरक्षा प्रथाओं को लागू करने से डिजिटल सिस्टम में कमजोरियों का फायदा उठाने की मांग करने वाले दुर्भावनापूर्ण अभिनेताओं द्वारा उत्पन्न जोखिमों को कम किया जा सकता है। साइबर अपराध को रोकने के लिए, व्यक्ति और संगठन नीचे सूचीबद्ध कई उपाय कर सकते हैं:

1. **शिक्षित और प्रशिक्षित करें:** फ़िशिंग, सोशल इंजीनियरिंग और मैलवेयर सहित साइबर खतरों के बारे में कर्मचारियों या व्यक्तियों को नियमित रूप से शिक्षित करें। व्यक्तिगत जानकारी के लिए संदिग्ध ईमेल, लिंक या अनुरोधों को पहचानने और संभालने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को सिखाने के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करें।
2. **मजबूत पासवर्ड और बहु-कारक प्रमाणीकरण का उपयोग करें:** जटिल पासवर्ड के उपयोग को प्रोत्साहित करें और जहां भी संभव हो बहु-कारक प्रमाणीकरण (एमएफए) सक्षम करें। एमएफए एक्सेस के लिए केवल एक पासवर्ड से अधिक की आवश्यकता के द्वारा सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है, जैसे कि फोन पर भेजा गया कोड।
3. **सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें:** ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटी-वायरस सॉफ्टवेयर और अन्य एप्लिकेशन को नियमित रूप से अपडेट करें। इन अपडेट में अक्सर सुरक्षा पैच शामिल होते हैं जो साइबर अपराधियों द्वारा शोषण की गई कमजोरियों को ठीक करते हैं।
4. **मजबूत सुरक्षा उपायों को लागू करें:** मैलवेयर और अनधिकृत पहुंच प्रयासों से बचाने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फ़ायरवॉल और घुसपैठ का पता लगाने वाले सिस्टम स्थापित करें और नियमित रूप से अपडेट करें।
5. **संवेदनशील डेटा एन्क्रिप्ट करें:** संवेदनशील जानकारी के लिए एन्क्रिप्शन विधियों का उपयोग करें, भंडारण और प्रसारण दोनों में। एन्क्रिप्शन अनधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए डेटा को अपठनीय बनाता है, भले ही वे इसे एक्सेस करने का प्रबंधन करें।
6. **अभिगम नियंत्रण सीमित करें:** सख्त अभिगम नियंत्रण लागू करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि व्यक्तियों के पास केवल उनकी भूमिकाओं के लिए आवश्यक डेटा और सिस्टम तक पहुंच हो। यह संवेदनशील जानकारी तक अनधिकृत पहुंच के जोखिम को कम करता है।
7. **नियमित रूप से बैकअप डेटा:** साइबर हमले के मामले में नुकसान को रोकने के लिए महत्वपूर्ण डेटा का नियमित बैकअप बनाए रखें। सुनिश्चित करें कि बैकअप सुरक्षित रूप से संग्रहीत हैं और यदि आवश्यक हो तो प्रभावी ढंग से पुनर्स्थापित किया जा सकता है।
8. **मॉनिटर करें और पता लगाएं:** निगरानी उपकरण और सिस्टम को नियोजित करें जो नेटवर्क या सिस्टम पर असामान्य या संदिग्ध गतिविधियों का पता लगा सकते हैं। तेजी से पता लगाने से संभावित खतरों के लिए समय पर प्रतिक्रिया की अनुमति मिलती है।

9. **एक घटना प्रतिक्रिया योजना बनाएं:** साइबर हमले के मामले में उठाए जाने वाले कदमों की रूपरेखा तैयार करते हुए एक व्यापक घटना प्रतिक्रिया योजना विकसित करें और नियमित रूप से अपडेट करें। इस योजना में क्षति को कम करने के लिए संचार रणनीतियों, जिम्मेदारियों और प्रक्रियाओं को शामिल करना चाहिए।
10. **सूचित और सतर्क रहें:** नवीनतम साइबर खतरों और रुझानों से अवगत रहें। सतर्कता की संस्कृति को प्रोत्साहित करें जहां व्यक्ति किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट करें।

इन निवारक उपायों को लागू करने से साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ सुरक्षा में काफी वृद्धि हो सकती है, व्यक्तियों और संगठनों पर साइबर हमलों के जोखिम और संभावित प्रभाव को कम किया जा सकता है।

3.6 धोखाधड़ी तंत्र

पृष्ठभूमि:

धोखाधड़ी तंत्र व्यक्तियों या संगठनों द्वारा वित्तीय लाभ या अन्य व्यक्तिगत लाभों के लिए दूसरों को धोखा देने और धोखा देने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरीकों और तकनीकों को संदर्भित करता है। इन धोखाधड़ी गतिविधियों से पीड़ितों को महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान और नुकसान हो सकता है, और व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए इन तंत्रों से अवगत होना और ऐसी धोखाधड़ी से खुद को बचाने के उपाय करना महत्वपूर्ण है। धोखाधड़ी तंत्र संदर्भ और धोखाधड़ी के प्रकार के आधार पर व्यापक रूप से भिन्न हो सकते हैं।

- (1) **सहायक कंपनियां या शेल कंपनियां:** कंपनियों के भीतर धोखाधड़ी वाले लेनदेन में अक्सर हितधारकों को धोखा देने और व्यक्तिगत लाभ के लिए वित्तीय रिकॉर्ड में हेरफेर करने के उद्देश्य से जटिल तरीके शामिल होते हैं। एक सामान्य तरीका है अपनी सहायक कंपनियों या मुखौटा इकाइयों को धन देना। ये हस्तांतरण वैध लग सकते हैं लेकिन अक्सर पैसे को हटाने या वित्तीय विवरणों में हेरफेर करने के लिए काम करते हैं। उदाहरण के लिए, कंपनियां कभी भी प्रदान की गई सेवाओं के लिए सहायक कंपनी को भुगतान नहीं कर सकती हैं, जिससे अंदरूनी या हितधारकों द्वारा नियंत्रित इकाई को धन निर्देशित करते समय खर्च बढ़ जाता है।
- (2) **संबंधित पार्टी लेनदेन:** धोखाधड़ी गतिविधियों में संबंधित संस्थाओं के बीच काल्पनिक चालान या ओवरबिलिंग भी शामिल है। कंपनियां जानबूझकर संबंधित पार्टी से प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं की लागत को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करती हैं, जिससे वे संबंधित इकाई को अतिरिक्त धन हस्तांतरित कर सकते हैं। यह अभ्यास बढ़े हुए खर्चों का एक मुखौटा बनाता है, जबकि वास्तव में वैध लेनदेन के मुखौटे के तहत एक नियंत्रित इकाई को धन पुनर्निर्देशित करता है।

उदाहरण 1: स्वामित्व या नियंत्रण साझा करने वाली संस्थाओं के साथ लेन-देन में संलग्न होकर, कंपनियां राजस्व को गलत तरीके से प्रस्तुत कर सकती हैं, खर्चों को कम कर सकती हैं या वित्तीय संकेतकों में हेरफेर कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, एक कंपनी एक संबंधित इकाई को बिक्री को कम कर सकती है, करों से बचने या निवेशकों को गुमराह करने के लिए कृत्रिम रूप से राजस्व को कम कर सकती है।

उदाहरण 2: सर्कुलर ट्रांज़ैक्शन या राउंड-ट्रिपिंग एक और कपटपूर्ण रणनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहां, कंपनियां बिना किसी वास्तविक आर्थिक गतिविधि के संबंधित संस्थाओं के बीच वैध बिक्री या खरीद की उपस्थिति बनाती हैं। निवेशकों और नियामकों को धोखा देते हुए राजस्व बढ़ाने या बाजार गतिविधि को गढ़ने के लिए संस्थाओं के बीच फंड को आगे और पीछे ले जाया जाता है।

- (3) **विदेशी संस्थाएं:** जटिल वित्तीय संरचनाएं धोखाधड़ी लेनदेन की सुविधा प्रदान करती हैं। कंपनियां लेनदेन को छिपाने, स्वामित्व छुपाने या वित्तीय रिकॉर्ड में हेरफेर करने के लिए अपतटीय संस्थाओं के जटिल नेटवर्क स्थापित करती हैं। ये जटिल संरचनाएं लेखांकन परीक्षकों और नियामकों के लिए फंड प्रवाह का पता लगाना या लेनदेन की वास्तविक प्रकृति को समझना मुश्किल बनाती हैं।

अपनी संस्थाओं और संबंधित पार्टियों के लेन-देन से जुड़े फंड ट्रांसफर से जुड़े धोखाधड़ी वाले लेनदेन नियामक अंतराल का फायदा उठाते हैं, जिसका उद्देश्य हितधारकों को धोखा देना और वित्तीय प्रदर्शन को कृत्रिम रूप से बढ़ाना है। इस तरह की प्रथाएं विश्वास को मिटाती हैं, निवेशकों को गुमराह करती हैं, और कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती हैं।

ऐसी धोखाधड़ी गतिविधियों का पता लगाना और रोकना निवेशकों के हितों की रक्षा करने और वित्तीय बाजारों की अखंडता को बनाए रखने के लिए कठोर नियामक निरीक्षण, पारदर्शी वित्तीय रिपोर्टिंग और मजबूत आंतरिक नियंत्रण को अनिवार्य करता है।

इस पैरा में शेल कंपनियों, विदेशी कंपनियों के सृजन और/अथवा कपटपूर्ण संबंधित पक्षकार लेन-देन करके सामान्यतः कारपोरेट द्वारा निष्पादित धोखाधड़ी तंत्रों को शामिल किया गया है। आइए हम धोखाधड़ी को अंजाम देने के इरादे से बनाई गई प्रत्येक ऐसी व्यवस्था को उपयुक्त उदाहरणों के साथ समझें:

(1) **शेल कंपनियां बनाने के जरिए धोखाधड़ी**

मुखौटा कंपनी एक ऐसी इकाई होती है, जो आम तौर पर केवल कागज पर मौजूद होती है और जिसका कोई सक्रिय कारोबार नहीं होता, कोई बड़ी संपत्ति या वैध व्यावसायिक उद्देश्य नहीं होता। ये कंपनियां कानूनी संस्थाएं हो सकती हैं, स्थानीय कानूनों और विनियमों के अनुसार पंजीकृत और निगमित हो सकती हैं, लेकिन उनका उपयोग अक्सर अवैध या भ्रामक उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

ये संस्थाएं पूरी तरह से संपत्ति रखने, वित्तीय लेनदेन करने या स्वामित्व को अस्पष्ट करने के उद्देश्य से बनाई गई हैं। उनके पास पर्याप्त संचालन या महत्वपूर्ण संपत्ति की कमी होती है और अक्सर वास्तविक लाभार्थियों या वित्तीय गतिविधियों के उद्देश्य को छिपाने के लिए उपयोग किया जाता है।

- (a) **उदाहरण:** एनरॉन कॉर्पोरेशन ने ऋणों को छिपाने और मुनाफे को बढ़ाने के लिए कई मुखौटा कंपनियों का इस्तेमाल किया, जिसने इतिहास में सबसे कुख्यात कॉर्पोरेट धोखाधड़ी मामलों में से एक में योगदान दिया।

(b) **मामले के संक्षिप्त तथ्य:** एनरॉन घोटाला इतिहास के सबसे कुख्यात कॉर्पोरेट घोटालों में से एक था, जिसमें एक प्रमुख अमेरिकी ऊर्जा कंपनी, एनरॉन कॉर्पोरेशन में बड़े पैमाने पर लेखांकन धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार शामिल था।

एनरॉन, जिसे कभी एक बेहद नवोन्मेषी और सफल कंपनी माना जाता था, ने अपने ऋणों को छिपाने और अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए जटिल लेखांकन तकनीकों और खामियों का इस्तेमाल किया। उन्होंने विभिन्न प्रकार की भ्रामक प्रथाओं को नियोजित किया, जैसे कि बनाना तुलन-पत्र से इतर भागीदारी और वास्तविकता की तुलना में अधिक स्वस्थ वित्तीय तस्वीर चित्रित करने के लिए वित्तीय विवरणों में हेरफेर करना।

यह घोटाला वर्ष 2001 में प्रकाश में आया जब एनरॉन के शेयर की कीमत गिर गई, जिससे कंपनी दिवालिया हो गई और हजारों नौकरियों का नुकसान हुआ। जांच में सीईओ जेफरी स्किलिंग और अध्यक्ष केनेथ ले सहित शीर्ष अधिकारियों द्वारा अनैतिक और धोखाधड़ी गतिविधियों का पता चला। उन्हें अन्य आरोपों के साथ साजिश, धोखाधड़ी और इनसाइडर ट्रेडिंग का दोषी पाया गया। एनरॉन घोटाले के नतीजों के दूरगामी परिणाम हुए, जिसके कारण लेखांकन फर्म आर्थर एंडरसन का विघटन हुआ, जिस पर एनरॉन से संबंधित दस्तावेजों को काटने में अपनी भूमिका के लिए न्याय में बाधा डालने का आरोप लगाया गया था। इसके अतिरिक्त, इसने अमेरिकी सरकार को सख्त नियमों को लागू करने के लिए प्रेरित किया, जैसे कि सर्बनेस-ऑक्सले अधिनियम, जिसका उद्देश्य भविष्य में इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन, वित्तीय रिपोर्टिंग और निरीक्षण में सुधार करना है।

- मुख्य जानकारी एनरॉन के नेतृत्व ने नकली होल्डिंग्स और ऑफ-द-बुक लेखांकन प्रथाओं के साथ नियामकों को मूर्ख बनाया।
- एनरॉन ने निवेशकों और लेनदारों से ऋण और विषाक्त परिसंपत्तियों के अपने पहाड़ों को छिपाने के लिए विशेष प्रयोजन वाहनों या विशेष प्रयोजन संस्थाओं का इस्तेमाल किया।
- एनरॉन के शेयरों की कीमत अपने चरम पर \$90.75 से दिवालियापन के समय \$0.26 हो गई।
- कंपनी ने 2004 से 2012 तक अपने लेनदारों को \$ 21.8 बिलियन से अधिक का भुगतान किया।

2. डमी विदेशी संस्थाएं बनाने के माध्यम से धोखाधड़ी

विदेशी संस्थाओं को बनाने के मुख्य कारणों में से एक कंपनी के वास्तविक स्वामित्व और नियंत्रण को छिपाना है। किसी विदेशी देश में एक कंपनी को पंजीकृत करके, धोखेबाज इकाई से खुद को दूर कर सकता है और अधिकारियों के लिए धोखाधड़ी के असली अपराधियों का पता लगाना मुश्किल बना सकता है। एक और तरीका है जिसमें धोखाधड़ी के लिए विदेशी संस्थाओं का उपयोग अवैध धन शोधन योजनाओं के माध्यम से किया जाता है।

इसमें धन के स्रोत को छिपाने और इसे वैध दिखाने के लिए विदेशी संस्थाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से धन हस्तांतरित करना शामिल हो सकता है।

कुछ मामलों में, धोखेबाज विदेशों में नकली आपूर्तिकर्ता या ग्राहक बना सकते हैं और उनका उपयोग उन वस्तुओं या सेवाओं के लिए झूठे चालान जारी करने के लिए कर सकते हैं जो वास्तव में कभी प्रदान नहीं किए गए थे। यह उन्हें संदेह पैदा किए बिना किसी कंपनी से धन निकालने की अनुमति देता है।

धोखाधड़ी वाली विदेशी संस्थाओं का उपयोग कर खामियों का लाभ उठाने या करों का पूरी तरह से भुगतान करने से बचने के लिए भी किया जा सकता है। कम-कर क्षेत्राधिकार में एक कंपनी स्थापित करके, धोखेबाज इकाई के माध्यम से लाभ कमा सकते हैं और अपने देश में करों का भुगतान करने से बच सकते हैं। इसके अलावा, कुछ धोखेबाज कुछ देशों में कमजोर नियामक प्रणालियों या ढीले प्रवर्तन का लाभ उठाने के लिए विदेशी संस्थाओं का उपयोग कर सकते हैं। यह उन्हें पकड़े जाने या दंडित किए जाने के डर के बिना धोखाधड़ी गतिविधियों में संलग्न होने की अनुमति देता है।

कुल मिलाकर, विदेशी संस्थाओं का निर्माण धोखेबाजों द्वारा अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक सामान्य रणनीति है। यह उन्हें अपनी वास्तविक पहचान छिपाने, करों और विनियमों से बचने और सापेक्ष आसानी से अवैध गतिविधियों में संलग्न होने की अनुमति देता है।

(a) उदाहरण: "पनामा पेपर्स" लीक से पता चला कि कैसे हाई-प्रोफाइल आंकड़ों सहित विभिन्न व्यक्तियों और कंपनियों ने धन छिपाने और कराधान से बचने के लिए अपतटीय संस्थाओं का उपयोग किया।

(b) मामले के संक्षिप्त तथ्य: 2016 में उजागर हुए पनामा पेपर्स घोटाले में पनामा की लॉ फर्म मोसैक फॉसेका से गोपनीय दस्तावेजों का बड़े पैमाने पर रिसाव शामिल था। इन दस्तावेजों से पता चला है कि हजारों विदेशी इकाइयां और मुखौटा कंपनियां बनाई गई हैं, जिनका इस्तेमाल दुनिया भर में व्यक्ति और संस्थाएं धन छिपाने, कर चोरी और धन शोधन और अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल होने के लिए करती हैं।

लीक हुए दस्तावेज, 11.5 मिलियन से अधिक रिकॉर्ड में फैले हैं, जिसमें विभिन्न देशों के राजनेताओं, मशहूर हस्तियों, व्यापारिक नेताओं और अन्य प्रभावशाली हस्तियों को फंसाया गया है। उन्होंने संपत्ति को छिपाने, करों को दरकिनार करने और स्वामित्व को अस्पष्ट करने के लिए टैक्स हेवन में स्थापित अपतटीय खातों और संस्थाओं के परिष्कृत नेटवर्क को उजागर किया।

खुलासे ने व्यापक आक्रोश फैलाया, जांच की, और वैश्विक स्तर पर वित्तीय प्रणालियों में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए कॉल किया। इस घोटाले ने अपतटीय कर चोरी और धन शोधन की सीमा पर प्रकाश डाला, जिससे दुनिया भर की सरकारों को इस तरह की प्रथाओं का मुकाबला करने के लिए अपने वित्तीय नियमों और प्रवर्तन तंत्र का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पनामा पेपर्स ने कर चोरी, धन शोधन और

अपतटीय वित्तीय संरचनाओं का दुरुपयोग। यह वैश्विक वित्तीय प्रणालियों में सुधार और वित्तीय अपराधों और अवैध वित्तीय गतिविधियों से निपटने के प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक बना हुआ है।

(c) मुख्य बातें

- पनामा पेपर्स दुनिया की चौथी सबसे बड़ी विदेशी कानूनी फर्म मोसैक फोंसेका के डेटाबेस से वित्तीय फाइलों का एक बड़ा रिसाव था।
- दस्तावेजों को जर्मन अखबार सुदेउत्सो ज़ाईटुंग (SZ) को गुमनाम रूप से लीक कर दिया गया था।
- इन फाइलों से 2,14,000 टैक्स हैवन देशों के नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसमें धनी लोग, सरकारी अधिकारी और 200 देशों की इकाइयां शामिल हैं।
- कागजात लीक करने वाले अज्ञात स्रोत ने पनामा से ऐसा किया, इसलिए पनामा पेपर्स नाम।
- अधिकांश दस्तावेजों में कोई अवैध कार्रवाई नहीं दिखाई दी, लेकिन मोसैक फोंसेका द्वारा स्थापित कुछ शेल निगमों का इस्तेमाल धोखाधड़ी, कर चोरी या अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने के लिए किया गया था।

3. संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन करने के माध्यम से धोखाधड़ी

किसी कंपनी और उसके सहयोगियों, जैसे सहायक कंपनियों, सहयोगियों, या साझा स्वामित्व या नियंत्रण वाली अन्य संस्थाओं के बीच लेनदेन को संबंधित पार्टियों लेनदेन कहा जाता है। संबंधित पार्टियों लेनदेन में धोखाधड़ी का खतरा होता है जब इसमें शामिल पक्ष अपने लाभ के लिए लेनदेन में हेरफेर करते हैं। इस प्रकार की धोखाधड़ी विभिन्न रूपों में हो सकती है, जैसे:

- ❑ **संपत्ति का अधिक मूल्यांकन करना:** एक पार्टी अपनी खुद की होल्डिंग के मूल्य को बढ़ाने या संपत्ति के लिए उच्च कीमत प्राप्त करने के लिए किसी अन्य संबंधित पार्टी को हस्तांतरित की जा रही संपत्ति को अधिक महत्व दे सकती है।
- ❑ **देनदारियों को कम करना:** एक पार्टी अपने स्वयं के वित्तीय दायित्वों को कम करने या कंपनी को अधिक आर्थिक रूप से मजबूत दिखाने के लिए किसी अन्य संबंधित पार्टी को हस्तांतरित की जा रही देनदारियों को कम कर सकती है।
- ❑ **किकबैक:** एक संबंधित पार्टी को कंपनी को इसका खुलासा किए बिना, लेनदेन में भाग लेने के बदले में किकबैक या अन्य लाभ प्राप्त हो सकते हैं।
- ❑ **इनसाइडर ट्रेडिंग:** संबंधित पार्टियां अपने पक्ष में लेनदेन की शर्तों में हेरफेर करने के लिए अंदरूनी जानकारी का उपयोग कर सकती हैं।
- ❑ **स्व-व्यवहार:** एक संबंधित पार्टी कंपनी के भीतर अपनी स्थिति का उपयोग लेनदेन में प्रवेश करने के लिए कर सकती है जो कंपनी की कीमत पर उन्हें लाभान्वित करती है।

❑ **काल्पनिक लेनदेन:** संबंधित पक्ष वित्तीय विवरणों में हेरफेर करने और कंपनी की वास्तविक वित्तीय स्थिति को छिपाने के लिए काल्पनिक लेनदेन कर सकते हैं।

(a) **उदाहरण:** टाइको इंटरनेशनल के मामले में इसके सीईओ ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए कंपनी के धन को साइफन करने के लिए संबंधित पार्टी लेनदेन का उपयोग किया, जिससे एक महत्वपूर्ण घोटाला हुआ।

(b) **मामले के संक्षिप्त तथ्य:** 2000 के दशक की शुरुआत में होने वाला टाइको इंटरनेशनल घोटाला, बहुराष्ट्रीय समूह के भीतर धोखाधड़ी प्रथाओं और अनैतिक व्यवहार की कहानी के रूप में सामने आया। यह पराजय मुख्य रूप से उच्च रैंकिंग अधिकारियों, विशेष रूप से सीईओ डेनिस कोज़लोव्स्की और सीएफओ मार्क स्वार्टज़ के कार्यों पर केंद्रित थी, जिनमें से दोनों को गबन और धोखाधड़ी सहित विभिन्न वित्तीय अपराधों का दोषी पाया गया था।

इसके मूल में, टाइको घोटाले में गंभीर कार्यों की एक श्रृंखला शामिल थी। कोज़लोव्स्की और स्वार्टज़ ने कथित तौर पर खुद को अत्यधिक बोनस और सैकड़ों मिलियन डॉलर के ऋण दिए। ये कार्रवाइयां शेयरधारकों को उचित प्राधिकरण या प्रकटीकरण के बिना की गईं, जो कॉर्पोरेट विश्वास और जिम्मेदारी के स्पष्ट उल्लंघन को उजागर करती हैं। इसके अलावा, अधिकारियों ने लेखांकन धोखाधड़ी का सहारा लिया, कंपनी की वास्तविक वित्तीय स्थिति को छिपाने के लिए वित्तीय रिकॉर्ड में हेरफेर किया। इस धोखेबाज हेरफेर ने कृत्रिम रूप से कंपनी के स्टॉक मूल्य को बढ़ाया, निवेशकों और हितधारकों को समान रूप से गुमराह किया।

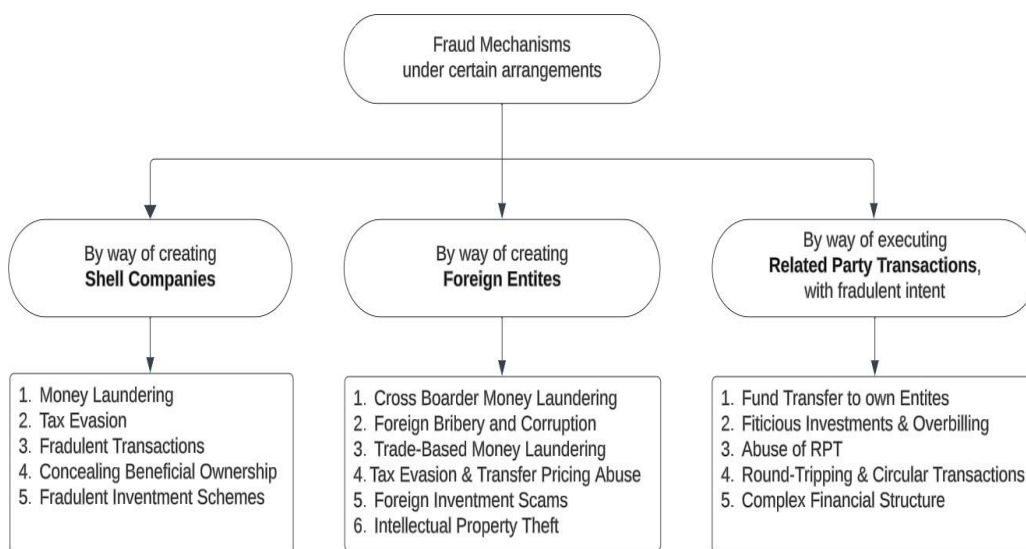
इन वित्तीय अनियमितताओं के बीच, घोटाले ने इन अधिकारियों की असाधारण व्यक्तिगत खर्च करने की आदतों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कंपनी के धन का उपयोग भव्य व्यक्तिगत खर्चों के लिए किया, जिसमें महंगी कलाकृति, असाधारण पार्टियां और भव्य निवास शामिल थे। कॉर्पोरेट संसाधनों के इस तरह के लापरवाह और अनुचित उपयोग ने घोटाले के नैतिक और कानूनी असर को और गहरा कर दिया।

टाइको घोटाले का गहरा प्रभाव कानूनी नतीजों से परे था। इसने कॉर्पोरेट प्रशासन, कार्यकारी मुआवजे और निगमों के भीतर नैतिक मानकों के बारे में गंभीर चिंता जताई। बढ़ी हुई पारदर्शिता, कड़े नियामक निरीक्षण और मजबूत आंतरिक नियंत्रण की आवश्यकता स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो गई। घोटाले के बाद कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं और लेखांकन नियमों में सुधार को प्रेरित किया, जिसका उद्देश्य अधिक जवाबदेही पैदा करना और कॉर्पोरेट संस्थाओं के भीतर शक्ति के दुरुपयोग के समान उदाहरणों को रोकना था।

(c) मुख्य जानकारी:

- (1) **अनधिकृत बोनस और ऋण:** कोज़लोव्स्की और स्वार्टज़ पर शेयरधारकों को उचित अनुमोदन या प्रकटीकरण के बिना, खुद को अनधिकृत बोनस और सैकड़ों मिलियन डॉलर की राशि का ऋण देने का आरोप लगाया गया था।
- (2) **लेखांकन अनियमितताएं:** अधिकारी अपने कार्यों की सीमा को छिपाने के लिए लेखांकन धोखाधड़ी में लगे हुए हैं, कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत करने और इसके स्टॉक मूल्य को बढ़ाने के लिए वित्तीय रिकॉर्ड में हेरफेर करते हैं।
- (3) **भव्य व्यक्तिगत खर्च:** इस घोटाले ने अधिकारियों द्वारा कंपनी के धन का उपयोग करके व्यक्तिगत विलासिता जैसे महंगी कलाकृति, भव्य पार्टियों और शानदार घरों के लिए असाधारण व्यक्तिगत खर्च पर प्रकाश डाला।
- (4) **शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक आरोप:** इस घोटाले ने कोज़लोव्स्की, स्वार्टज़ और कई अन्य टाइको अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक आरोप लगाए। कोज़लोव्स्की और स्वार्टज़ को 2005 में भव्य चोरी, साजिश और प्रतिभूति धोखाधड़ी के कई मामलों में दोषी ठहराया गया था, जिसमें लंबी जेल की सजा मिली थी।
- (5) **मजबूत कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं का अभाव:** टाइको घोटाले ने कॉर्पोरेट प्रशासन, कार्यकारी मुआवजे और निगमों के भीतर नैतिक प्रथाओं के बारे में चिंता जताई। इसने इसी तरह के दुरुपयोग को रोकने और कॉर्पोरेट अमेरिका में निवेशकों के विश्वास को बहाल करने के लिए बढ़ी हुई पारदर्शिता, सख्त नियामक निरीक्षण और मजबूत आंतरिक नियंत्रण की आवश्यकता पर जोर दिया। घोटाले के नतीजों के परिणामस्वरूप जवाबदेही बढ़ाने और कंपनियों के भीतर शक्ति के ऐसे गंभीर दुरुपयोग को रोकने के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन और लेखांकन प्रथाओं में सुधार हुए।

आइए अब हम उन धोखाधड़ी के प्रकारों को समझते हैं जो शेल कंपनी, विदेशी संस्था बनाने या धोखाधड़ी के इरादे से संबंधित पार्टी लेनदेन को निष्पादित करके किए जा सकते हैं:



(1) शेल कंपनियों को बनाने के माध्यम से धोखाधड़ी:

शेल कंपनियों से संबंधित धोखाधड़ी तंत्र में उन संस्थाओं से जुड़ी भ्रामक प्रथाएं शामिल हैं जो मुख्य रूप से एक कानूनी इकाई के रूप में मौजूद हैं, लेकिन उनके पास कोई परिचालन व्यवसाय या महत्वपूर्ण संपत्ति नहीं है। इन कंपनियों का उपयोग अक्सर उनकी अस्पष्टता और वास्तविक लाभकारी स्वामित्व या लेनदेन के उद्देश्य को अस्पष्ट करने की क्षमता के कारण धोखाधड़ी गतिविधियों को निष्पादित करने के लिए किया जाता है। नीचे शेल कंपनियों से संबंधित कुछ धोखाधड़ी तंत्र दिए गए हैं:

- (a) **धन शोधन:** शेल कंपनियों को लेनदेन का एक जटिल नेटवर्क बनाकर अवैध धन की उत्पत्ति को छिपाने के लिये नियोजित किया जा सकता है जो धन के स्रोत का पता लगाना चुनौतीपूर्ण बनाता है।
- (b) **कर चोरी:** शेल कंपनियों का उपयोग विभिन्न कर न्यायालयों का लाभ उठाते हुए, संबंधित संस्थाओं के बीच कृत्रिम रूप से लाभ या हानि को स्थानांतरित करके करों से बचने के लिए किया जा सकता है।
- (c) **धोखाधड़ी वाले लेनदेन:** शेल कंपनियां फर्जी सेवाओं के लिए बिलिंग, माल के लिए अधिक शुल्क वसूलने, या गबन या चोरी की सुविधा के लिए झूठे चालान बनाने जैसी धोखाधड़ी गतिविधियों में संलग्न हो सकती हैं।
- (d) **लाभकारी स्वामित्व को छिपाना:** ये संस्थाएं वास्तविक स्वामित्व या नियंत्रण को छिपा सकती हैं, जिससे व्यक्तियों या संगठनों को गुमनामी के घूँघट के पीछे काम करने की अनुमति मिलती है, संभावित रूप से विभिन्न अवैध गतिविधियों को सक्षम किया जा सकता है।

- (e) **धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाएं:** शेल कंपनियों को निवेश घोटालों के लिए एक मोर्चे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो वास्तव में निवेशकों को धोखा देते हुए उच्च रिटर्न या अवसरों का वादा करते हैं।

निवारक उपाय: मुखौटा कंपनियों से जुड़े धोखाधड़ी को नियंत्रित करने या रोकने के लिये एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जिसमें नियामक उपाय, उचित परिश्रम और व्यावसायिक व्यवहार में पारदर्शिता शामिल हो। नीचे कुछ रणनीतियां दी गई हैं जो शेल कंपनियों से जुड़े धोखाधड़ी को नियंत्रित करने या रोकने में मदद कर सकती हैं:

(a) **नियामक उपाय:**

- ❖ **बढ़ी हुई उचित परिश्रम आवश्यकताएं:** नियामक कंपनियों के वास्तविक लाभकारी मालिकों की पहचान करने के लिए वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों और पेशेवरों पर सख्त परिश्रम आवश्यकताओं को लागू कर सकते हैं, जिससे शेल संरचनाओं के पीछे छिपने की क्षमता कम हो जाती है।
- ❖ **पारदर्शी स्वामित्व प्रकटीकरण:** ऐसे नियमों को लागू करें जो कंपनियों को अपनी लाभकारी स्वामित्व जानकारी का खुलासा करने के लिए अनिवार्य करते हैं, जिससे व्यक्तियों के लिए शेल कंपनियों के पीछे छिपना कठिन हो जाता है।
- ❖ **गठन और पंजीकरण पर जांच:** प्राधिकरण कंपनियों के गठन और पंजीकरण के आसपास के नियमों को कड़ा कर सकते हैं, जिससे वैध व्यावसायिक उद्देश्यों के बिना शेल संस्थाओं को स्थापित करना और संचालित करना अधिक कठिन हो जाता है।

(b) **यथोचित परिश्रम:**

- ❖ **अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) प्रथाएं:** मजबूत केवाईसी प्रक्रियाओं को लागू करें जिसमें ग्राहकों और लाभार्थी मालिकों की पहचान सत्यापित करना शामिल है, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले लेनदेन या शेल कंपनियों से जुड़े ग्राहकों के लिए।
- ❖ **जोखिम मूल्यांकन में वृद्धि:** वित्तीय संस्थानों और व्यवसायों को मुखौटा कंपनियों से जुड़े लेनदेन या लेनदेन की पहचान करने के लिए पूरी तरह से जोखिम आकलन करना चाहिए, इन मामलों में उच्च जांच लागू करनी चाहिए।

(c) **पारदर्शिता और सहयोग:**

- ❖ **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** शेल कंपनियों से जुड़ी सीमा पार गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए नियामक निकायों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सूचना साझा करने को प्रोत्साहित करना।
- ❖ **लेनदेन में पारदर्शिता:** वैध और पारदर्शी भुगतान के उपयोग को बढ़ावा देकर वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता को प्रोत्साहित करना

तरीकों, नकदी या अप्राप्य तरीकों के उपयोग को कम करना जिनका उपयोग शेल कंपनियों द्वारा अवैध गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।

(d) प्रौद्योगिकी और डेटा विश्लेषण:

- ❖ **उन्नत स्क्रीनिंग उपकरण:** लेनदेन की जांच और निगरानी के लिए उन्नत तकनीकी समाधान और डेटा एनालिटिक्स को नियोजित करना, संदिग्ध गतिविधियों को चिह्नित करना जिसमें शेल कंपनियां शामिल हो सकती हैं।
- ❖ **डेटा माइनिंग और एनालिटिक्स:** पैटर्न और विसंगतियों की पहचान करने के लिए परिष्कृत डेटा माइनिंग तकनीकों का उपयोग करें जो शेल कंपनियों से जुड़ी धोखाधड़ी गतिविधियों का संकेत दे सकते हैं।

(2) डमी विदेशी संस्थाएं बनाने के माध्यम से धोखाधड़ी:

विदेशी संस्थाओं से जुड़े धोखाधड़ी तंत्र में विदेशों में स्थित कंपनियों, संगठनों या व्यक्तियों द्वारा आयोजित भ्रामक प्रथाएं शामिल हैं। ये तंत्र अक्सर सीमा पार जटिलताओं और न्यायिक मतभेदों का फायदा उठाते हैं। नीचे विदेशी संस्थाओं से संबंधित कुछ धोखाधड़ी तंत्र दिए गए हैं:

- (a) सीमा पार धन शोधन:** कई विदेशी खातों या संस्थाओं के माध्यम से धन को स्थानांतरित करके अवैध धन की उत्पत्ति को अस्पष्ट करने के लिए विभिन्न वित्तीय नियमों और न्यायालयों का शोषण करना।
- (b) विदेशी रिश्वत और भ्रष्टाचार:** व्यापार सौदों, अनुबंधों या नियामक अनुमोदन में लाभ प्राप्त करने के लिए विदेशी अधिकारियों की रिश्वत जैसे भ्रष्ट प्रथाओं में शामिल होना।
- (c) व्यापार-आधारित धन शोधन:** अवैध उद्देश्यों के लिए धन या माल की आवाजाही को छिपाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लेनदेन का उपयोग करना, अक्सर झूठे चालान, अधिक / कम चालान, या व्यापार किए गए माल के मूल्य या प्रकृति को गलत तरीके से प्रस्तुत करना।
- (d) कर चोरी और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण दुरुपयोग:** कर देनदारियों को कम करने या हस्तांतरण मूल्य निर्धारण व्यवस्था में गलत तरीके से हेरफेर करने के लिए विभिन्न न्यायालयों के बीच लाभ या संपत्ति को स्थानांतरित करना।
- (e) विदेशी निवेश घोटाले:** विदेशों में आधारित धोखाधड़ी निवेश योजनाएं बनाना, नियामक असमानताओं या निवेशक सुरक्षा की कमी का फायदा उठाना।
- (f) बौद्धिक संपदा की चोरी:** विदेशी संस्थाएं अन्य देशों की कंपनियों या व्यक्तियों के स्वामित्व वाली बौद्धिक संपदा (आईपी) की चोरी या अनधिकृत उपयोग में संलग्न हो सकती हैं।

निवारक उपाय: विदेशी संस्थाओं के निर्माण से जुड़े धोखाधड़ी को नियंत्रित करने या रोकने में अक्सर शेल कंपनी धोखाधड़ी के प्रबंधन में उपयोग की जाने वाली रणनीतियों के समान रणनीतियां शामिल होती हैं। ऊपर वर्णित लोगों के अलावा, विदेशी संस्थाओं से जुड़ी धोखाधड़ी गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से कुछ विशिष्ट उपाय नीचे सूचीबद्ध हैं:

बढ़ी हुई निगरानी और निगरानी:

- **जोखिम-आधारित दृष्टिकोण:** विदेशी संस्थाओं से जुड़े लेनदेन का आकलन करने में जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाना, उच्च जोखिम वाली गतिविधियों या धोखाधड़ी प्रथाओं के लिए प्रवण न्यायालयों के लिए उच्च जांच लागू करना।
- **नियमित ऑडिट और समीक्षाएं:** नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने के लिए विदेशी संस्थाओं से जुड़े व्यावसायिक व्यवहार की नियमित ऑडिट और समीक्षा करें।

प्रशिक्षण और जागरूकता:

- **कर्मचारी प्रशिक्षण:** विदेशी संस्थाओं से जुड़े लेनदेन से जुड़े जोखिमों के बारे में कर्मचारियों और हितधारकों को शिक्षित करना। लाल झंडों को पहचानने और उचित परिश्रम करने का प्रशिक्षण प्रदान करें।
- **व्हिसलब्लोअर तंत्र:** विदेशी संस्थाओं से संबंधित संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावी व्हिसलब्लोअर तंत्र स्थापित करना।

नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं को प्रोत्साहित करना:

- **नैतिक संस्कृति को बढ़ावा देना:** व्यवसायों को मजबूत नैतिक मूल्यों और प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें जो विदेशी संस्थाओं के दुरुपयोग सहित धोखाधड़ी गतिविधियों को हतोत्साहित करते हैं।
- **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):** व्यवसायों को नैतिक और पारदर्शी रूप से संचालित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर दें, जिससे धोखाधड़ी व्यवहार की संभावना कम हो सके।

(3) संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन करने के माध्यम से धोखाधड़ी

अपनी संस्थाओं और संबंधित पार्टियों लेनदेन के लिए फंड ट्रांसफर के माध्यम से धोखाधड़ी लेनदेन में संलग्न कंपनियां अक्सर वित्तीय रिकॉर्ड में हेरफेर करने और व्यक्तिगत लाभ के लिए हितधारकों को धोखा देने के लिए परिष्कृत तरीकों का इस्तेमाल करती हैं। नीचे ऐसी धोखाधड़ी को निष्पादित करने के कुछ तरीके दिए गए हैं:

- (a) **अपनी संस्थाओं को फंड ट्रांसफर:** कंपनियां अपनी सहायक या शेल संस्थाओं को फंड ट्रांसफर करके धोखाधड़ी को अंजाम देती हैं। ये हस्तांतरण वैध लग सकते हैं लेकिन अक्सर पैसे निकालने या वित्तीय विवरणों में हेरफेर करने का एक साधन होता है। के लिए

उदाहरण के लिए, एक कंपनी कभी भी प्रदान की गई सेवाओं या सामानों के लिए सहायक कंपनी को भुगतान नहीं कर सकती है, कृत्रिम रूप से खर्चों को बढ़ा सकती है, जबकि अंदरूनी या हितधारकों द्वारा नियंत्रित इकाई को धन फ़नल कर सकती है।

- (b) **काल्पनिक चालान और ओवरबिलिंग:** संबंधित संस्थाओं से जुड़े धोखाधड़ी वाले लेनदेन में अक्सर काल्पनिक चालान या ओवरबिलिंग शामिल होती है। कंपनियां जानबूझकर संबंधित पार्टि से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं की लागत को बढ़ा सकती हैं, जिससे उन्हें संबंधित इकाई को अतिरिक्त धन स्थानांतरित करने की अनुमति मिलती है। यह रणनीति वैध व्यापार लेनदेन की आड़ में एक नियंत्रित इकाई को धन पुनर्निर्देशित करते समय उच्च खर्चों का भ्रम पैदा करती है।
- (c) **संबंधित पार्टि लेनदेन का दुरुपयोग:** संबंधित पार्टि लेनदेन, जब हेरफेर किया जाता है, तो धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए एक प्रजनन स्थल बन जाता है। साझा स्वामित्व या नियंत्रण वाली संस्थाओं के साथ लेनदेन करके, कंपनियां राजस्व को गलत तरीके से प्रस्तुत कर सकती हैं, खर्चों को कम कर सकती हैं या वित्तीय मैट्रिक्स में हेरफेर कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, एक कंपनी एक संबंधित इकाई को बिक्री को कम कर सकती है, करों से बचने या निवेशकों को धोखा देने के लिए कृत्रिम रूप से राजस्व को कम कर सकती है।
- (d) **राउंड ट्रिपिंग और सर्कुलेशन ट्रांज़ैक्शन:** एक अन्य धोखाधड़ी अभ्यास में राउंड-ट्रिपिंग या सर्कुलर ट्रांज़ैक्शन शामिल हैं। यह योजना संबंधित संस्थाओं के बीच वैध बिक्री या खरीद की उपस्थिति बनाती है, लेकिन वास्तव में, कोई वास्तविक आर्थिक गतिविधि नहीं होती है। धन को कृत्रिम रूप से राजस्व बढ़ाने या बाजार गतिविधि की गलत धारणा बनाने, निवेशकों और नियामकों को धोखा देने के लिए संस्थाओं के बीच आगे और पीछे स्थानांतरित किया जाता है।
- (e) **जटिल वित्तीय संरचनाएं:** धोखाधड़ी वाले लेनदेन अक्सर जटिल वित्तीय संरचनाओं का फायदा उठाते हैं। कंपनियां सहायक कंपनियों, अपतटीय संस्थाओं और शेल कंपनियों के जटिल जाल स्थापित करती हैं ताकि लेनदेन को अस्पष्ट किया जा सके, स्वामित्व छिपाया जा सके या वित्तीय रिकॉर्ड में हेरफेर किया जा सके। ये जटिल संरचनाएं धोखाधड़ी गतिविधियों की सुविधा प्रदान करती हैं, जिससे नियामकों और लेखांकन परीक्षकों के लिए धन के प्रवाह का पता लगाना या लेनदेन की वास्तविक प्रकृति को समझना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

अपनी संस्थाओं और संबंधित पार्टि डीलिंग के लिए फंड ट्रांसफर के माध्यम से धोखाधड़ी लेनदेन नियामक निरीक्षण में खामियों का फायदा उठाते हैं, जिसका उद्देश्य हितधारकों को धोखा देना और वित्तीय प्रदर्शन को कृत्रिम रूप से बढ़ाना है। इस तरह की प्रथाएं विश्वास को नष्ट करती हैं, निवेशकों को गुमराह करती हैं, और इसमें शामिल कंपनियों के वित्तीय स्वास्थ्य और प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती हैं। नियामक जांच, वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता और मजबूत आंतरिक नियंत्रण ऐसी धोखाधड़ी गतिविधियों का पता लगाने और रोकने, निवेशकों के हितों और वित्तीय बाजारों की अखंडता की रक्षा करने के लिए आवश्यक हैं।

निवारक उपाय:

- (a) **सख्त नियंत्रण और प्रक्रियाएं लागू करें:** संबंधित पार्टी लेनदेन के लिए कंपनियों के पास सख्त नियंत्रण और प्रक्रियाएं होनी चाहिए। इसमें स्पष्ट अनुमोदन प्रक्रियाओं को स्थापित करना और सभी संबंधित पार्टी लेनदेन के दस्तावेजीकरण और प्रकटीकरण की आवश्यकता शामिल है।
- (b) **स्वतंत्र मूल्यांकन का संचालन करें:** कंपनियों को संबंधित पार्टी लेनदेन में शामिल परिसंपत्तियों और देनदारियों का स्वतंत्र मूल्यांकन करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका सही मूल्यांकन किया जा रहा है।
- (c) **हितों के टकराव की निगरानी करें:** कंपनियों को संबंधित पक्षों के बीच हितों के संभावित टकराव की निगरानी करनी चाहिए और धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने के लिए उचित कार्रवाई करनी चाहिए।
- (d) **संबंधित पार्टी लेनदेन के प्रकटीकरण की आवश्यकता है:** कंपनियों को वित्तीय विवरणों में सभी संबंधित पार्टी लेनदेन के प्रकटीकरण की आवश्यकता होनी चाहिए, जिसमें रिश्ते की प्रकृति और लेनदेन की शर्तें शामिल हैं।
- (e) **नियमित ऑडिट करें:** नियमित ऑडिट किसी भी अनियमितताओं या संदिग्ध लेनदेन की पहचान करने में मदद कर सकते हैं, धोखाधड़ी की जांच करने और रोकने का अवसर प्रदान करते हैं।
- (f) **कर्मचारियों को शिक्षित करें:** कर्मचारियों को संबंधित पार्टी लेनदेन धोखाधड़ी के जोखिमों और उचित प्रक्रियाओं और नियंत्रणों का पालन करने के महत्व पर शिक्षित किया जाना चाहिए।
- (g) **परिणामों को लागू करें:** कंपनियों के पास उन कर्मचारियों के लिए परिणाम होने चाहिए जो धोखाधड़ी से संबंधित पार्टी लेनदेन में संलग्न हैं, जिसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई और कानूनी परिणाम शामिल हैं।

अंत में, संबंधित पार्टी लेनदेन धोखाधड़ी के कंपनी के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिसमें वित्तीय नुकसान और इसकी प्रतिष्ठा को नुकसान शामिल है। सख्त नियंत्रण और प्रक्रियाओं को लागू करके, नियमित ऑडिट आयोजित करके और कर्मचारियों को शिक्षित करके, कंपनियां संबंधित पार्टी लेनदेन धोखाधड़ी के जोखिम को कम कर सकती हैं और अपनी संपत्ति की रक्षा कर सकती हैं।

अपने ज्ञान का परीक्षण करें

बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)

1. निम्नलिखित में से कौन सा कंपनियों के खिलाफ धोखाधड़ी के लिए रोकथाम उपाय है?
 - (a) विभिन्न खातों के लिए सशक्त, अद्वितीय पासवर्ड का उपयोग करना
 - (b) धोखाधड़ी के जोखिम और रिपोर्टिंग तंत्र के बारे में कर्मचारियों को शिक्षित करना
 - (c) कड़े आंतरिक नियंत्रणों को लागू करना और नियमित रूप से वित्तीय प्रक्रियाओं की समीक्षा करना
 - (d) स्पष्ट अनुबंध स्थापित करना और शर्तों के पालन की निगरानी करना
2. धोखाधड़ी की प्रकृति क्या है जिसमें जानबूझकर गलत बयानी, हेरफेर या जानकारी छिपाना शामिल है?
 - (a) जानबूझकर धोखा
 - (b) विश्वास का दुरुपयोग
 - (c) कमजोरियों का शोषण
 - (d) धोखेबाज या बेईमान गतिविधियाँ
3. संगठन के भीतर व्यक्तियों द्वारा किसी संगठन के संसाधनों या संपत्ति की चोरी से जुड़े व्यावसायिक धोखाधड़ी का प्राथमिक रूप क्या है?
 - (a) भ्रष्टाचार
 - (b) वित्तीय विवरण धोखाधड़ी
 - (c) संपत्ति का दुरुपयोग
 - (d) गबन
4. ऋण सुरक्षित करने के लिए बेहतर क्रेडिट के साथ तीसरे पक्ष का उपयोग करके धोखाधड़ी करने वाले उधारकर्ता का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है?
 - (a) फौजदारी बचाव घोटाले
 - (b) ऋण आवेदन धोखाधड़ी
 - (c) स्ट्रॉ क्रैता योजनाएं
 - (d) लोन फ्रिलपिंग

5. व्यक्तियों और व्यवसायों पर साइबर अपराध का क्या प्रभाव पड़ता है?
 - (a) महत्वपूर्ण सेवाओं में व्यवधान और साइबर धमकी/उत्पीड़न
 - (b) रोकथाम और वसूली की लागत और अंतर्राष्ट्रीय समस्याएँ
 - (c) मैलवेयर का प्रसार और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा
 - (d) वित्तीय हानि, प्रतिष्ठा को नुकसान, और पहचान की चोरी
6. शेल कंपनियों से जुड़ी धोखाधड़ी गतिविधियों में से एक क्या है?
 - (a) काले धन को वैध बनाना
 - (b) धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाएं
 - (c) कर की चोरी
 - (d) लाभकारी स्वामित्व छुपाना

बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर

1.	(c)	2.	(d)	3.	(c)	4.	(c)	5.	(d)
6.	(a)								